



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

07/2023



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	5
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	6
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	9
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	10
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	12
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	13
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	15
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	17
DIREITO PRIVADO 2	19
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	19
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	22
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	23
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	24
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	26
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	28
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	29
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	30
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	33
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	35
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	38
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	41
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
DIREITO PRIVADO 3	52
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	61
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	62
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	63
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	64
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	65
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	66
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	67
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	70
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	71
DIREITO EMPRESARIAL	74
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL.....	74
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL.....	75

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária. Requerimento formulado pelo Espólio. Determinação de comprovação de renda da inventariante para aferição do pedido. Modificação. O requerimento deve ser aferido à luz da condição econômica do espólio e não dos herdeiros ou da inventariante, mera representante do espólio. Testamento. Arguição de nulidade por violação da legítima dos herdeiros necessários. Reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam do espólio para demandar nulidade do testamento. Manutenção. Questão relativa ao interesse dos herdeiros necessários e não do Espólio. Conflito de interesse entre ambos. Ação que não visa aumentar os bens do espólio, mas redistribuição destes entre os herdeiros. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2300529-43.2022.8.26.0000](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 18/07/23).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“ERRO MÉDICO – PESSOA JURÍDICA MANTIDA NO FEITO – CULPA DO ESCULÁPIO RECONHECIDA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ATIVIDADE MEDICATRIZ DEFICIENTE - DANO MORAL RECONHECIDO - INDENIZAÇÃO CONTUDO REDUZIDA – ART.884 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1013258-72.2017.8.26.0161](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 05/07/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Taxa de associação de moradores – Sentença de procedência – Manutenção – Observância do Tema 492 do STF – Hipótese em que a associação foi criada antes de 2017, pelo representante legal da ora ré, que foi seu primeiro Presidente – Ciência inequívoca da existência da associação, bem como da obrigatoriedade do pagamento da taxa – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1023456-67.2021.8.26.0602](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 07/07/23).

“CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurado, menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F840) – Indicação de tratamento multidisciplinar de psicóloga, (ABA), 10 hs por semana; fonoaudióloga (ABA) 4 hs por semana; terapia ocupacional com integração sensorial e fisioterapia Bobath, 4hs por semana – Contrato individual/familiar – Cláusulas que estabelecem coparticipação – Expressa previsão – Existência – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – RN nº 469, da ANS, de 09/07/2021, a qual prevê cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento do autismo – Afastamento da cobrança de coparticipação – Possibilidade – Restrição que inviabiliza a própria finalidade do contrato – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1006445-91.2022.8.26.0019](#), Rel. Alvaro Passos, j. 14/07/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cerceamento de defesa afastado. Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema "home care". Alegação de exclusão contratual para tratamento domiciliar. Escolha da melhor terapêutica que deve ser feita pelo médico que assiste o beneficiário e não pelo plano de saúde. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Direito à saúde que deve ser preservado. Inteligência da Súmula 90 do TJSP. R. sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1024725-33.2022.8.26.0562](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 20/07/23).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Não acolhimento. Negativa de cobertura ao tratamento quimioterápico, sob argumento de utilização de medicamentos de uso experimental e não adequados à enfermidade ostentada pela paciente. Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde da segurada, acometida por tumor no fígado. Aplicação do disposto no artigo 51, IV, do CDC e da Súmula n. 95 desta Corte. Precedentes. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Dano moral verificado, pois o descumprimento contratual implicou em angústia sobremaneira à parte autora, que extrapola o mero aborrecimento. Quantum indenizatório mantido em R\$ 5.000,00, que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. **SENTENÇA INTACTA. APELO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1067087-81.2022.8.26.0002](#), Rel. Donegá Morandini, j. 04/07/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. Ação de indenização por danos morais por uso indevido de imagem. Autora contratada para colaborar na produção da 'ILHA RÁ-TIM-BUM'. Sentença de procedência parcial, que condenou a ré, FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, ao pagamento de contraprestação contratual em razão da utilização dos direitos de imagem da autora, bem como indenização por danos morais. Inconformismo da ré. **NULIDADE DA SENTENÇA.** Alegação de nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo a quo. Não acolhimento. Ré que é fundação com natureza jurídica de direito privado, não estando caracterizada a hipótese do art. 35 do Código Judiciário do Estado de São Paulo a atrair a competência da Vara da Fazenda Pública. **MÉRITO.** Autora que celebrou com a ré 'contrato de prestação de serviços especializados e de cessão de direitos de participação individual em obra artística', o qual previa o pagamento de remuneração mensal em contrapartida aos serviços prestados como atriz, bem como a título de remuneração pela cessão de seus direitos de participação em obra coletiva para exibição da mencionada obra. Art. 49 da nº 9.610/98 que prevê a possibilidade de cessão ou transferência total ou parcial dos direitos autorais e de imagem relativos à obra audiovisual. Contrato celebrado entre as partes, contudo, que não dava quitação total da cessão dos direitos de imagem da autora, bem como previa remuneração mensal em razão de exibição da obra. Pacto celebrado por prazo indeterminado, e que, portanto, permanece vigente, sendo devida a remuneração lá pactuada para cada mês em que a obra permanecer na grade de programas da requerida, a partir de 2020. Sentença confirmada nesse ponto. **DANO MORAL.** Inocorrência. Requerida que goza de permissão contratual por prazo indeterminado para exibição da obra audiovisual na qual se utiliza da imagem

da autora. Inadimplemento da contraprestação pactuada que não implica em violação da honra subjetiva. Sentença parcialmente reformada nesse ponto, para afastar a indenização por dano moral. Sucumbência recíproca, ressalvada a gratuidade deferida à autora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (Apelação Cível nº [1109824-33.2021.8.26.0100](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 07/07/23).

"REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Responsabilidade civil. Erro odontológico. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial realizada. Desnecessidade de intimação do perito para prestar esclarecimentos em audiência. Ademais, o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados no processo (CPC, art. 479), inclusive por meio do exame do conteúdo do próprio laudo pericial. Prova pericial produzida que evidenciou a inadequação do tratamento da Autora. Nexos de causalidade evidente. Imperícia constatada no caso em tela. Obrigação em reparar o dano material e moral, conforme enunciada na r. sentença. Sentença mantida. Verba honorária devida pela Ré majorada. Preliminar rejeitada e recurso não provido." (Apelação Cível nº [1000503-48.2019.8.26.0160](#), Rel. João Pazine Neto, j. 21/07/23).

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. Beneficiária menor de idade diagnosticada com meningite bacteriana. Internação negada pela operadora, em razão de carência contratual. Sentença de parcial procedência, para determinar à ré o custeio das despesas médico-hospitalares relativas ao tratamento da autora, até o seu total restabelecimento, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$7.000,00. Insurgência da operadora. Não acolhimento. Situação de urgência da internação da menor, de apenas 01 ano de idade, que restou bem caracterizada, diante dos elementos constantes dos autos. Abusividade da negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98. Inteligência das Súmulas 597 do STJ e 103 deste Tribunal. Limitação da internação hospitalar em 12 horas de atendimento que também se revela abusiva. Aplicabilidade da Súmula 302 do C. STJ. Precedentes. Danos morais bem caracterizados. Entendimento do C. STJ no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais "in re ipsa". Fixação da indenização em R\$ 7.000,00 que não comporta redução, pois em consonância às peculiaridades do caso e aos precedentes deste Tribunal. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (Apelação Cível nº [1003226- 90.2022.8.26.0271](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 28/07/23).

"INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE PORTE DE ARMA E AMEAÇA. ELABORAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ABUSO DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO. Insurgência dos autores contra sentença de improcedência. Manutenção. Preliminar. Cerceamento de defesa inocorrente. Preclusão e inutilidade da prova oral pretendida. Mérito. Comunicação de delito à autoridade policial consiste em exercício regular de direito. Ausência de comprovação de má-fé. Ex-mulher que possui testemunha da agressão e medida protetiva contra o autor Dolglas. Deve ser evitado, no mais, constranger a parte porque buscou atendimento policial. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1004390-65.2022.8.26.0344](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 31/07/23).

“EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PRETÉRITOS. PAGAMENTO DE ALIMENTOS IN NATURA POR CERTO PERÍODO. QUITAÇÃO POSSÍVEL. Decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença. Irresignação do executado. Regime de guarda alternada, com divisão de 50% das despesas da criança para cada genitor, que havia sido fixado por acordo das partes, antes da demanda, e mantido por decisões judiciais. Revisão do regime de guarda alternada em 14/12/2017, após estudos psicossociais realizados. Revisão do regime de guarda, com fixação de residência materna, que faz incidir a obrigação alimentar do agravante, não mais com divisão das despesas e pagamento direto por cada genitor. Pensão fixada em 3 salários mínimos que considerou a segurança jurídica da criança a partir da fixação da residência materna. Reconhecimento de quitação dos alimentos por pagamentos in natura do agravante, até a revisão do regime de guarda alternada. Guarda alternada que era condição para a divisão exata das despesas e pagamento direto por cada genitor. Mitigação da retroação dos alimentos à data da citação (art. 13, §2º, Lei 5.478/1968). Revisão do regime de guarda alternada que é a data inicial da obrigação de pagamento dos alimentos pecúnia do agravante. Prosseguimento da execução apenas para a cobrança dos valores a partir de 14/12/2017. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2079688-74.2023.8.26.0000](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 08/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Tutela de urgência. Pretensa concessão para remoção de conteúdo da plataforma Facebook. Indeferimento na origem. Irresignação. Não acolhimento. Veiculação de vídeo na página pessoal do agravado que o agravante reputa a si ofensivo, alegando que se trata de conteúdo inverídico. Dano alardeado, com as veiculações, já consolidado. Providência, ademais, que afronta o direito à livre circulação de notícias e opiniões. Ausência, ainda, de excepcionalidade a franquear a medida, resolvendo-se a controvérsia, se configurado o abuso, no exercício do direito de resposta e reparação de danos. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. **AGRAVO DESPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2122001-50.2023.8.26.0000](#), Rel. Donegá Morandini, j. 31/07/23).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INDENIZAÇÃO. Palavras ofensivas à honra da autora por ter um relacionamento amoroso com o ex-marido da ré. Dano moral. Não ocorrência. Publicação de conversa no Facebook entre a ré e sua irmã, sem qualquer menção ao nome da autora. Demais conversas realizadas de maneira privada, no whatsapp, sem divulgação a terceiros. Reconvenção. Pedido de indenização por dano moral em virtude do uso indevido da imagem do menor, filho da ré. Improcedência mantida. Fotografia da criança encaminhada em uma mensagem privada, sem indícios de que tenha sido obtida de forma irregular, já que havia sido publicada pela própria genitora em rede social, acessível por inúmeras pessoas. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado na ação principal, mantida a improcedência da reconvenção.” (Apelação Cível nº [1024154-57.2020.8.26.0554](#), Rel. Enio Zuliani, j. 12/07/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Uso indevido de imagem – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Recurso da CBF pleiteando o ingresso como assistente simples da ré – Rejeição do pedido de revogação da justiça gratuita

concedida ao autor – Indeferimento do pedido de sigilo do contrato – Cláusula de confidencialidade que vincula apenas as partes – Alegação de ilegitimidade passiva afastada – Denúnciação à lide e pedido de ingresso da CBF como assistente simples da Semp indeferidos – Aplicação da prescrição trienal do Art. 206, § 3º, do Código Civil – Tese de lesão continuada afastada – Demanda ajuizada em 26/11/2018 – Pretensão autoral prescrita em relação às partidas anteriores àquela ocorrida em 06/12/2015 – Ausência de violação ao direito à imagem – Hipótese em que não houve exploração da imagem de forma individualizada – Utilização da imagem no contexto esportivo, durante o período de atuação na partida e mediante reprodução de imagem em evento público – Improcedência reconhecida – Sentença reformada – Recurso do autor não provido e recurso da ré provido. Nega-se provimento ao recurso do autor e Dá-se provimento ao recurso da ré, afastada a legitimidade da CBF para atuar no feito.” (Apelação Cível nº [1004431-03.2018.8.26.0108](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 27/07/23).

“**APELAÇÃO.** Plano de Saúde - Obrigação de fazer cc pedido de tutela de urgência e pagamento de indenização por danos morais - Paciente diagnosticada com adenocarcinoma de colo de útero, com linfonodos positivos de grau 3 (câncer no colo do útero), CID C53.8 + K62.5 - Prescrição médica para realização de tratamento cirúrgico - Negativa de tratamento ao argumento de que a beneficiária não cumprira prazo de carência – Plano vigente em continuidade, em razão de portabilidade - Sentença de parcial procedência. Inconformismo quanto à ausência de condenação ao pagamento de indenização por danos morais - Apelante sustenta que recusa causou mais que meros transtornos, expondo seu quadro de saúde a risco de agravamento. Recusa que, embora abusiva, frustrando as expectativas da autora, não superou o simples dissabor do inadimplemento contratual, inexistindo nos autos comprovação de ocorrência de situações traumáticas ou que tenham causado prejuízos íntimos - Indenização indevida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1005063-38.2022.8.26.0189](#), Rel. Enio Zuliani, j. 27/07/23).

“**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER** - Seguro Habitacional – Morte do cônjuge - Exclusão da cobertura por alegação de doença preexistente - Inadmissibilidade - Não comprovação de má-fé - Por aplicação dos deveres de informação, da boa-fé objetiva, da cooperação, da solidariedade, da confiança e da lealdade, se a seguradora não exigiu à época da contratação prévio exame clínico, aceitando receber os prêmios, não pode agora alegar má-fé pela omissão de doença preexistente - Devida a cobertura no percentual segurado pelo de cujus e a restituição das parcelas quitadas após o óbito - Dano moral - Caracterização - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1010964-70.2022.8.26.0032](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 31/07/23).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Irresignação em face da decisão que, em incidente de descon sideração de personalidade jurídica, acolheu o pedido formulado. Descabimento. Na hipótese dos autos, iniciada a fase de cumprimento de sentença em 2016, até o momento não houve satisfação voluntária do débito e todas as diligências realizadas pelo exequente restaram infrutíferas. Empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico. Confusão patrimonial e desvio de finalidade caracterizados. Aplicação do art. 50 do Código Civil. Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2124056-71.2023.8.26.0000](#), Rel. James Siano, j. 04/07/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL – PROCEDIMENTO QUE OCASIONOU DANOS À PARTE AUTORA, EM SUAS FUNÇÕES MASTIGATÓRIA E ESTÉTICA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU QUE OS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS PELO CIRURGIÃO NÃO CORRIGIRAM A DEFORMIDADE FACIAL APRESENTADA PELA REQUERENTE DE MANEIRA SATISFATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL, COM BASE NO ORÇAMENTO APRESENTADO PELA AUTORA, O QUAL NÃO FOI IMPUGNADO PELOS RÉUS – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.” (Apelação Cível nº [1000452-92.2017.8.26.0035](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 06/07/23).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - Internet – Autora que pretende a retirada da rede mundial de computadores de perfil falso criado em seu nome, no aplicativo Instagram - Inviabilidade de exclusão do conteúdo que possa ser disponibilizado futuramente – Ausência de controle do conteúdo ou monitoramento preventivo do material divulgado, não se podendo impor dever de fiscalização aos provedores de aplicação/hospedagem – Inteligência dos arts. 18 e 19, do Marco Civil da Internet - Providência que implicaria em censura prévia, violando-se a liberdade de manifestação do pensamento – Dano moral não caracterizado - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1002369-37.2022.8.26.0629](#), Rel. Moreira Viegas, j. 07/07/23).

“PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Demandada que retarda, injustificadamente, a liberação do necessário para a realização de cirurgia imprescindível ao tratamento do tumor de mama que acomete a autora - Abusividade da conduta da demandada que traduz violação ao próprio objetivo do contrato – Danos morais sofridos pela paciente – Situação que não retrata o mero inadimplemento contratual – Majoração, ademais, do quantum arbitrado em primeiro grau – Precedentes desta E. Câmara - Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré desprovido e provido, em parte, o apelo da demandante.” (Apelação Cível nº [1017604-64.2022.8.26.0008](#), Rel. A.C.Mathias Coltro, j. 11/07/23).

“PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Negativa de cobertura de home care e equipamentos necessários - Procedência do pedido - Inconformismo da ré - Acolhimento - Dano moral não configurado - Tutela de urgência que foi parcialmente deferida no mesmo dia do ajuizamento da demanda - Inexistência de informação acerca de eventual descumprimento da ordem - Conduta da apelante que causou um mero aborrecimento à apelada - Sentença reformada em parte para julgar improcedente o pedido de condenação nos danos morais - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1011557-03.2022.8.26.0161](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 17/07/23).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE PROPÔS A DEMANDA NARRANDO QUE, DESDE 2019, MANTERIA UMA PÁGINA NA REDE SOCIAL FACEBOOK, ONDE REALIZARIA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, SORTEIOS E ENTREVISTAS COM PERSONALIDADES MUNICIPAIS. SEM EMBARGO, A REQUERIDA HAVERIA RETIRADO A SUA PÁGINA

DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DA REFERIDA CONTA, COM EFEITO, QUE NÃO RESTOU AMPARADA POR QUAISQUER ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO SE CONSTATANDO QUALQUER VIOLAÇÃO DAS REGRAS E TERMOS DE SERVIÇO DA PLATAFORMA. REQUERIDA, ORA APELANTE, QUE SEQUER DESCREVE EM QUE TERIAM CONSISTIDO AS CONDUTAS ABUSIVAS QUE IMPUTA AO TITULAR DA CONTA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA PÁGINA QUE DEVE SER MANTIDA. PRESERVAÇÃO, OUTROSSIM, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO REQUERENTE. DANOS MORAIS FIXADOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM EM R\$ 10.000,00, CONTUDO, QUE DEVEM SER AFASTADOS. REQUERENTE QUE FAZ JUS À REATIVAÇÃO DA CONTA; E, EVENTUALMENTE, CASO EFETIVA E CONCRETAMENTE DEMONSTRADOS, A DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS QUE NÃO PODEM SER PRESUMIDOS, SOB PENA DE SE ENSEJAR O SEU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER DANO À ESFERA EXTRAPATROMINIAL DO REQUERENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010676-20.2022.8.26.0066](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 12/07/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que deferiu o pedido formulado em sede de tutela antecipada, para determinar a indisponibilidade de acesso de perfil junto à rede social Instagram. Inconformismo. Acolhimento. Ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da r. decisão agravada. Remoção do perfil de página da internet, em um juízo de cognição sumária, que somente é admitida em situações extremas, sob pena de evidente censura. Momento processual em que nem mesmo é possível vislumbrar exclusivo intento difamatório na divulgação do conteúdo produzido. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2030449-04.2023.8.26.0000](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 19/07/23).

“**APELAÇÃO.** PLANO DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. Sentença de parcial procedência, para afastar a incidência do índice de 92,24%, incidente no prêmio dos autores por ocasião de seus aniversários de 60 anos, devendo a parte ré devolver em dobro os valores cobrados da parte autora. Inconformismo. Não acolhimento. Preliminar. Pretensão declaratória de abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde que se submete ao prazo prescricional decenal. Mérito. Tema 952 do Colendo STJ. Impossibilidade de verificação do cumprimento das regras constantes da Resolução Consu 6/1998 e, conseqüentemente, comprovação da não aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios, sem base atuarial idônea. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001836-63.2021.8.26.0322](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 19/07/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO OCRELIZUMABE – ESCLEROSE MÚLTIPLA.** Recurso em face de decisão liminar que, em ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora/ré forneça medicamento OCREVUS, para tratamento de esclerose múltipla, considerando relatório do médico assistente – Insurgência recursal da operadora/ré que se desacolhe – Alegado não preenchimento de requisitos de DUT, conforme RN 465/21, é tese insuficiente neste momento para afastar a tutela de urgência, considerando relatório do assistente médico que assevera o contrário, inclusive, com indicação de anterior medicamento natalizumab,

por mais de dois anos, sem alcançar resultado eficiente, tanto que avançou a doença, com dezenas de lesões posteriores ao início do tratamento – Preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. **Recurso desprovido.**” (Agravado de Instrumento nº [2083042-10.2023.8.26.0000](#), Rel. Costa Netto, j. 31/07/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTAGENS COM CONTEÚDOS CRÍTICOS FILOSÓFICOS, RELIGIOSOS E INSTITUCIONAIS À IGREJA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA VERIZON QUE SE AFASTA. TERCEIRO INTERESSADO QUE SE INSURGE AFIRMANDO SER O AUTOR DAS POSTAGENS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO CIVIL A ENSEJAR OBRIGAÇÃO DAS RÉS EM IDENTIFICAR OS USUÁRIOS RESPONSÁVEIS PELAS POSTAGENS NA INTERNET. AÇÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO CONHECIDO DO TERCEIRO INTERESSADO, RECURSO DA IGREJA CRISTÃ MARANATA DESPROVIDO E PROVIDO O DA VERIZON.” (Apelação Cível nº [1012959-84.2017.8.26.0100](#), Rel. Marcia Monassi, j. 31/07/23).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Beneficiário menor, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), sendo-lhe prescrito tratamento multidisciplinar pelo método ABA, cuja cobertura foi negada pela operadora – Procedência – Insurgência da ré – Impugnação ao valor da causa que não merece ser acolhida – Alegação de que o tratamento não se insere no Rol da ANS, tratando-se de negativa legítima – Descabimento – Inteligência das Súmulas nº 96 e 102 deste Tribunal – Superveniência da RN nº 539/2022, bem como da Lei 14.454/22, que afastam a tese da operadora de saúde, tornando imprescindível a cobertura do tratamento do autor, através do método solicitado pelo médico que o assiste e sem limite de sessões – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012279-40.2020.8.26.0506](#), Rel. Miguel Brandi, j. 05/07/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos referentes a produtos/serviços. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora, pugnando pela condenação por danos morais. Descabimento. O dano moral deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. O mero aborrecimento não gera condenação por dano moral. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1007048-71.2022.8.26.0438](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 05/07/23).

“APELAÇÃO – Ação de cobrança – Associação de moradores – Contraprestação por serviços prestados – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Alegação preliminar de nulidade, por ausência de fundamentação da sentença – No mérito, alega o réu que não há loteamento fechado e que não houve adesão dos herdeiros à associação - Descabimento – Sentença bem fundamentada – Preliminar afastada - Associação regularmente constituída - Prestação de serviços que é incontroversa – A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, as contraprestações, em razão de serviços prestados, são devidas, independentemente de ser o morador associado ou não – Espólio responsável pelas dívidas vencidas após o falecimento da titular (artigo 796, do CPC) –

Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000383-33.2022.8.26.0634](#), Rel. Miguel Brandi, j. 25/07/23).

“**APELAÇÃO** - Plano de saúde - Negativa de cobertura de tratamento cirúrgico indicado pelo médico – Necessidade de utilização de órtese craniana – Cobertura devida – Doença coberta pelo plano – Operadora tem dever de cobrir tratamento prescrito por médico para controle da doença que acomete o beneficiário – Súmula 102 TJSP – Entendimento do E. STJ - Rol de coberturas da ANS não é taxativo – Ausente cobertura, é devido o ressarcimento – Cobertura integral dos gastos – Dano moral corretamente arbitrado – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1011528-25.2021.8.26.0019](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 26/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL**. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. Remoção de perfis falsos especificados. Notificação extrajudicial para remoção das páginas com evidente utilização não autorizada do nome e imagem do autor. Facebook tinha elementos suficientes para atender a notificação extrajudicial. Inércia da operadora da rede social. Dispensabilidade de decisão judicial para remoção do material ofensivo. Danos morais configurados. Valor devidamente arbitrado. Custas e honorários devidamente fixados, com base no princípio da sucumbência e da causalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1106395-24.2022.8.26.0100](#), Rel. Lia Porto, j. 27/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais – Manutenção no plano de saúde por dependentes – Beneficiário titular falecido – Sentença de procedência – Recurso da ré – Descabimento – Direito de manutenção no plano de saúde – Reconhecido – Art. 35, § 5º, da Lei nº 9656/98 – Dependentes já inscritos no plano de saúde – Danos morais configurados – Beneficiários que se encontravam em tratamento contínuo – Impossibilidade de cancelamento do contrato – **RECURSO DESPROVIDO**.” (Apelação Cível nº [1017822- 92.2022.8.26.0008](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 29/07/23).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA** – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RURAL – ADITAMENTOS – NEGÓCIO CELEBRADO EM 21.12.2005 – PREVISÃO DO CONTRATO DE PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO EM DINHEIRO, R\$ 1.780.208,72, E MAIS O VALOR EQUIVALENTE A 150 LOTES DE AÇÚCAR, A SER APURADO COM BASE NA PARIDADE DO PREÇO DO AÇÚCAR NO MERCADO FUTURO, OBJETO DO "CONTRATO 11 DA BOLSA DE NOVA YORK", NAS DATAS INDICADAS EM CLÁUSULA PRÓPRIA – SOLIDARIEDADE PASSIVA DA DEVEDORA PRINCIPAL E DA "INTERVENIENTE GARANTIDORA" PREVISTA CONTRATUALMENTE – DEMORA DA COMPROMITENTE VENDEDORA DE REUNIR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E DA "INTERVENIENTE GARANTIDORA" PARA COMPARECEREM AO TABELIONATO NA DATA APRAZADA, ONDE FICOU DE SER LAVRADA A ESCRITURA DE VENDA E COMPRA E DE SER FEITO O PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR – AUSÊNCIA DAS DEVEDORAS – INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA PELA CREDORA EM FACE DA DEVEDORA PRINCIPAL E DA "INTERVENIENTE GARANTIDORA" EM 17 DE MAIO DE 2016 – PROPÓSITO DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO

– CARÁTER EXTRACONCURSAL DO DÉBITO DA JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. RECONHECIDO PELA C. 1ª CÂMARA DE DIREITO EMPRESARIAL DESTE E. TJSP – DEVER DE SOLVER A OBRIGAÇÃO COM DESÁGIO DE 60% DO VALOR NOMINAL DO CRÉDITO DA OBRIGAÇÃO DA "INTERVENIENTE GARANTIDORA" – SOLIDARIEDADE PASSIVA EXPRESSA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – NULIDADE INOCORRENTE – "PACTA SUNT SERVANDA" – RIGOROSA OBSERVÂNCIA DO ART. 104 DO CC – NEGÓCIO VÁLIDO, NÃO EIVADO DE VÍCIOS – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DE SUPOSTA SUPERVENIÊNCIA DE FATO NÃO PREVISÍVEL – DESCABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA IMPREVISÍVEL QUE TENHA GERADO MANIFESTA DESPROPORÇÃO – ALEA ECONÔMICA ORDINÁRIA – OSCILAÇÕES RESULTANTES DE RAZÕES MERCADOLÓGICAS – DESCABIMENTO DA REVISÃO DO CONTRATO – QUESTÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA NO LAUDO PERICIAL – O "EXPERT" DECLAROU TRATAR-SE DE CLÁUSULA USUAL NOS CONTRATOS ATINENTES AO SETOR SUCROALCOOLEIRO – EVENTO PREVISÍVEL – EXCEPCIONALIDADE INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – IMÓVEL RURAL DESTINADO À EXPLORAÇÃO DA CULTURA CANAVIEIRA LOCALIZADO NA VIZINHANÇA DA EMPRESA "BENÁLCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A." – EVENTUAIS AUMENTO OU REDUÇÃO DO PREÇO DO VALOR DA "COMMODITY" REFLETE NO FATURAMENTO E NO VALOR DA PARCELA FINAL DO PREÇO DO IMÓVEL – PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL – PERITO CONCLUIU QUE O IMÓVEL RURAL SOFREU VALORIZAÇÃO – NEGÓCIO VANTAJOSO PARA A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA – PREVALÊNCIA DO SALDO DEVEDOR APURADO PELO PERITO DO JUÍZO – DESÁGIO DE 60% DO VALOR NOMINAL DO CRÉDITO É BENEFÍCIO CONCEDIDO TÃO-SOMENTE EM FAVOR DA DEVEDORA PRINCIPAL E RESULTA DO QUE FOI AJUSTADO NA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES DAS EMPRESAS DO GRUPO CBAA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ATINGE A "INTERVENIENTE GARANTIDORA" – SOLIDARIEDADE PASSIVA -POSSIBILIDADE DE A CREDORA EXIGIR O REMANESCENTE DA "INTERVENIENTE GARANTIDORA" – "QUANTUM DEBEATUR" APURADO PELO "EXPERT" COM FIEL OBSERVÂNCIA DO CONTRATO – EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS DO LAUDO INDEMONSTRADAS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA CONDUTA DA COMPROMITENTE VENDEDORA QUE PUDESSE CARACTERIZAR VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA PELA CREDORA ÀS DEVEDORAS EVIDENCIOU O PROPÓSITO INEQUÍVOCO DE OBTER A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PRELIMINAR REJEITADA (CPC, ARTS. 480, "CAPUT" E 370, PARÁGRAFO ÚNICO) – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS ADEQUADAMENTE COM FUNDAMENTO NO § 2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O APELO DA EMBARGANTE." (Apelação Cível nº [1000789-13.2016.8.26.0651](#), Rel. Theodureto Camargo, j. 26/07/23).

“APELAÇÕES. Compra e venda de ações representativas do capital social de empresa. Cobrança da parcela final contratada. Discussão acerca da perda de valor do negócio, verificada na *'due diligence'* de empresa de consultoria contratada em confiança por ambas as partes. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar que os autores possuem crédito no importe de R\$2.174.195,00 e, por conseguinte, improcedente a reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Hipótese em que deve prevalecer o laudo confeccionado pela empresa participante do contrato, escolhida por ambas as partes e que trabalhou com a documentação por elas fornecida. Diferença constatada pela expert contábil do Juízo que não pode ser considerada, uma vez que incluiu nos cálculos valores de passivo descoberto incontroversos. Necessidade, contudo, de abatimento de importe relativo a dívidas expressamente excluídas no contrato.

Ressalva ao laudo neste ponto. Redução do patrimônio da Petrogaz no importe de R\$11.825.805,00, caracterizando o crédito em favor dos autores no importe de R\$2.174.195,00, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês. Revisão da decisão neste ponto, por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado, para reapreciação da questão nos termos do artigo 1.030, II, do CPC (art. 543-C § 7.º, II do CPC/1973). Jurisprudência do STJ que fixa a SELIC como a taxa de juros de mora prevista no art. 406 do Código Civil, para atualização dos débitos judiciais. Observância dos precedentes qualificados. Tese fixada nos recursos especiais repetitivos nºs 1.111.117/PR, 1.111.118/PR e 1.111.119/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, de 02/09/2010, que fixa a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC como a taxa de juros de mora de que trata o art. 406 do Código Civil, em detrimento da taxa mensal de 1%, quando pleiteado. Taxa que deve ser utilizada sem incidência de correção monetária adicional por já conter esse elemento em sua composição. Acórdão que nesse ponto atinente à atualização dos débitos judiciais deve ser reformado, mantidos no mais os termos da decisão prolatada. Distribuição da sucumbência. Critério. Repercussão econômica da sentença entre os litigantes, reciprocamente vencedores e vencidos. Irrelevância da quantidade de pedidos acolhidos. Acórdão parcialmente reformado. Recurso dos autores desprovido, parcialmente provido o da ré.” (Apelação Cível nº [0025322-11.1999.8.26.0114](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 26/07/23).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência em juízo de primeiro grau – Ausência de complementação do preparo recursal pelo autor – Recursos manejados em face da determinação exarada pelo relator que não contaram com efeito suspensivo – Precedente da instância especial – Deserção configurada – Demanda proposta pelo genitor em decorrência de falha no atendimento médico de urgência em grande evento, levando a óbito o seu filho – Laudo pericial conclusivo quanto à realização dos primeiros socorros de forma inadequada – Elementos probatórios que relevaram a má prática médica em documentar de forma detalhada os procedimentos adotados durante a ocorrência – Inexistência de desfibriladores externos automáticos – Inobservância à legislação do município de São Paulo – Equipamento mandatório para o atendimento de paradas cardiorrespiratórias – Cerceamento de defesa não verificado – Desnecessidade da oitiva do assistente técnico – Suficiência dos documentos acostados aos autos para a formação da convicção – Remoção do paciente para o hospital realizada de forma inadequada – Caso que demandaria transporte com ambulância – Doença preexistente do jovem que não implicou na excludente de responsabilidade do réu – Ausência de restrições para a prática das atividades regulares do cotidiano – Companhia que promoveu o evento que deveria estar preparada para atuar de forma adequada em situações desse jaez – Danos extrapatrimoniais caracterizados – Autor submetido a intensa pressão psicológica, angústia e sofrimentos exacerbados, ultrapassando o mero dissabor, com lastro na morte do filho – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática [R\$ 100.000,00] – ilícito contratual – Juros de mora da citação, e não do evento danoso – Recurso do réu provido, em parte, e não conhecido o do autor.” (Apelação Cível nº [0185445-73.2009.8.26.0100](#), Rel. César Peixoto, j. 11/07/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência. Insurgência recursal. Não convencimento. Preliminar de nulidade que não convence, porque enfrentados os relevantes argumentos acenados pelas partes, à luz dos documentos acostados. No mais, evidente falha na prestação dos relevantes serviços. Idosa que contava com mais de 80 anos, além de possuir histórico de cardiopatia. Necessidade de atendimento em situação de urgência/emergência a afastar a exigência de cumprimento de nominado prazo de carência. Ausência robusta de pagamento das somas indevidamente exigidas em detrimento da hipossuficiente consumidora. Bem fundamentada sentença passível de ser mantida. **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1084248-04.2022.8.26.0100](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 11/07/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Fornecimento de medicamentos de uso domiciliar. Negativa pela operadora de plano de saúde. Danos morais. Sentença de procedência. Apelação interposta por ambas as partes. 1. Impugnação ao valor da causa. Rejeição. Valor compatível com estimativa do proveito econômico pretendido. Indenização por danos morais estimada em valor razoável, considerando tratar-se de ação que envolve saúde de criança portadora de grave doença. 2. Impugnação à gratuidade de justiça. Rejeição. Nada nos autos indica situação financeira incompatível com a concessão do benefício. Nem mesmo o fato do genitor ser empresário, pois apresentou pro labore mensal inferior a três salários mínimos. A alegação de que teria recebido 137 mil reais a título de lucros e dividendos não se confirmou. 3. Mérito. Coisa julgada. Acolhimento. Parte dos medicamentos já foi objeto de demanda anterior, em que os autores requereram a concessão do home care. Interpretação equivocada de trecho da decisão anterior, que fazia referência à possibilidade de discussão futura. A decisão aponta para que se a autora viesse a necessitar de outros medicamentos, no futuro, deveria mover ação específica. Não se pode interpretar esse trecho como sendo possibilidade de rediscutir a obrigação de cobertura daqueles mesmos medicamentos, pois o julgador não pode criar hipótese de afastamento da coisa julgada. De qualquer forma, a impossibilidade de pagamento de medicamentos ordinários, de baixo custo, facilmente adquiridos em farmácias, não é motivo suficiente para carrear esse custeio à ré. Como já dito na demanda anterior, os autores querem levar “à conclusão de que as operadoras estariam obrigadas a fornecer todo e qualquer medicamento, até mesmo simples analgésicos, o que viola frontalmente o disposto na Lei 9656/98”. 4. Medicamentos Purodiol, Scopoderm. Operadoras não têm obrigação de fornecer medicamentos sem registro na ANVISA. A questão já está pacificada, conforme Tema 990, STJ, tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos nos REspS 1.712.163/SP e 1.726.563/SP. 5. Medicamento Ziclague. Uso domiciliar para tratamento de espasticidade. Ausência de risco de vida. Impossibilidade de aplicação analógica do disposto no art. 10, VI e 12, I, c da Lei 9656/98. Ademais, não foi comprovada ineficácia de outros tratamentos não farmacológicos disponíveis e com evidência científica favorável. Parecer do Nat-jus em caso semelhante desfavorável. 5. Sucumbência da parte autora. Honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa. Apelação dos autores não provida. Provida apelação da ré.” (Apelação Cível nº [1014349-11.2022.8.26.0037](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 18/07/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos morais - Autores, Policiais Militares, que foram submetidos à investigação preliminar baseada em fatos informados pela ré, também Policial - Ré que avistou os autores retirando objetos do Batalhão e colocando-os no porta malas

de seu carro particular, suspeitando de crime de peculato, ou furto - Investigação que posteriormente esclareceu inexistir ilicitude da conduta dos autores que, autorizados, a retirar materiais descartados de reforma ocorrida no Batalhão - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores - Não acolhimento - Ausência de prova da má-fé da ré e intuito de prejudicar os autores - Investigação que teve como motivação fatos concretos e que foram posteriormente esclarecidos - Circunstância que não enseja a caracterização de danos morais - Apelantes que deixaram de comprovar os fatos constitutivos de seu direito - Aplicação da regra do artigo 373, I, do CPC - Improcedência mantida - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1016802-92.2021.8.26.0625](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 18/07/23).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA** - Superveniência de acordo estabelecendo valor e respectiva forma de pagamento para fins de satisfação da obrigação - Verificado, porém, atraso de alguns dias no pagamento de uma das parcelas ajustadas - Aplicável a teoria do adimplemento substancial, afastando-se a pretensão do exequente de restabelecer o valor originalmente devido antes da celebração do acordo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0022093-08.2020.8.26.0114](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 04/07/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Plano de saúde – Rescisão unilateral da operadora. R. decisão que determinou a migração do plano coletivo para plano individual, mantida a cobertura, sem prazo de carência, observados os valores praticados na nova modalidade – Irresignação dos beneficiários. Pleito de manutenção do contrato coletivo nos exatos termos pactuados; ou, subsidiariamente, de migração para contratos individuais com os mesmos valores anteriormente estipulados. Descabimento. Possibilidade de cancelamento que observou, a priori, a legislação aplicável e o contrato entabulado. R. decisum em conformidade com o artigo 23 da Resolução Normativa 557/2022 da ANS e Resolução nº 19 do CONSU. Inviável, ao menos em sede perfunctória, da garantia de manutenção dos valores anteriormente praticados. Precedentes desta C. Câmara – Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2109123-93.2023.8.26.0000](#), Rel. Gilberto Cruz, j. 25/07/23).

“**COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA** - Discussão relativa à periodicidade da correção monetária incidente nas prestações ajustadas no instrumento contratual - Contrato celebrado em 15/08/2020, com previsão de 18 prestações reajustáveis mensalmente em um período de 12 meses, mais uma única prestação no valor de R\$ 1.000,00, com vencimento em 15/09/2023 - Contrato integralmente quitado pela compromissária compradora em 12 meses - Pretensão de nulidade do reajuste mensal das prestações, ao argumento de afronta ao art. 46 da Lei nº 10.931/04, que permite a incidência de correção monetária mensal apenas nos contratos com prazo mínimo de 36 meses - Sentença de procedência - Recurso da ré - Não acolhimento - Ré que estipulou no contrato o pagamento de uma parcela em valor ínfimo em relação ao preço do imóvel, sem qualquer embasamento, com vencimento no 37º mês da data da assinatura do contrato, evidenciando o intuito de se enquadrar a hipótese no art. 46 da Lei nº 10.931/04 e, com isso, permitir a incidência de correção monetária mensal - Ilegalidade que implica a nulidade da cláusula contratual e a restituição à autora do

montante excedente - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1055003-48.2022.8.26.0002](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 25/07/23).

“**PLANO DE SAÚDE** – Obrigação de fazer – Desligamento de hospital da rede referenciada – Sentença de improcedência – Apelo da autora. Cabimento – Descredenciamento do hospital A. C. Camargo, no qual a apelante realizava tratamento para neoplasia maligna de ovário desde, ao menos, 12.12.2019, com realização de diversos exames em seguimento do tratamento. Comunicação pelo próprio hospital após a data limite para agendamento de exames. E-mail enviado pela operadora em data posterior ao descredenciamento e sem menção ao fato. Ausência de notificação prévia do consumidor. Inteligência do artigo 17, § 1º, da Lei nº 9.656/98 e precedentes desta C. 10ª Câmara de Direito Privado e Subseção em casos análogos – Recurso provido para condenar a ré ao custeio de exames e procedimentos em favor da autora no hospital A. C. Camargo, inclusive exames de análises clínicas e de imagem em âmbito ambulatorial (exames eletivos), nos termos do contrato vigente entre as partes.” (Apelação Cível nº [1070567-67.2022.8.26.0002](#), Rel. Gilberto Cruz, j. 25/07/23).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRÉSTIMO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – APELAÇÕES DAS PARTES
Recurso do banco embargado - Nulidade da sentença - Inocorrência - Alegação de decisão extra petita que não se sustenta - Sentença que decide sobre tema expressamente abordado na inicial - **Preliminar rejeitada.** - **Execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário** – Obrigações assumidas que foram garantidas por cessão fiduciária consubstanciada em Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos e Outras avenças - Inadimplência dos embargantes em relação a parcela vencida em 06/04/2020, acarretando no vencimento antecipado da dívida – Existência de acordo firmado com o garantidor para liquidação da CCB, o qual não foi anuído pelas embargantes – Inobstante a discordância, o garantidor prosseguiu com os pagamentos, os quais foram aceitos pelo banco – Circunstância que impede a cobrança de eventual saldo remanescente – Vedação de comportamento contraditório – Extinção da ação que era de rigor – Sentença mantida. Recurso dos embargantes - **Honorários advocatícios** – Decisão que fixou a verba devida pelo banco embargado, por equidade, em R\$ 5.000,00 – Pretensão dos embargantes à modificação do valor arbitrado – Cabimento - Verba honorária que deve ser fixada de acordo com o disposto no artigo 85, §2º, do CPC — Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa que é de rigor – Precedente do C. STJ – Sentença reformada. **Recurso do banco não provido, provido o apelo dos embargantes.**” (Apelação Cível nº [1007161-16.2020.8.26.0011](#), Rel. Marino Neto, j. 06/07/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão da instituição financeira de ressarcimento dos valores desembolsados no âmbito de ação indenizatória ajuizada por consumidor que foi vítima de fraude - Sentença de procedência – Irresignação da ré – Cabimento - – Ausência de qualquer deliberação acerca de eventual responsabilidade da requerida Pagseguro acerca dos fatos narrados pelo consumidor - Elementos fáticos e probatórios que não demonstram ter a ré contribuído para a propalada fraude, inexistindo nexo causal entre o ilícito praticado por fraudador e eventual conduta da ré, no âmbito da intermediação de valores – Precedentes deste E. TJSP - Recurso provido, com inversão do ônus sucumbencial.” (Apelação Cível nº [1078940-84.2022.8.26.0100](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 06/07/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência, com condenação da autora por litigância de má-fé e expedição de ofício à OAB – Irresignação da autora – Não acolhimento – Autora que, em interrogatório designado pelo douto juízo a quo, confessou que seu interesse na presente demanda não era o de questionar em juízo a celebração do contrato, mas sim de discutir os juros cobrados – Consoante o art. 393 do Código de Processo Civil, a confissão é irrevogável, salvo nas hipóteses de erro de fato ou coação, não presentes in casu - Por prejudicialidade lógica determinativa, não merecem guarida os pedidos de condenação do réu à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais – Condenação da autora por litigância de má-fé – Manutenção - Redução da multa aplicada pelo douto juízo a quo, contudo, para 1% do valor da causa – Afastamento, ainda, da penalidade de indenização à

parte contrária - Determinação de ofício à OAB, para apuração de eventuais infrações éticas cometidas pelos patronos da autora – Manutenção - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1004553-70.2021.8.26.0541](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 06/07/23).

“PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Pretensão de produção de prova oral – Descabimento – Hipótese em que a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a controvérsia que dela adveio, estão lastreadas em prova eminentemente documental – Prova oral que se revela inócua para a solução da lide – Cerceamento incorrente – **PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO** – Contratos de cessão de direito de uso de software e de implementação de processos – Autora que pretende a declaração de rescisão dos contratos celebrados com as rés, bem como a condenação das rés ao ressarcimento, em dobro, dos valores pagos – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da autora – Descabimento – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Serviços adquiridos com a finalidade de utilização na atividade comercial da autora – Ausência de responsabilidade das rés pela rescisão dos contratos – Hipótese em que a extensa e minuciosa prova pericial produzida nos autos concluiu que as requeridas cumpriram as obrigações assumidas, a despeito dos obstáculos gerados pela própria autora para a conclusão dos trabalhos – Sentença mantida – **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1105148-13.2019.8.26.0100](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 06/07/23).

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Seguro viagem – Seguradora que ressarciu ao segurado o valor da multa de 57% retida pela agência de viagens ré em razão do cancelamento da viagem – Pedido de ressarcimento do valor pago ao segurado, ou, alternativamente, de redução do valor da multa para patamar que o juiz reputasse adequado – Sentença que acolheu o pedido alternativo formulado pela autora – Insurgência da requerente – Alegação de inadmissibilidade da retenção de qualquer percentual a título de multa – Ausência de interesse recursal – Pedido formulado em sede recursal que contraria frontalmente o pedido alternativo formulado em primeiro grau de jurisdição, e acolhido na sentença recorrida – Ainda que assim não fosse, as alegações deduzidas nas razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida – **RECURSO NÃO CONHECIDO.**” (Apelação Cível nº [1020148-40.2022.8.26.0100](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 06/07/23).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil – Insurgência da associação autora – Alegação de violação ao art. 489, §1º, do CPC – Descabimento – Sentença fundamentada e que mencionou suficientemente as razões que levaram ao entendimento adotado – Ação proposta na defesa de direitos coletivos que dispensa autorização dos associados, tendo em vista a atuação da associação como substituta processual – Ilegitimidade ativa da associação autora – Ausência de representatividade adequada – Elementos dos autos que indicam a inexistência de associados a legitimar a atuação em demandas coletivas – Afastamento da condenação do autor ao pagamento de multa, décuplo das custas e honorários advocatícios em razão da falta de prova inequívoca de má-fé (artigo 18 da Lei 7.347/85) – Possibilidade de o Ministério Público assumir a titularidade da ação – Interpretação extensiva do artigo 5º, § 3º da Lei 7.347/85 em consonância com o

microssistema de defesa dos interesses coletivos – Precedente do STJ – Interesse de agir devidamente demonstrado – Processo que não se encontra em condições de imediato julgamento – Remessa dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013884-75.2020.8.26.0100](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 20/07/23).

“**PRELIMINAR** - Ilegitimidade passiva - Descabimento - Ré que tem legitimidade para responder pelo aplicativo WhatsApp, pertencente ao mesmo grupo econômico - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Relação de consumo por equiparação (art. 17, CDC) - Precedentes deste E. Tribunal - **PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA** - Sentença de procedência - Insurgência da ré quanto à reativação da conta de WhatsApp do autor - Descabimento - Ausência de comprovação de que o requerente tenha descumprido os termos de uso da plataforma digital - Violação ao direito de informação do consumidor - **RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA** - Sentença de procedência - Insurgência da ré quanto à condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral - Cabimento - Transtorno experimentado pelo requerente que não supera o mero aborrecimento – **RECURSO DA RÉ PROVIDO NESSA PARTE. MULTA COMINATÓRIA** - Possibilidade - Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial - Valor que guarda relação de proporcionalidade e razoabilidade com a obrigação - Embora o valor da multa não se mostre excessivo, revela-se razoável a redução do limite máximo para a incidência da penalidade para R\$ 10.000,00 - **RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ** - Ré que alterou a verdade dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária - Penalidade cabível - Hipótese em que a multa deve ser aplicada segundo os parâmetros do art. 81 do Código de Processo Civil - Considerando as circunstâncias do caso concreto, mormente a capacidade financeira da ré, tem-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequado para os fins colimados - **RECURSO DO AUTOR PROVIDO NESSA PARTE, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS** - A tabela de custas da Ordem dos Advogados do Brasil serve como referencial, mas a fixação da verba honorária deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Necessidade de compatibilização com as diretrizes balizadoras dos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil - **RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO NESSA PARTE.**” (Apelação Cível nº [1096383-48.2022.8.26.0100](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 20/07/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL (QUERELLA NULITATIS)** - Sentença de improcedência – Irresignação da autora - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela ré – Não acolhimento - Mérito - Inexistência de citação do terceiro ocupante do imóvel em ação de rescisão de instrumento particular de compromisso de compra e venda cumulada com reintegração de posse – Ausência do alegado vício a justificar a declaração de nulidade dos atos processuais praticados nesta outra demanda - Admissibilidade de terceiro ocupante no polo passivo da ação, à luz dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, que não implica obrigatoriedade - Hipótese de litisconsórcio passivo facultativo - Acordo verbal entre o terceiro ocupante e o adquirente originário, sem anuência ou conhecimento da vendedora, em violação ao contrato, que não pode ser imputado à ré - Impossibilidade de declaração de negócio jurídico entre as partes - Ausência de adinículos probatórios suficientes que demonstrem que a autora tenha assumido ou adimplido o pagamento

das parcelas do financiamento - Sentença mantida - Recurso não provido, com majoração da verba honorária, observado o benefício da gratuidade processual.” (Apelação Cível nº [1002848-71.2022.8.26.0292](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 20/07/23).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDAS – Arguição de excesso de execução pela cobrança de duas parcelas quando uma delas já foi quitada, com pleito de aplicação do disposto no art. 940/CC e de impenhorabilidade das suas contas correntes – Embargos parcialmente acolhidos para reconhecer o excesso de execução, mas vedar a aplicação do art. 940/CC e permitir a penhora das contas por expressa previsão legal – Insurgência por ambas as partes, as embargantes VPAR e VINCORP pretendendo a aplicação da penalidade prevista no art. 940/CC em desfavor do exequente e a UDIAÇO pretendendo o afastamento da tese de excesso de execução, porquanto, independentemente do pagamento da parcela 9, há duas parcelas pendentes de pagamento, quais sejam, a 10 e a 8 – Acolhimento apenas do apelo da UDIAÇO (exequente-embargada) – Prova produzida nos autos que realmente comprova a existência de duas parcelas das dez acordadas entre as partes sem pagamento, o que efetivamente é de conhecimento das devedoras, que sequer coligiram aos autos os comprovantes de pagamentos que efetuaram, o que era de se esperar de quem argui excesso e pretende o recebimento dobrado – Situação que impedia o reconhecimento de excesso de execução, porquanto o exequente apenas persegue o que lhe é efetivamente devido (duas parcelas) e impelia ao decreto de improcedência dos embargos, o que fica agora corrigido – Embargantes-devedoras que agiram em evidente má-fé, seja por construírem tese de que estavam sendo cobradas de quantia maior que o devido, quando é certo que sabiam ser devedoras das duas parcelas, seja porque pretendiam obter, através da presente ação, vantagem pecuniária que sabidamente não faziam jus (art. 940/CC), justificando a imposição de penalidade em seu desfavor – Multa arbitrada em 3% sobre o valor da causa – Inteligência dos artigos 80, incisos II e III e 81, CPC – Sentença reformada, para julgar improcedente os embargos à execução, com imposição de penalidade em desfavor das embargantes, que também ficam condenadas a arcar com o ônus da sucumbência, com honorários arbitrados em 15% sobre o valor do débito, já considerado o trabalho adicional realizado nesta sede recursal (art. 85, §§ 2º e 11, CPC) – Recurso das embargantes VINCORP e VPAR desprovido e provido o recurso da UDIAÇO, nos termos do presente acórdão.” (Apelação Cível nº [1007015-44.2022.8.26.0127](#), Rel. Jacob Valente, j. 31/07/23).

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Contrato empréstimo com descontos em conta corrente. Contratação não reconhecida. Ausência de prova da regularidade da contratação. Ônus da prova. Contrato inexistente. Crédito decorrente do negócio inexigível. Dano moral. Ocorrência. Ato ilícito grave que supera o mero aborrecimento. Perda do tempo útil. Quantum reparatório arbitrado em R\$ 5.000,00. Manutenção. Razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto. Juros moratórios que deveriam ser contados a partir da data do evento danoso. Inteligência do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ. Inadmissibilidade de reformatio in pejus. Manutenção da r. sentença. Imposição de multa cominatória. Possibilidade. Medida de apoio ao cumprimento da ordem judicial. Inteligência do art. 497 do CPC e do art. 84, §§ 4º e 5º, do CDC. Honorários advocatícios fixados

em 15% sobre o valor da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade, considerado o trabalho realizado até a sentença. Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002525-56.2022.8.26.0457](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 24/07/23).

“TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO CARACTERIZADA. CONTROVÉRSIA QUE RESIDE NA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS. MAJORAÇÃO DO VALOR ESTIMADO PELO JUÍZO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. Forçoso reconhecer que faz jus à majoração dos danos morais estimados em valor reduzido pelo duto juízo "a quo" (R\$ 1.000,00), mas o valor pretendido pela autora (R\$ 6.000,00) é elevado, mormente se consideradas as particularidades da situação. Deve-se ponderar que são poucas as informações constantes na petição inicial a respeito da situação vexatória que teria experimentado a Autora. Além disso, chama a atenção que a viagem era nacional, o que facilita a aquisição de novos itens, e foi ofertada pela ré uma proposta de acordo poucos dias após o ocorrido. O abalo psíquico sofrido pela autora justifica a fixação do valor da reparação do dano moral no montante de R\$ 3.000,00, porque a estabelecido em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não seja fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva. **APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.**” (Apelação Cível nº [1004304-50.2022.8.26.0003](#), Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 10/07/23).

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – constrição que recaiu sobre imóvel alienado aos apelantes – imóvel litigioso adquirido por meio de escritura pública na qual constou a existência do processo que deu azo ao cumprimento de sentença – pagamento do preço que se deu por meio de depósito junto à conta bancária do executado – conquanto a sentença executada tenha sido proferida em 09/09/2014 e os apelantes tenham adquirido o imóvel litigioso depois, em 15/07/2016, a circunstância, por si só, não tinha potencial para levar à conclusão da prática de fraude à execução – apelantes que sabiam da existência do processo e pediram que a informação fosse consignada na escritura pública de compra e venda – documentação dos autos que dá conta de que os apelantes foram diligentes, pois realizaram diversas pesquisas junto a órgãos oficiais para tomar conhecimento da existência de dívidas, protestos e ações judiciais em nome do executado – executado que era proprietário de outros dois imóveis quando alienou o imóvel litigioso aos apelantes – executado que não era insolvente quando da venda – sentença reformada – embargos acolhidos – verbas de sucumbência – apelado/embargado que opôs resistência ao insistir na penhora, alegando fraude à execução – princípio da causalidade – entendimento firmado pelo STJ – apelado que arcará com as custas e honorários advocatícios devidos ao procurador dos apelantes. **Resultado: recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1000256-50.2021.8.26.0434](#), Rel. Castro Figliolia, j. 07/07/23).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Entendimento que comporta reparo. Empréstimo e Cartão consignado. Não comprovada a validade da contratação, ainda que por meio de assinatura digital. Documentos apócrifos. Selfie, por si só, não comprova utilização de

método de biometria facial. Disparidade das informações de geolocalização. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude. Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma dobrada. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fixação em valor diverso do pretendido pelo autor. Observância da Súmula 326, do STJ. Possibilidade de compensação entre o valor creditado em conta corrente e o montante da condenação. Sentença reformada para procedência parcial da demanda, rejeitada apenas a quantia pleiteada como indenização. Recurso provido em parte maior, com sucumbência integral pelo réu.” (Apelação Cível nº [1014844-63.2022.8.26.0002](#), Rel. Cauduro Padin, j. 26/07/23).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de Indenização por danos materiais. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Autor que não atuou com as cautelas necessárias ao efetuar a arrematação de veículo em site de leilão. Golpe do leilão falso. Defeito da prestação de serviço do Banco Réu, porém, que também deve ser reconhecido no caso vertente, em que pese a desídia do autor. Regularidade da abertura da conta corrente pelo golpista perante o banco réu, de acordo com a Resolução n. 2.025/93 do Banco Central, não evidenciada em face dos dados probatórios constantes dos autos, revelando ter sido aberta unicamente para prática de ato ilícito. Hipótese de culpa concorrente configurada, cabendo ao réu, por isso, responder pelo pagamento da metade dos danos materiais sofridos pelo autor. Pedido de reparação por danos morais, porém, que não merece ser acolhido – Sentença reforma em parte – Recurso do autor parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1012984-98.2020.8.26.0001](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 31/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Desacolhimento. Preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa. Não configuração. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Prova pericial hígida. Descumprimento de prazo pelo expert que não desqualifica a perícia. Mérito. Ausência de prova de inadimplemento contratual. Pacto que prevê pagamento de comissões em intervalo percentual devidamente atendido ao longo dos anos. Prova pericial categórica. Inadimplemento parcial reconhecido pela Ré no bojo da Ação. Contrato, contudo, substancialmente adimplido. Boa-fé e função social do Contrato que implicam na proporcionalidade entre a inexecução da contraparte e o exercício da exceção. Avença que deve ser mantida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008506-22.2018.8.26.0032](#), Rel. Penna Machado, j. 31/07/23).

“**RECURSO DE APELAÇÃO.** AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA NA ZONA PRIMÁRIA E ARMAZENAGEM. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELO DO AUTOR QUE ATRIBUI O CUSTO DE POSTERGADA À RÉ. PARALISAÇÃO DOS CAMINHONEIROS, MOVIMENTO GREVISTA DE GRANDE REPERCUSSÃO QUE, NO ENTANTO, NÃO PODE SER CONSIDERADO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - VALORES PAGOS PELA RÉ AO

OPERADOR PORTUÁRIO, SENDO LÍCITO O REPASSE DA COBRANÇA AO AUTOR, POR FIGURAR COMO IMPORTADOR DA CARGA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003002-55.2022.8.26.0562](#), Rel. César Zalaf, j. 31/07/23).

“**APELAÇÃO** – Ação de cobrança – Procedência - Chamamento ao processo – Inadmissibilidade - Ausência de solidariedade entre a ré e o consorciado - Cessão de cota de consórcio cancelada – Desnecessidade de anuência da administradora do consórcio para a validade da cessão por se tratar de cota cancelada por exclusão do consorciado do grupo – Cessão que implica apenas na transferência de direitos e não de obrigações mútuas que possam prejudicar os interesses do grupo e da administradora de consórcio – Notificação da instituição financeira acerca da cessão de direitos, nos termos do art. 290 do Código Civil devidamente realizada – Devolução integral dos valores pagos pelo consorciado – Descabimento – Desconto referente à taxa de administração e seguro que é permitido - Encargos destinados a cobrir os custos da administradora com a efetiva prestação de serviços – Abusividade, no entanto, da cláusula que estipula multa a título de "cláusula penal" – Correção do valor pago pela ré que deverá ser verificado em sede de liquidação de sentença - Sentença mantida – Recursos improvidos, com observação.” (Apelação Cível nº [1010673-18.2022.8.26.0405](#), Rel. Thiago da Siqueira, j. 31/07/23).

“**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** – Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo – Multa por excesso de "chargeback" – Sentença de improcedência – Ilegitimidade passiva alegada pela ré em contrarrazões afastada – Retenção de valores sob a alegação de fraude – Abusividade da cláusula de "chargeback" evidenciada – Operadora que não comprova ter a autora concorrido para a prática dos atos ilícitos – Risco do negócio inerente a sua atividade – Desequilíbrio contratual evidente – Relações negociais que devem ser pautadas nos princípios da boa-fé objetiva e da segurança – Precedentes – Sentença reformada para julgar a ação procedente – Recurso das autoras provido.” (Apelação Cível nº [1088596-36.2020.8.26.0100](#), Rel. Thiago da Siqueira, j. 31/07/23).

“**RECURSO DE APELAÇÃO**. EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM IMÓVEL. EMBARGANTE CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS COM O EXECUTADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE A DÍVIDA CONTRAÍDA REVERTEU EM FAVOR DA FAMÍLIA. EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O CONTRÁRIO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ANTES DA AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS CONSTRITOS. PRECEDENTES. PENHORA QUE, NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL, SE JUSTIFICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 851 E 874, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014688-27.2022.8.26.0309](#), Rel. César Zalaf, j. 31/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL**. Ação Indenizatória – Contratos Bancários – Roubo de celular – Transferência de valores realizada por criminosos – Sentença de Procedência – Manutenção – Preliminar – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Inocorrência – Transferências realizadas via plataforma digital do Réu em razão de previa relação comercial havida entre as Partes – Liame subjetivo entre a conduta danosa e atividade empresarial do Réu verificada – Mérito - Inversão do ônus probatório

– Possibilidade – Hipossuficiência econômica constatada – Aplicação do artigo 6º, inciso "VIII", do CDC - Transferência de valores extremamente vultuosos com o uso da plataforma da Ré - Operação que destoava de forma abrupta do perfil da Requerente, realizada em curto lapso temporal e em favor de beneficiário não cadastrado – Apelada que realiza as diligências necessárias e impugna, exclusivamente, as despesas destoantes – Crime informado em 02 (duas) horas – Período adequado, diante da situação dos fatos - Hipótese de fraude verificada no âmbito de atuação do Banco Requerido – Responsabilidade configurada – Aplicação dos termos do artigo 14, "caput", do CDC e das súmulas nº 297 e 479 do E. STJ – Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros – Não configuração – Atuação omissiva culposa do Réu - Operações realizadas em valores vultuosos, em completa disparidade ao perfil consumidor da Apelada - Precedentes – Danos morais – Caracterização – Manutenção da conduta sequer cessada após oposição da Requerente – Retenção de valores por período muito superior a um ano – Quantia que representa a "economia de uma vida" – Dano que se estende em diversos aspectos da vida financeira da Autora - Indenização fixada no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) – Pertinência do valor, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e as especificidades do caso concreto, com a transferência de valores extremamente vultuosos. Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003035-70.2022.8.26.0004](#), Rel. Penna Machado, j. 31/07/23).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO.** Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. **1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação.** Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito. **2. Contratos de adesão são lícitos**, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação. Calculadora do cidadão que não se presta para recalcular o valor das prestações, tratando-se de ferramenta que não contempla diversas peculiaridades do contrato. **2. Tarifa de registro de contrato.** Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos. **3. Tarifa de avaliação do bem.** Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp nº 1.578.553). **4. Seguro prestamista.** Instituição financeira que não demonstrou ter oportunizado à parte autora a livre escolha de seguradora de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do STJ (REsp nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP). **5. Indébito. Restituição** Dobro. Restituição em dobro. Cabimento. Má-fé caracterizada, diante da cobrança de serviço que não foi prestado. Precedente do STJ (EAREsp nº 676.608/RS). Inovação recursal quanto ao pedido de restituição de IOF que não foi veiculado na petição inicial. **6. Sentença reformada**, para determinar a restituição em dobro da tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), decotando-se tais encargos do custo efetivo total. Sucumbência recíproca. **Recurso parcialmente provido na parte conhecida.**” (Apelação Cível nº [1014356-27.2022.8.26.0320](#), Rel. Elói Estevão Trolly, j. 03/07/23).

“**OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS** – Prestação de serviços – Bloqueio de conta em plataforma de comércio eletrônico – IFood – Suspensão que se

mostrou legítima – Ocorrência de inúmeras reclamações listadas em sistema – Entregas não realizadas ou canceladas sem justificativa – Reiteração – Comportamento inadequado que quebra expressamente os termos e condições de atividade – Manutenção da segurança, licitude e credibilidade da plataforma, além da qualidade e avaliação dos serviços de entrega prestados – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1033837-70.2022.8.26.0224](#), Rel. Vicentini Barroso, j. 11/07/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA – Empréstimo consignado - R. sentença de procedência, declarando a inexigibilidade do débito, com restituição dos descontos indevidos e danos morais - Recursos do réu e do autor. RECURSO DO RÉU – Preliminar de cerceamento de defesa – Não acolhimento – Réu que requereu expedição de ofício com os mesmos dados anteriormente informados ao Banco Santander – Conjunto probatório nos autos suficiente para o deslinde da demanda – Preliminar afastada – Mérito - Alegação de regularidade da contratação, pretendendo ser afastada a restituição e os danos morais – Possibilidade – Réu que apresenta nos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, bem como a comprovação de TED realizada em favor da parte autora – Autora que não realiza qualquer impugnação do contrato nem ao menos da transferência realizada – Ausência de réplica – Instada em produção de provas, a parte autora somente reiterou a inversão do ônus da prova e requereu o julgamento antecipado da lide – Ausência de impugnação específica aos documentos colacionados ao feito - Negócio jurídico válido e eficaz – Ofício respondido pelo Banco Santander (destinatário da quantia do empréstimo em nome da parte autora), informando que não localizou a conta bancária – Incongruência que poderia ter sido sanada pela parte autora com a simples apresentação do extrato bancário daquela Instituição Financeira, porém, sequer se insurgiu com relação ao contrato e ao depósito realizado – Contrato que prevê a autorização do autor dos descontos em seu benefício – Descontos devidos – Restituição e indenização por danos morais afastadas – Precedente desta E. Câmara - Disciplina de sucumbência alterada - Sentença reformada – Recurso provido. RECURSO DO AUTOR – Pedido de justiça gratuita que restou prejudicado, uma vez que já houve concessão das benesses em primeiro grau - Pretensão na restituição em dobro e danos morais – Prejudicialidade – Diante do julgamento do recurso do réu, a restituição e os danos morais foram afastados, motivo pelo qual resta prejudicada a pretensão recursal do autor, não merecendo ser conhecido o recurso – Recurso não conhecido. DISPOSITIVO – Recurso do réu provido e Recurso do autor não conhecido.” (Apelação Cível nº [1002664-58.2022.8.26.0408](#), Rel. Achile Alesina, j. 18/07/23).

“CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autora que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Improcedência – Apelo da Autora - Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ – As instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – JUROS – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto nº 22.626/33, de acordo com a Súmula 596, STF, mas pela a Lei nº 4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional foi incumbido de formular a política de moeda e crédito bem como limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de remuneração, restando o referido Decreto revogado quanto às instituições financeiras – A taxa de juros cobrada pela instituição financeira apelada mostra-se consoante à taxa média de mercado nas operações da espécie (divulgada pelo BACEN), percentual que deve prevalecer, em respeito à liberdade de contratar, não podendo ser considerado abusivo. Tabela Price – Licitude - Em relação à Tarifa de Cadastro inexistente

irregularidade, quando se tratar da primeira cobrança, como no caso dos autos – Tarifa de Registro de Contrato – Ausência de comprovação do registro no órgão de trânsito – Abusividade configurada – Seguro – Direcionamento do cliente a uma seguradora determinada pelo réu. Abusividade da cláusula contratual que prevê o pagamento de seguro reconhecida e venda casada configurada – Prática ilegal – Inteligência do art. 39, I, do CDC – IOF possui natureza tributária e seu pagamento a propiciar a devida arrecadação é responsabilidade daquele que toma o crédito - Licitude na cobrança - Valores que deverão ser restituídos de forma simples, com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação, autorizando-se a compensação de débitos entre autora e instituição ré – Sentença parcialmente reformada – Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1076194-52.2022.8.26.0002](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 19/07/23).

“AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Cobrança por meio da plataforma denominada "Acordo Certo" - Incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I do CC - Lapso temporal decorrido - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Ainda que a dívida exista e, se paga voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - A prescrição implica na impossibilidade de exigência por meio judicial ou administrativo, uma vez que tal pretensão deixou de ser oportunamente exercida (art. 189 do CC), não passando de uma mera obrigação natural - Precedentes - Inteligência do Enunciado nº 11, da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste Tribunal de Justiça - Honorários advocatícios - Irrisório o proveito econômico obtido pelo apelante, de modo a justificar a fixação da verba honorária por apreciação equitativa - Recurso provido para declarar a inexigibilidade do débito prescrito, devendo a parte recorrida se abster de atos de cobrança judiciais e extrajudiciais, e condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e verba honorária fixada no valor de R\$ 2.000,00.” (Apelação Cível nº [1013515-08.2022.8.26.0037](#), Rel. Mendes Pereira, j. 28/07/23).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - cerceamento de defesa não configurado - autora e rés herdeiras do proprietário do imóvel - rés permaneceram ocupando parte do bem - autora reconhece que a outra parte da área se encontra desocupada - ausência de interesse de agir na modalidade necessidade - extinção do feito, sem apreciação do mérito, em relação ao pedido que abrange a área desocupada - área remanescente ocupada pelas rés, também herdeiras, que sustentam como tese de defesa a usucapião - possibilidade - Súmula nº 237 do Supremo Tribunal Federal - requisitos que restam configurados de acordo com o que se infere dos fatos narrados pela autora - evidente ausência de comodato - posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem por mais de 20 (vinte) anos - ação julgada improcedente em relação à área ocupada pelas rés - recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº [1001278-46.2021.8.26.0434](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 11/07/23).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE

MOSTRARAM SUFICIENTES PARA ADEQUADO DESLINDE DA DEMANDADA - PRELIMINAR REPELIDA – CORRETA APRECIACÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE A SEGURANÇA - IMPERATIVA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS VALORES RELATIVOS AS TRANSAÇÕES CELEBRADAS INDEVIDAMENTE EM NOME DA AUTORA, NOS MOLDES EM QUE DETERMINADO PELO JUÍZO - ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIACÃO PORMENORIZADA DA R. DECISÃO QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1º GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1016989-08.2022.8.26.0224](#), Rel. Simões Vergueiro, j. 25/07/23).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO** – Cerceamento de defesa não configurado – Legitimidade passiva da corré integrante da cadeia de consumo corretamente reconhecida – "Golpe do motoboy" – Lançamentos questionados pela titular do cartão – Operações que fogem do perfil diário de consumo da correntista – Falha na prestação do serviço de segurança dos réus, que não acionaram o bloqueio preventivo das transações – Responsabilidade objetiva – Aplicação do Enunciado 13 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal – Observância, contudo, da culpa concorrente da autora – Plástico entregue a terceiro após contato telefônico com fraudador se passando por funcionário do Banco – Imprudência da correntista, não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais – Pedido declaratório reduzido à metade em razão da concorrência de culpas – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Todavia, o valor pleiteado também deve ser reduzido pela metade – Recursos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1004000-47.2021.8.26.0533](#), Rel. Souza Lopes, j. 26/06/23).

“**APELAÇÃO** – Ação revisional de contrato – Contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo – Sentença de parcial procedência que declara a abusividade das tarifas de avaliação e registro, além do seguro com recálculo de IOF – Recurso do réu – Alegação de que a sentença é extra petita porque não houve pedido de recálculo de IOF – Inocorrência – Recálculo que se mostra devido - Tarifas bancárias (c registro e avaliação – Apreciação da matéria à luz dos REsp. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo – Legalidade reconhecida – Seguro - Venda casada configurada - Devolução de valor cobrado devida de Recurso provido em parte apenas para afastar da condenação a determinação de devolução dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação e registro.” (Apelação Cível nº [1011486-93.2022.8.26.0292](#), Rel. Irineu Fava, j. 07/07/23).

“**REVISIONAL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.** Cobranças permitidas desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança dos encargos. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). **SEGURO.** Para a caracterização ou não da venda casada, deve ser demonstrada a natureza eletiva da contratação, tanto na liberdade de contratar da cobertura securitária quanto na liberdade de escolher o outro contratante. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior

Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp 1.639.320/SP). Ausência de elementos caracterizadores da natureza eletiva da contratação. Venda casada configurada na hipótese. Restituição do prêmio de forma simples ao demandante, por ausência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira, permitida a compensação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000011-80.2023.8.26.0333](#), Rel. Afonso Bráz, j. 11/07/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL** - Pleito para levantamento proporcional de valores cabentes à exequente – Possibilidade – Inexistência de medida restritiva com relação ao poupador – Levantamento, contudo, que se dará apenas nos autos do inventário da falecida poupadora, uma vez que valores pertencentes a espólio somente podem ter seu destino definido no juízo universal. Recurso provido, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2187709-47.2023.8.26.0000](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 31/07/23).

“**APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAL. 1. OBJETO RECURSAL.** Insurge-se à autora em relação à sentença que não reconheceu o dano moral por ela sofrido e condenou a requeiro ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 7.000,00. **2. DANO MATERIAL.** Extravio temporário da bagagem. Restou devidamente comprovado os gastos extras que a autora teve em razão do extravio da bagagem. Incidência da Convenção de Montreal, conforme TEMA 210 do C. STF. Condenação da ré a indenizar autora, pelo dano material sofrido, a 578,60 Direitos Especiais de Saque, na cotação definida pelo Fundo Monetário Internacional na data deste julgamento, com incidência, a partir daí, de correção monetária até o efetivo pagamento, com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. **3. DANO MORAL.** Caracterização, diante dos aborrecimentos, frustrações e angústia em viagem ao exterior. Incidência do CDC, conforme RE 636.331 do C. STF. Majoração do valor da reparação a esse título de R\$ 7.000,00 para R\$ 10.000,00, com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. **4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1097534-49.2022.8.26.0100](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 31/07/23).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO DE COBRANÇA** – Alegação de que o mecanismo de segurança "chargeback" deveria ter sido utilizado para evitar os prejuízos - Inovação recursal - Matéria não suscitada em primeiro grau de jurisdição e que não pode ser conhecida, sob pena de ofensa ao artigo 336, do CPC e de supressão de instância – Recurso não conhecido nesse ponto. Pretensão de ressarcimento de valores – Ação regressiva – Uso de cartão de crédito roubado e transferências via PIX – Instituição financeira que pretende o reembolso de parte da quantia a que foi condenada em virtude de ação indenizatória ajuizada por sua cliente, vítima do evento danoso – Imputação de responsabilidade pela ocorrência da fraude à empresa intermediadora do pagamento (PagSeguro) – CDC – Não incidência – Ausência da condição de destinatário final – Artigo 2º, CDC – Condição das partes, ambas integrantes da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor – Alegação do autor de que as transações ocorreram em decorrência de falha nos serviços prestados pela empresa ré –

Não reconhecimento – Autor que não se desincumbiu do ônus de fato constitutivo do direito (artigo 373, I, do CPC) – Atuação da empresa ré limitada à intermediação de pagamento de título em ambiente virtual – Reversão de valores em proveito da ré não comprovada – Ausência de prova da efetiva participação ou colaboração da empresa intermediadora de pagamentos nas transações perpetradas por terceiros – Atos praticados por terceiros que ocorreram fora do âmbito de atuação da empresa ré – Responsabilidade objetiva do fornecedor (intermediadora do pagamento) – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor – Relação de causa e efeito – Não reconhecimento – Liame entre a conduta da ré e o resultado experimentado pela cliente do banco autor, como pressuposto necessário da pretendida restituição, via ação regressiva, dos valores da condenação imposta à instituição financeira – Não reconhecimento – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Inocorrência de 'fortuito interno' – Reconhecimento – Evento danoso por ação estranha à atividade da empresa ré – Ausência de falha na prestação de serviços – Ação regressiva improcedente - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Apelação Cível nº [1013792-05.2022.8.26.0011](#), Rel. Henrique Rodrigo Clavísio, j. 17/07/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços transporte de mercadorias – Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa autora – Descumprimento das regras de gerenciamento de risco estabelecidas na apólice de seguro – Não constava que o caminhão da apelante faria uma parada no depósito onde ocorreu o roubo, cujo local sequer foi previamente relacionado na apólice, com a comprovação das proteções constantes no item Medidas Obrigatórias de Gerenciamento de Risco ("CIRCUITO FECHADO DE TV – CFTV" e "CONTROLE DE ACESSO") – A filmagem constante nos autos está incompleta, pois mostra parcialmente o interior do depósito de mercadorias, não contempla imagens do controle de acesso, evidenciando violação às regras de gerenciamento de risco – Obrigação de atuar de acordo com o previsto na apólice que é da empresa de transporte, sob risco de responder pela ocorrência do sinistro – A responsabilidade da apelante era assegurar o transporte das mercadorias de maneira incólume, desde a retirada até o local de entrega, nos termos do artigo 749 e 750 do Código Civil – Apenas não responderia pelos eventos previsíveis e atinentes ao negócio jurídico em tela, caso tivesse comprovado que mesmo adotadas todas as medidas de segurança pactuadas e pertinentes, não pôde evitar o sinistro – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002412-89.2021.8.26.0602](#), Rel. Helio Faria, j. 23/07/23).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Sentença que acolheu o pedido formulado pelos autores a fim de consolidar o débito no montante apontado na inicial, extinguindo o processo em virtude do depósito judicial integral realizado pelo executado. NULIDADE DA CITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. Não reconhecimento. Natureza de incidente processual que requer somente intimação do devedor. Artigo 509, § 2º c/c art. 515, I e art. 523, do CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA – Alegação do réu de ilegitimidade ativa do poupador. INADMISSIBILIDADE: O poupador não precisa comprovar que era associado ao IDEC para promover a execução individual da sentença proferida na ação coletiva. REsp 1391198/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão do réu de incidência dos índices da caderneta de poupança. DESCABIMENTO: A correção monetária deve ocorrer pelos índices da

Tabela Prática desta Eg. Corte, que melhor representa a realidade inflacionária no período. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – Alegação do banco. INADMISSIBILIDADE: O banco apelante não demonstrou efetivamente a existência de efetivo erro de cálculo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão do banco de afastamento dessa verba. DESCABIMENTO: Cabível a fixação dessa verba em benefício da parte credora em razão do disposto no art. 827 do atual CPC (art. 652-A do CPC/73) e do princípio da causalidade. Condenação não imposta somente em razão da rejeição da impugnação (Súmula 519 do STJ). JUROS MORATÓRIOS – Discussão sobre o termo inicial e índices. INADMISSIBILIDADE: Os juros moratórios incidem desde a data da citação do banco na fase de conhecimento e não da citação na liquidação/execução da sentença. REsp 1370899/SP. Juros moratórios que incidem no percentual de 6% a.a. desde a data da citação na ação civil pública até a data da entrada em vigor do novo Código Civil, e depois à proporção de 12% ao ano (art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º do CTN). JUROS REMUNERATÓRIOS. Pretensão do banco de afastamento. ADMISSIBILIDADE: Descabida a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, inexistindo condenação expressa. Possibilidade de, quando cabível, ajuizamento de ação individual de conhecimento. Art. 1.036 do CPC – REsp n. 1.392.245. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003807-24.2018.8.26.0408](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 28/07/23).

“**APELAÇÃO** - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE - RECURSO DA PARTE RÉ, COM ADESIVO DA AUTORA. 1. RESPONSABILIDADE - Direito do consumidor - Inversão do ônus da prova - Responsabilidade objetiva da fornecedora - Instituição bancária não trouxe prova convincente a infirmar a versão da autora - Inarredável conclusão quanto à prática de vício de vontade na contratação, configurado na atuação maliciosa do correspondente bancário, que decerto buscava potencializar seus ganhos com comissões recebidas do banco, ao induzir a autora a uma contratação não desejada - Intermediário é integrante da cadeia de fornecimento - Instituição bancária deve responder pela fraude - Parte autora demonstrou boa-fé em sua conduta, inclusive depositando imediatamente nos autos o valor indevidamente recebido, do qual não usufruiu - Eventual questionamento, pela instituição bancária, acerca de culpa do correspondente bancário deverá ser objeto de apuração em ação regressiva (artigo 88 do CDC). 2. REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Restituição das partes ao estado anterior - Restituição deve ocorrer de forma simples, eis que não houve má-fé por parte da instituição bancária - Juros de mora devem correr a partir de cada evento danoso, por se tratar de dano decorrente de relação extracontratual (Súmula 54 do STJ). 3. DANOS MORAIS - Efetiva ocorrência, dadas as peculiaridades do caso concreto - Autora teve seus dados bancários violados e utilizados por terceiros que, agindo em dolo (artigos 145 do Código Civil), a manipularam com técnicas de convencimento e engenharia social, com a promessa de que estaria contratando uma "carteirinha do idoso", tendo firmado, contra sua real vontade, um empréstimo junto à instituição bancária do qual não necessitava - Situação retratada se mostrou gravosa o suficiente para causar danos de natureza extrapatrimonial à autora e violar seus direitos da personalidade, inclusive porque colocou em dúvida a reputação e a credibilidade da consumidora - Demanda ajuizada em curto intervalo de tempo após o início dos descontos, que ocorreram sobre verba alimentar destinada a pessoa idosa - Condenação mantida, afigurando-se justo o patamar arbitrado em primeiro grau (R\$ 5.000,00) - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Juros de mora a serem contados desde o evento danoso (data da contratação). 4. SUCUMBÊNCIA - Honorários

fixados em patamar insuficiente para remunerar o patrono da autora pelo trabalho desempenhado - Arbitramento em R\$ 1.800,00, por equidade, em atenção ao contido quanto à matéria no CPC. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO; RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1074296-04.2022.8.26.0002](#), Rel. Sergio Gomes, j. 31/07/23).

“**APELAÇÃO.** "Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição" – SIC. Insurgência autoral contra a r. sentença de Primeiro Grau. Procuração digital sem assinatura válida. Determinação de regularização da representação com a juntada de procuração contendo assinatura física ou autenticada por meio de certificado digital. Cumprimento de exortação do Processo Digital nº 2021/00100891 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Não cumprimento do comando. PLATAFORMAS DE ASSINATURA ONLINE QUE SÃO INÓCUAS PARA CONFERIR A AUTENTICIDADE EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO. Impossibilidade de utilização das ferramentas "Clicksign", "Autentique", "Zapsign", "D4Sign", dentre outras congêneres. Necessário o credenciamento pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). Aplicação concreta do disposto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal 11.419/2006. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular DO PROCESSO. Matéria de ordem pública e cognoscível ex officio em qualquer grau antes do trânsito em julgado. Parte que deixou de atender à determinação de suprimento do vício. Inteligência do art. 485, inciso IV, § 3º, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido pela ausência de capacidade postulatória. Reconhecimento da invalidade da procuração outorgada. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (Apelação Cível nº [1002731-59.2022.8.26.0008](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 31/07/23).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÕES – Ação de cobrança – Sentença de rejeição do pedido. 1. Sentença** – Ausência de fundamentação adequada. Nulidade que se proclama, de ofício. Solucionado o litígio, de pronto, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC. **2. Prescrição** – Inocorrência. Hipótese em que se discute obrigação oriunda de contrato. Aplicável o prazo prescricional geral para as ações pessoais, de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. Precedentes do STJ. Prazo não transcorrido, a se considerar a interrupção verificada em razão da propositura da ação de execução antecedente, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73, então em vigor. **3. Impugnação ao valor da causa** – Objeção igualmente inconsistente. Valor atribuído à causa que, acertadamente, corresponde à expressão econômica do litígio. Sem relevo, por tal prisma, a circunstância de os autores terem ou não direito ao quanto reclamado. **4. Mérito** – Incontroverso que os autores assumiram a obrigação de pagamento de metade do custo correspondente à fiança bancária que garantiria o contrato celebrado entre as partes. Ausência de prova da alegação segundo a qual os autores foram levados a acreditar pela ré que o custo da fiança seria menor que o verdadeiramente contratado. Troca de mensagens entre as partes, pelo contrário, não deixando dúvida de que os autores tiveram inequívoco conhecimento daquele custo em momento oportuno, permanecendo silentes mesmo após ter a ré descontado o valor correspondente à participação dos primeiros quando do pagamento da primeira parcela do preço do contrato. Autores que só vieram a se insurgir a respeito da questão quase quatro anos após tal pagamento. Inadmissível, diante desse cenário, dar atendimento à pretensão dos autores. Caso em que se tem por caracterizado, no mínimo, o fenômeno da "supressio". **Invalidaram a sentença, de ofício, e, nos termos do art. 1013, § 3º, IV, do CPC,**

apreciaram o litígio de pronto, julgando improcedente a demanda, prejudicado o exame do mérito recursal.” (Apelação Cível nº [1086880-08.2019.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 10/07/23).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CARTÃO DE CRÉDITO** – Ação de indenização por dano material – Estorno de operações realizadas com cartão de crédito via "chargeback" em razão de possível fraude no valor total de R\$24.968,12 – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Incidência da teoria finalista mitigada nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva - Venda realizada pela internet com a efetiva entrega da mercadoria e comprovação do recebimento pelo suposto comprador – Obtida a autorização para efetivação das operações com a ré, não se admite posterior retenção do pagamento com base em alegação de fraude - Aplicação da teoria do risco da atividade empresarial – Inexistência de qualquer conduta omissiva, negligente ou imprudente por parte da autora, que verificou a idoneidade dos dados pessoais do comprador antes de dar início à fase de pagamento - Procedência do pleito indenizatório decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1019256-37.2022.8.26.0196](#), Rel. Correia Lima, j. 08/07/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL**. Transporte coletivo. Assalto a ônibus durante viagem em rodovia, com arma de fogo. Roubo de bens de passageiros. Sentença de procedência. Recurso da ré. Segurança pública. Responsabilidade do Estado. Fortuito externo caracterizado, a excluir a responsabilidade da empresa ré. Fato estranho ao contrato de transporte. Jurisprudência do E. STJ consolidada sobre o tema. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1008915-29.2021.8.26.0602](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 13/07/23).

“**AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS**. Honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo réu. Valor da causa não elevado. Necessidade de arbitramento segundo o critério da equidade, considerando-se os trabalhos exercidos pelo causídico. Ausência de obrigatoriedade de aplicação da tabela de classe profissional, a qual constitui recomendação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, a fim de nortear a cobrança de honorários contratuais, a serem convencionados entre advogado e cliente. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1007360-71.2022.8.26.0624](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 20/07/23).

“**CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL** - Transporte Aéreo - Cancelamento de passagens aéreas internacionais em razão da pandemia da Covid-19 - Condenação da ré a restituir aos autores os valores que destes recebeu - Coisa julgada em relação à responsabilidade da apelante ao reembolso dos valores pagos pelas passagens, pois não apelou deste tópico da sentença – Recurso da ré buscando o abatimento da multa contratual e o afastamento ou redução do dano moral - É fato público e notório que a circulação de pessoas em aeroportos foi restringida a partir da segunda quinzena de março de 2020, em razão da pandemia da Covid-19, para evitar a disseminação do vírus - Em tal situação não estava o transporte contratado pelos autores, cujo embarque havia sido programado para o dia 07-02-2020 e retorno para 19-02-2020, dentro do

período crítico daquele surto, inexistindo prova de paralização dos aeroportos na data da viagem programada – Inaplicabilidade da Lei nº 14.034/2020 ao período contratado - Dano moral – Descabimento - Nexo de causalidade não configurado – Afastamento da indenização por dano moral - Sentença reformada neste ponto – Multa contratual – Inadmissibilidade – Possibilidade de cobrança não fundamentada pela ré, que não juntou o contrato, tampouco mencionou a cláusula contratual que respaldaria sua incidência - Redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, diante da sucumbência recíproca de ambas - Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1137433-88.2021.8.26.0100](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 24/07/23).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Extravio temporário de bagagem em voo internacional. Bagagem que só foi devolvida depois da viagem. Demanda proposta por consumidor contra a companhia aérea responsável pelo transporte internacional. Sentença que julgou o pedido procedente em parte para condenar a empresa demandada ao pagamento de R\$ 6.000,00 a título de prejuízo moral. Requerida condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Apelo exclusivo do autor pleiteando a majoração do quantum indenizatório de R\$ 6.000,00 para R\$ 20.000,00. Sem razão. O montante de R\$ 6.000,00 é capaz de reparar o prejuízo moral causado pelo extravio temporário da bagagem, mesmo considerando que esta somente foi devolvida após o término da viagem. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais não fixados. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1091879- 96.2022.8.26.0100](#), Rel. Roberto Maia, j. 25/07/23).

“DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL - Reconhecimento de que a causa necessária, eficiente e exclusiva para as operações impugnadas na inicial efetuadas com o cartão de crédito da parte autora em questão, não tem como fato gerador em defeito de serviço do banco réu, mas sim na culpa exclusiva da parte autora, configurada pelo acesso a seu cartão de crédito e seus dados de segurança bancários a amiga próxima – Destarte, como a culpa exclusiva do consumidor autor constitui causa de exclusão de responsabilidade, por fato exclusivo da vítima (CC, art. 945; CDC, arts. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, III), uma vez que elimina o nexo de causalidade em relação à parte ré, requisito este indispensável para o acolhimento dos pedidos formulados, pela parte autora, de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou a ação improcedente. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1020594-49.2022.8.26.0001](#), Rel. Rebello Pinho, j. 28/07/23).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento de confissão de dívida vinculada a nota promissória. Operações no mercado de investimento. Procedência. Título executivo extrajudicial declarado nulo. Inconformismo da embargada. - Preliminares rejeitadas. Cerceamento de defesa. Prova literal e perícia são suficientes para o convencimento do juízo. Desnecessária a dilação probatória. Inteligência do artigo 355, I, do CPC/2015. Nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte. Decisão judicial não é peça acadêmica ou doutrinária, e nem se presta a responder a todos os argumentos da parte. Ausência de recurso contra o encerramento da instrução processual e homologação do laudo pericial. Preclusão.

Embargada deveria ter comprovado a existência das operações no mercado financeiro, ônus do qual não se desincumbiu. Inteligência do artigo 373, II, do CPC/2015. - Mérito. Possibilidade de discussão da 'causa debendi', quando o devedor alega ter havido simulação de investimentos, os quais deram origem ao débito e à confissão de dívida que lastreiam a execução. Nota promissória vinculada a negócio jurídico perde a autonomia. Laudo pericial concluiu que os ativos financeiros do embargante não foram destinados a aplicações financeiras. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [0177529-17.2011.8.26.0100](#), Rel. Paulo Alcides, j. 10/07/23).

“**CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO**. Parcial procedência. Quitação em parte da obrigação prevista no contrato e reconhecimento da existência de saldo residual. Inconformismo da autora. Pretensão de abatimento do preço na última parcela de aquisição do imóvel objeto da ação por conta de contrato de locação assinado entre o vendedor (locador) e o usufrutuário da compradora (locatário). Recusa ao recebimento do pagamento final justificada, pois diverso do que foi ajustado pelas partes. Inteligência do artigo 335, I, do Código Civil. Obrigações decorrentes do instrumento de venda e compra e de locação são independentes e autônomas, e não estão vinculadas e condicionadas aos pagamentos convencionados em cada um dos contratos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1029709-80.2021.8.26.0114](#), Rel. Paulo Alcides, j. 10/07/23).

“**APELAÇÃO**. Ação de cobrança. Investimento para abertura de restaurante "Paris 6" em Miami. Incompetência absoluta da Justiça brasileira para o julgamento do caso. Ação extinta sem resolução do mérito. Mantida r. sentença. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1028573-56.2022.8.26.0100](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 10/07/23).

“**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER**. NULIDADE ABSOLUTA – Preliminar acolhida – Sentença proferida com decreto de extinção da reconvenção, sem julgamento do mérito, após julgamento de agravo de instrumento que já havia determinado o seu processamento – Ausência de comunicação pelos réus-reconvintes da interposição do agravo - Comunicação que, em se tratando de autos digitais, é facultativa - Inteligência do art. 1.018, § 2º do CPC - Juízo "a quo", ademais, que fora comunicado sobre a existência do agravo de instrumento nos autos do cumprimento provisório da decisão recorrida, antes da prolação da sentença no processo principal - Sentença anulada – RECURSO DOS RÉUS-RECONVINTES PROVIDO; PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES-RECONVINDOS, BEM COMO, O RECURSO ADESIVO.” (Apelação Cível nº [1017531-68.2017.8.26.0008](#), Rel. Fábio Podestá, j. 10/07/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – RECURSO DE TODAS AS PARTES** – Inadmissibilidade recursal do recurso do autor por deserção – Preparo recolhido a menor - Ausência de complementação, mesmo após concessão de prazo para tanto – Passageiro que sofreu lesões no interior de coletivo em decorrência de acidente de trânsito – Culpa exclusiva/concorrente da vítima não configurada – Responsabilidade objetiva da concessionária que deve ser reconhecida, por aplicação dos artigos 6º, I, 14, e 22 do CDC; e 734 do CC – Inobservância do dever de garantir a segurança pessoal – Danos morais in re ipsa – Quantum fixado na r. sentença que deve ser reduzido considerando as especificidades do caso concreto – Valor fixado em R\$ 100.000,00 - Pensão - Hipótese do autos que não autoriza o pensionamento -

Elementos de prova indicam que o autor, apesar das sequelas do acidente, exerce plenamente sua profissão - Inaplicabilidade do art. 950 do CC - Danos materiais que devem ser indenizados, pois guardam relação direta com o acidente – Taxa SELIC – Inaplicabilidade para atualização de débitos judiciais – Liquidação extrajudicial da seguradora que não interfere no julgamento, ao menos neste momento processual, haja vista que o feito ainda está na fase de conhecimento – Precedente do C. STJ – Correção monetária e juros de mora – Decretação não afastando a incidência de atualização monetária sobre os débitos de responsabilidade da massa, porquanto a correção monetária não representa acréscimo, mas mera recomposição destinada a restaurar o poder aquisitivo do capital – Precedentes do C. STJ – Possível, ainda, a contagem dos juros de mora de responsabilidade da ré/denunciante (segurada), naturalmente respeitados os limites da apólice – Juros de mora de responsabilidade direta da seguradora, vencidos posteriormente à data da decretação da liquidação, impondo a incidência conforme disciplina prevista no art. 124, "caput", da Lei 11.101/05 – Sucumbência recíproca - Art. 86 do CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS OS DAS RÉS.” (Apelação Cível nº [0065460-97.2011.8.26.0114](#), Rel. Fábio Podestá, j. 24/07/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de necessário processamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição. A afirmada irregularidade da agravada junto à Receita Federal é matéria que já foi objeto de apreciação no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 2047757-53.2023.8.26.0000. Oferta de seguro garantia, cuja apólice corresponde ao valor atualizado do débito, acrescido de 30%. Cabimento. Inteligência do art. 835, §2º, do CPC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2055551-28.2023.8.26.0000](#), Rel. Fábio Podestá, j. 24/07/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica deferido. Preenchimento dos pressupostos legais específicos para o deferimento da medida (art. 50 do Código Civil). Demonstrado nos autos fatos "com o propósito de", que é dolo. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2032440-15.2023.8.26.0000](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 24/07/23).

“APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência – Transferências indevidas verificadas junto à conta corrente do autor, levadas a efeito um dia após os representantes da instituição financeira ré comparecerem na sede da empresa, para atualização de sistema e implementação de aplicativo de pagamento on line – Responsabilidade objetiva do banco requerido pelos serviços prestados – Aplicação da teoria do risco profissional – Ressarcimento dos valores indevidamente debitados da conta bancária bem determinado - Falha na prestação do serviço configurada – Dano moral – Caracterização – Atuação negligente do réu que aumentou o prejuízo financeiro experimentado pelo requerente, e causou abalo à sua honra objetiva - Valor da indenização – Importe arbitrado adequadamente na hipótese, consideradas as peculiaridades do caso concreto – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001316-52.2017.8.26.0352](#), Rel. Ademir Benedito, j. 24/07/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O JUÍZO NÃO TERIA PODERES PARA DECLARAR INSUBSISTENTE A PARTILHA HOMOLOGADA NOS AUTOS DE INVENTÁRIO DE BENS. CONSTATAÇÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA EXECUTADA SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO DO SEU PAI. REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA, POIS A ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO NA PARTILHA AMIGÁVEL HOMOLOGADA DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, E NÃO DO INVENTÁRIO, CONFORME PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVAÇÃO DE QUE EVENTUAL RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO IMPLICA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA, MAS APENAS A INEFICÁCIA DAS RENÚNCIAS REALIZADAS PELOS HERDEIROS EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravado de Instrumento nº [2082376-09.2023.8.26.0000](#), Rel. Alberto Gosson, j. 06/07/23).

“1. **APELAÇÃO**. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO DIANTE DO REITERADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 477, §2º, DO C.P.C. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PERITA JUDICIAL PARA SE MANIFESTAR EFETIVAMENTE A RESPEITO DAS IMPUGNAÇÕES E DIVERGÊNCIAS SOBRE O LAUDO APRESENTADO. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO QUE REVOLVE MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO QUE FOI DECIDIDA QUANDO DO SANEAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO QUE RESOLVE MÉRITO E QUE DEVERIA TER SIDO IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 1.015, II, DO C.P.C.. 5. RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1045792-27.2018.8.26.0002](#), Rel. Campos Mello, j. 06/07/23).

“**EMBARGOS A MANDADO MONITÓRIO LASTREADO EM CESSÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO**. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS. DECISÃO ALTERADA. 1. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS PREVISTAS NOS ARTS. 257, III, 231, IV, 219, PARÁGRAFO ÚNICO E 702, TODOS DO C.P.C., ALÉM DO ART. 8º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 551/2011 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. 2. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 701, §2º, DO C.P.C. 3. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1037887-94.2020.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 06/07/23).

“**TUTELA DE URGÊNCIA** – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – PRETENSÃO DE EMBARQUE COM ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL DA PASSAGEIRA NA CABINE DA AERONAVE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2123391-55.2023.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 06/07/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. COBRANÇA DE MULTA PREVISTA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL QUE PREVIA A REALIZAÇÃO DE DOIS CURSOS, UM DE PÓS-GRADUAÇÃO E OUTRO DE MBA EM GESTÃO COMERCIAL A SE INICIAR APÓS A CONCLUSÃO DO PRIMEIRO. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA ALUNA ANOS ANTES DO INÍCIO DO SEGUNDO CURSO E DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFASTAMENTO DO §1º, DO ARTIGO 52, DO CDC POR NÃO SE TRATAR DE MORA. MULTA DE NATUREZA PREPONDERANTEMENTE COMPENSATÓRIA. PECULIARIDADES DO CASO RECOMENDAM A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% PARA 5% SOBRE A BASE DE CÁLCULO SEM O DESCONTO PROMOCIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012742-20.2022.8.26.0309](#), Rel. Alberto Gosson, j. 06/07/23).

“POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2105611-05.2023.8.26.0000](#), Rel. Campos Mello, j. 06/07/23).

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCIDENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE DA PESSOA JURÍDICA – DEFERIMENTO E INCLUSÃO DE TERCEIRO NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PROVIMENTO DO RECURSO.” (Agravado de Instrumento nº [2105017-88.2023.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 20/07/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que não conheceu da impugnação à penhora apresentada, por sua intempestividade. Ação principal que trata de cessão fiduciária de crédito, vinculada a trava bancária para compensação em conta vinculada. Crédito que não fica submetido ao juízo da recuperação judicial. Execução individual que deve prosseguir para persecução de créditos vinculados a essa garantia. Natureza extraconcursal do crédito exaustivamente analisada nos autos. Preclusão consumativa. Ocorrência. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2123488-55.2023.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 20/07/23).

“INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE REVELAM QUE NÃO HOUVE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ. CANCELAMENTO QUE DECORREU DE NOTÓRIA GREVE NA EUROPA DOS TRABALHADORES DAS COMPANHIAS AÉREAS. COMUNICAÇÃO ANTECEDENTE AOS AUTORES EFETUADA COM SUCESSO E QUE NEM TORNOU NECESSÁRIA IDA DOS PASSAGEIROS AO AEROPORTO. AUTORES QUE RECUSARAM REALOCAÇÃO EM VOO APENAS 12 HORAS APÓS AO INICIALMENTE CONTRATADO, OPTANDO POR PERMANECER 4 DIAS NA CIDADE DA QUAL PARTIRIA O VOO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1066349-93.2022.8.26.0002](#), Rel. Campos Mello, j. 20/07/23).

“COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS - PERÍCIA INCONCLUSIVA. Necessidade de produção de nova prova pericial para se aferir a existência de valor devido pelos serviços prestados pela autora à ré. Perícia produzida que não indica efetivamente a existência do valor devido, afirmando apenas o valor líquido a ser considerado pelo juízo levando em conta o pleito deduzido pela parte autora e elaborado com base em planilhas fornecidas pela requerente. Perícia que deve ser baseada em todos os elementos concretos e demais provas necessárias e requeridas pelo expert judicial, não apenas em documentos produzidos pelas partes litigantes, tudo visando à apuração exata e imparcial de eventual valor devido (Prerrogativa legal conferida ao perito judicial – art. 473, § 3º, CPC). Necessidade de nova perícia para que a matéria seja suficientemente esclarecida (art. 480, "caput", CPC), inclusive, se necessário, com a nomeação de novo perito, bem como para que sejam consideradas as afirmações lançadas pelos assistentes técnicos das partes demandantes e, ainda, de acordo com a discricionariedade do MM Juízo "a quo" sobre a eventual necessidade de produção de outras provas que julgar necessárias para a pacificação do litígio. Nulidade da r. sentença. Recurso provido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1082119-31.2019.8.26.0100](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 20/07/23).

“DEMANDA ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1º GRAU. DECISÃO ATERADA EM PARTE. 1. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES ATINENTES A SERVIÇOS COMPLEMENTARES. HIPÓTESE EM QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR, POR MEIO DE DEMANDA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA, A EFETIVA REALIZAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS (ART. 373, I, DO C.P.C.). 2. CONTRATO CELEBRADO POR EMPREITADA GLOBAL. FATO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXIMIR O RÉU DO PAGAMENTO DOS VALORES POSTULADOS. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 619 DO CÓDIGO CIVIL. 3. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDAMENTE APURADOS NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. 4. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NA REGRA DO ART. 85, §8º, DO C.P.C. INTELIGÊNCIA DE TESE FIRMADA NO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1011740-60.2022.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 20/07/23).

“DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Parte autora que afirma desconhecer os contratos bancários questionados nos autos. Provas documentais juntadas pelos réus que comprovam a existência da contratação. Autora que sequer demonstrou interesse na produção de provas. Inversão do ônus da prova que não é automática. Apreciação da situação fática narrada e das provas que não demonstram motivos para a reforma da r. sentença recorrida Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1034925-33.2022.8.26.0002](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 20/07/23).

“AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA DEMANDA PROPOSTA POR VÍTIMA DO "GOLPE DO BOLETO FALSO" CONTRA O BANCO AUTOR. REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR

A RÉ AO PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, DIANTE DA CARACTERIZAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL, UMA VEZ QUE A CONDUTA DE AMBAS AS PARTES CONTRIBUIU PARA A CONCRETIZAÇÃO DO EVENTO DANOSO. CONSTATAÇÃO DE QUE A APELADA ATUA COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO, E QUE FIGUROU COMO BENEFICIÁRIA NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO BOLETO FRAUDADO, FATO QUE, SEM DÚVIDA, CONTRIBUIU PARA INDUZIR A VÍTIMA A ERRO. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA CONFIABILIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 7º, V, DA LEI Nº 12.865/13, E DEVER DE AGIR DE FORMA CAUTELOSA PARA EVITAR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS, CONFORME A SÚMULA Nº 479 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1092022-85.2022.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 20/07/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de empréstimo com taxa de juros de 24% ao mês e 1.269,72% ao ano. Abusividade "in casu" configurada. Adequação à taxa média de mercado de 4,54% a. m. Devolução de forma simples. Cobrança de juros que efetivamente atenta contra o princípio da função social do contrato. Comportamento da instituição financeira credora que viola o princípio da boa-fé objetiva com ofensa ao fundamento constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que tal cobrança excessiva pode levar a pessoa natural à situação de penúria e miserabilidade. No presente recurso, em vista dos precedentes trazidos à baila, devidamente enumerados, a turma julgadora reconhece indícios da existência do denominado dano social, que pode ter as repercussões próprias, caso as Nobres instituições a quem peças integrais dos autos devem ser, de pronto, remetidas, tomem, respeitado o insuperável livre convencimento de tais entidades, as providências próprias, inerentes e atinentes à espécie de sua titularidade. Remessa de peças ao Nobre Ministério Público do Estado de São Paulo, à Nobre Fundação Procon/SP, à Nobre Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ao Nobre Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Nobre Banco Central do Brasil – BACEN. Recurso não provido, com determinação.” (e Apelação Cível nº [1031794-84.2021.8.26.0196](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 20/07/23).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Pretendida pela agravante a manutenção da suspensão dos embargos do devedor – Descabimento – Inexistência de preclusão acerca da concessão ou não de efeito suspensivo aos embargos – Art. 919, §§ 1º e 2º, do atual CPC – Execução que não se encontra devidamente garantida – Requisitos da tutela provisória que não se encontram mais presentes – Julgamento do AI nº 2195322-55.2022.8.26.0000, em 15.2.2023, que manteve a rejeição do seguro garantia - Reconhecimento da legitimidade passiva da agravante por parte do STJ no julgamento do REsp nº 1.837.435 – Recursos interpostos pela agravante desses julgados que não são dotados de efeito suspensivo – Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2025114-04.2023.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/07/23).

“POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Pretendida pela agravante a reintegração de posse, assim como a demolição das edificações construídas dentro da faixa de dutos Obati/Americanópolis - Documentos apresentados pela agravante que não revelam, de maneira

nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida, nem com base no rito especial, nem com base no rito comum – Posse dos ocupantes dos imóveis que data de mais de ano e dia – Deferimento da liminar, no início do processo, que se cuida de medida drástica, visto que atingiria mais de trinta famílias, muitas das quais se encontram nos imóveis há mais de quinze anos – Fatos que são controversos – Prudente a identificação de todos os ocupantes, bem como a dilação probatória, para se formar convicção segura acerca da matéria alegada - Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2025940-30.2023.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/07/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais – Danos emergentes e lucros cessantes – Colisão de veículo de particular durante operação portuária por imperícia de trabalhador portuário avulso para ela escalado – Pretendido pela operadora portuária corrê o afastamento de sua responsabilidade, a pretexto de os danos terem sido ocasionados por culpa exclusiva do trabalhador portuário avulso escalado pelo "Órgão Gestor de Mão de Obra" – Descabimento – Operadora portuária que é titular e responsável pela coordenação das operações que realiza (§ 1º do art. 27 da Lei nº 12.815/2013) – Circunstância que lhe impõe o dever de fiscalização e vigilância da habilitação e execução dos serviços que requisita, seja de seus próprios funcionários, seja de trabalhador portuário avulso escalado pelo OGMO – Demonstrado que a corrê operadora portuária nem sequer verificou a habilitação do trabalhador portuário avulso em questão para executar o serviço por ela requisitado – Operadora portuária que deve responder pelos danos ocasionados perante terceiros, mais precisamente, perante o autor. Responsabilidade civil – Danos emergentes - Colisão de veículo de particular durante operação portuária – Danos ao veículo que ficaram demonstrados – Ausência, todavia, de comprovação da extensão dos danos – Não comprovada a alegada perda total, nem demonstrado que o valor de eventual conserto superaria o valor de mercado do bem – Circunstância que recomenda a realização de perícia indireta para quantificação desses danos, a ser realizada em fase de liquidação de sentença. Responsabilidade civil – Lucros cessantes - Colisão de veículo de particular durante operação portuária – Ausência de prova documental de que o autor auferia, mensalmente, o valor de R\$ 16.573,28, como afirmou – Documentos trazidos pelo autor que indicam que o frete foi realizado por motorista subcontratado, não havendo o autor abatido a quantia destinada ao aludido motorista, nem as despesas realizadas com combustível, manutenção do veículo e outras eventualmente custeadas por ele – Cenário que reclama melhor elucidação – Determinada a apuração dos lucros cessantes devidos ao autor por meio de prova pericial contábil a ser realizada em liquidação de sentença – Sentença parcialmente reformada – Decretada a procedência parcial da ação - Apelo da corrê "Ecoporto Santos S.A." provido em parte.” (Apelação Cível nº [1008613-07.2019.8.26.0590](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/07/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Transporte escolar. Acidente. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Apelação. Preliminares. Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença que, embora sucinta cumpre os requisitos do art. 489, do CPC. Órgão julgador que não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia. Precedente do c. STJ. Legitimidade da Fazenda Pública Estadual. Reconhecimento. Responsabilidade pela prestação do serviço de transporte escolar que é também do Estado. Convênio entre Estado e Município para transferência de recursos destinados a manutenção do Programa de Transporte de Alunos

residentes na zona rural ou área de difícil acesso. Responsabilidade solidária entre Município e Estado. Mérito. Atropelamento das irmãs, menores, após o desembarque de veículo de transporte escolar. Transporte escolar. Direito assegurado de forma prioritária às crianças e adolescentes. Inteligência do art. 208, VII, da CF/1988, art. 54, VII, do ECA e art. 4º, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional. Leis que impõe ao Estado a prestação do serviço público de maneira regular e eficiente, observando, principalmente, à garantia de integridade e segurança do menor. Crianças deixadas sozinhas à margem da rodovia, do lado oposto à portaria da chácara em que residiam. Negligência do motorista, responsável pelas menores do momento em que recebe as crianças, até a devolução na porta de sua residência. Dificuldade em realizar o trajeto adequado que não é causa para a prestação de serviço inadequado. Genitores que não podem ser responsabilizados pelo serviço defeituoso prestado. Responsabilidade objetiva do Estado e da empresa de transporte. Pensão mensal. Família de baixa renda. Necessidade. Precedentes do e. STJ e TJSP. Súmula 491, do STF. Pensão estabelecida em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 16 até os 25 anos de idade, reduzida para 1/3 dos 25 anos até 73 anos [expectativa média de vida da vítima segundo o IBGE, na data do acidente]. Aplicação da Súmula 490, do STF. Dano moral. Ocorrência. Acidente que acarretou o falecimento de uma das menores e ferimentos na irmã. "Quantum" indenizatório. R\$250.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso provido." (Apelação Cível nº [0002551-19.2012.8.26.0620](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 27/07/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Valores depositados em conta bancária. Desvios efetuados pelo gerente da conta. Monta elevada de R\$ 1.650.524,39. Sentença de improcedência. Apelação dos autores. Requerem a integral procedência da demanda. Sustentam a necessidade de inversão do ônus probatório, uma vez que seria falsa a autorização com firma reconhecida para movimentação de suas contas correntes endereçada ao ex-gerente. Afirmam que a testemunha arrolada pelo banco nunca teria visto o referido documento. Aduzem que não se faz verossímil a ocorrência de conluio entre os autores e o criminoso, uma vez que não teriam obtido lucro algum com a prática, mas sim prejuízo milionário. Alegam que a sentença se baseou apenas na autorização fraudulenta com firma reconhecida juntada aos autos, documento que seria imprestável. Inversão do ônus probatório. Relação de consumo. Impossível a inversão do ônus da prova no presente caso, pois não há verossimilhança das alegações dos autores, conforme art. 6º VIII, CDC. Documento colacionado pelos próprios apelantes. Assinatura com firma reconhecida. Assinatura reconhecida pelo autor. Diversas outras autorizações individuais de transferência. Testemunha arrolada pelo banco réu nunca ter visto o documento não faz prova de sua inexistência. Depoimento do ex-gerente Joaquim perante a autoridade policial. Alegação de que executava a prática de agiotagem com clientes que buscavam maiores rentabilidades no banco, aliados aos clientes que buscavam taxas menores de empréstimo. Afirmam que os autores autorizaram expressamente o ex-gerente a executar as operações. Alegação dos autores no sentido de que o valor retirado nunca teria retornado às contas. Perícia judicial que comprova diversos depósitos de pequena monta, totalizando valor relevante. Depósitos não esclarecidos. Relações entre autores e ex-gerente que não podem ser consideradas estritamente profissionais. Relações pessoais comprovadas. Cheques provenientes do gerente compensados pelo autor Reinaldo Negrini. Autor que afirmou tratar-se de dinheiro que emprestou ao gerente para a compra de veículo. Sempre que o gerente foi transferido para outra agência os autores também transferiram suas contas. Após o afastamento do gerente, ocorreu ainda encontro com o autor Reinaldo Negrini em outra cidade para que

conversassem. Áudio de gravação que comprova a relação íntima entre os envolvidos. 'Venire contra factum proprium' configurado. Ainda que tenha ocorrido a efetiva subtração de valores das contas dos autores, não é possível responsabilizar o banco réu pelos danos sofridos. Culpa exclusiva dos consumidores, que permitiram a ocorrência do ilícito. Responsabilidade objetiva da instituição financeira que é elidida pela culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Inteligência do art. 14, § 3º, do CDC. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004520-10.2015.8.26.0309](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 26/07/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.** Decisão agravada que indeferiu a expedição de carta de arrematação e consequente mandado de imissão na posse por estar ausente a garantia do juízo. Insurgência da exequente. Descabimento. Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2103478-63.2018.8.26.0000, com trânsito em julgado, que deferiu a expedição de carta de arrematação, condicionada à prestação de caução. Prolação de sentença da parcial procedência nos autos de ação revisional ajuizada pelo agravados que não afasta a necessidade de prestação de caução, ante a pendência de recursos de apelação que, se providos, impactarão no crédito utilizado pela agravante para pagamento de imóveis arrematados. Inteligência dos arts. 520, IV, e 901, § 1º, do CPC. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.” (Agravo de Instrumento nº [2030296-68.2023.8.26.0000](#), Rel. Heloísa Mimesi, j. 26/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA.** Autores que sustentam ter sofrido danos morais em decorrência de alterações unilaterais de voo, realizadas pela companhia aérea sem a devida comunicação prévia. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão dos autores à reforma. Descabimento. Danos morais não comprovados no caso concreto. Ausência de situações que extrapolem o mero dissabor. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1014617-06.2021.8.26.0068](#), Rel. Heloísa Mimesi, j. 26/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA VIAGEM. PERDA DE COMPROMISSO.** Autora que sustenta ter sofrido danos morais em decorrência do cancelamento de voo, que gerou um atraso de cerca de vinte horas em sua viagem. Réu que deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa. Revelia decretada. Sentença que julgou improcedente o pedido, por entender que a situação vivenciada pela autora não lhe gerou abalo moral indenizável. Insurgência da autora. Cabimento. Verossimilhança das alegações. Efeitos do artigo 344, do Código de Processo Civil. Falha na prestação de serviços configurada. Dano moral devidamente comprovado no caso concreto. Situação narrada que extrapola o mero dissabor e enseja o reconhecimento do dano moral. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1021905-69.2022.8.26.0003](#), Rel. Heloísa Mimesi, j. 26/07/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PEDIDO - FUNDAMENTO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR E ABUSO DA PERSONALIDADE - RECONHECIMENTO - DESCONSIDERAÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS – PRESENÇA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE**

INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2123557-87.2023.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 26/07/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - JUÍZO - DEFERIMENTO - REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – AGRAVADA - COMPROVAÇÃO - PERIGO DE DANO E COMPROMETIMENTO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - EXECUÇÃO – GARANTIA INTEGRAL POR CAUÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (Agravado de Instrumento nº [2135686-27.2023.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 26/07/23).

“**AÇÃO DE COBRANÇA (DIREITO DE REGRESSO)** - CARTÃO DE CRÉDITO - DÍVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE EM AÇÃO PRETÉRITA PROPOSTA POR TERCEIRO - AUTOR - PRETENSÃO - RESSARCIMENTO DOS VALORES DECLARADOS INEXIGÍVEIS E A QUE CONDENADO NAQUELES AUTOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - CARTÃO - EMISSÃO PELO PRÓPRIO AUTOR - RESPONSABILIDADE PELO ATO - CULPA EXCLUSIVA - FRAUDE - NÃO VINCULAÇÃO À ATIVIDADE EXERCIDA PELA RÉ - MERA INTERMEDIADORA DAS OPERAÇÕES - PRECEDENTES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000053-28.2023.8.26.0011](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 26/07/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA** - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - ALEGAÇÃO - REGULARIDADE - PROVA PERICIAL - NÃO PRODUÇÃO - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DO ART. 429, II, DO CPC - TESE FIRMADA NO RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.846.649/MA (TEMA 1.061) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DA LEI 8.078/90 E SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO DO RÉU À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES - CABIMENTO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP Nº676.608/RS. AUTOR - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - UTILIZAÇÃO - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014672-15.2022.8.26.0005](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 26/07/23).

“**AÇÃO DE COBRANÇA** - TRANSAÇÕES - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE EM PRETÉRITA AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO - AUTORA - PRETENSÃO - RESSARCIMENTO DOS VALORES DECLARADOS INEXIGÍVEIS E A QUE CONDENADO NAQUELES AUTOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS – AUTORA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO PRETÉRITA – DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 373, I, 434 DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014923-15.2022.8.26.0011](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 26/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais. Cerceamento de defesa não ocorrido. Inexistência de pedido de produção de prova suplementar em contestação. Devido o julgamento do processo no estado em que se encontrava. Seguro prestamista. Cota de consórcio contemplada. Falecimento do autor. Negativa de cobertura

indevida. Verifica-se a ausência de provas que evidenciem ato ilícito ou agravamento de risco por conduta do segurado. Devida a cobertura para quitação das parcelas em aberto do consórcio, bem como a liberação da carta de crédito, com ressarcimento da parcela posterior e indevidamente descontada em conta corrente. Sentença de parcial procedência mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1002466-86.2021.8.26.0624](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 26/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Apontamento no SCR/BACEN. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Sistema de Informações do Banco Central que possui caráter restritivo, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.365.284/SC. Regularidade da inclusão da dívida pelo réu no campo "prejuízo". Autor que permaneceu inadimplente por determinado período. Dano moral indevido. Provas dos autos que demonstram a ausência de manutenção indevida de informação desabonadora no cadastro SCR. Sentença mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1012400-72.2022.8.26.0482](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 26/07/23).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Recurso do consumidor – Autor que teve o seu aparelho de telefonia móvel furtado por terceiro, tendo sido realizadas transferências de forma fraudulenta em contas mantidas junto a PagSeguro e PicPay – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da teoria finalista mitigada – Hipossuficiência técnica e informacional do tomador do serviço bancário – Inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC – Fortuito interno configurado – Nexo de causalidade advindo do risco da atividade – Incidência do art. 6º, VI, e 14 do CDC – Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – Inexistência de indício no sentido de que a senha ou eventuais dados sensíveis tenham sido disponibilizados aos fraudadores – Operações fraudulentas que foram realizadas no mesmo dia da subtração, pouco mais de uma hora após o ocorrido – Ainda que autor tivesse tomado as providências de forma mais rápida, tal conduta não seria suficiente para impedir a ação dos fraudadores - Dificuldade de comunicação do requerente, na medida em que se viu desprovido de seu aparelho de telefonia móvel em cidade estranha à sua residência – Operações impugnadas que se distanciam do perfil do consumidor - Obrigação de restituir o prejuízo suportado – Danos morais – Relato inaugural carente de circunstâncias concretas a partir das quais seria possível vislumbrar lesão extrapatrimonial - Sentença reformada em parte – **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1028323-47.2022.8.26.0577](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 27/07/23).

“**AÇÃO INDENIZATÓRIA** – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – PERTENCES FALTANTES – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM – SUCUMBÊNCIA – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II- Alegação da autora de que, após o extravio temporário de sua bagagem, recebeu sua mala sem alguns objetos, quais sejam, um relógio Louis Vuitton, no valor de R\$8.012,53, um iPhone 13 Pro Max, no importe de R\$5.494,31, e vestuário em geral, no valor aproximado de R\$2.000,00 – Extravio desses objetos, porém, que não restou minimamente demonstrado, vez que não há prova no sentido de que a

bagagem teria sido violada ou que ela tenha sido devolvida sem alguns itens – Objetos elencados, tais como um iPhone e um relógio da marca Louis Vuitton, que são bens de alto valor, que devem ser levados com o próprio passageiro, em bagagem de mão – Se havia bens valiosos em sua bagagem, deveria a autora ter promovido a declaração de seu conteúdo, que, contudo, não foi feito – Indenização por danos materiais indevida – III- Incontroversa a existência dos danos morais, ante a ausência de recurso por parte da ré – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização bem fixada em R\$4.000,00, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de a bagagem ter sido devolvida à autora apenas três dias após o extravio, quantia que se mostra suficiente para reparar o dano causado – IV- Uma vez que a autora decaiu de parte de seu pedido (indenização por danos materiais), devidamente caracterizada a sucumbência recíproca – Inteligência do art. 86 do NCPC – V- Sentença mantida – Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1144633-15.2022.8.26.0100](#), Rel. Salles Vieira, j. 31/07/23).

“**EMBARGOS DE TERCEIRO** – Penhora de vagas de garagem – Alegação de bem de família – Sentença que julgou improcedente o pedido pertinente às vagas – Insurgência da embargante – Descabimento – Imóveis que são objeto de duas matrículas autônomas – A vaga de garagem, que é objeto de matrícula autônoma, não constitui bem de família para efeito de penhora – Aplicação da súmula nº 449 do Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que as vagas já haviam sido objeto de alegação de impenhorabilidade em sede de Agravo de Instrumento, desprovido neste sentido – Penhora do imóvel sob a matrícula de nº 95.284 já fora objeto de levantamento, nos autos principais, perdendo assim o seu objeto em sede recursal – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1128602-56.2018.8.26.0100](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 31/07/23).

“**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA** – Suspensão indevida do fornecimento de água no imóvel do qual a autora era locatária, durante algumas horas – Ocorrência que não acarretou dano moral indenizável – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo – Inexistência do dever de indenizar – Precedentes do TJ-SP - Sentença reformada – Ação improcedente – Em razão da sucumbência, arca a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R\$ 10.000,00 (fls. 12) – **Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1000572- 91.2020.8.26.0533](#), Rel. Plínio Novaes de Andrade Júnior, j. 31/07/23).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL** – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por cancelamento de viagem – Sentença de improcedência – Sub-rogação (STF, Súmula 188) – Cancelamento com antecedência de passagem aérea pelo segurado em razão de procedimento cirúrgico – Retenção de 38,92% do valor da passagem a título de multa, com devolução do restante – Abusividade à falta de demonstração de prejuízos – CDC, art. 51, II – Conquanto não tenha sido a apelada quem dera causa ao cancelamento do bilhete aéreo, ato-fato

que obstaría regresso por parte da seguradora, foi quem deu causa à retenção de valor excessivo, direito tendo a segurada perante a apelada, e, via de consequência, direito da seguradora que se sub-rogou, do ressarcimento do valor retido em excesso – Ressarcimento devido, com retenção de 5%, nos termos do CC, art. 740, §3º – Precedentes da Câmara e da Corte – Correção monetária pela tabela prática do TJSP da data do pagamento à segurada, e juros de mora legais (CC, art. 406, c/c CTN, art. 161, § 1º), contados da citação (CC, art. 405) – Ação parcialmente procedente – Decaimento mínimo da parte ativa (CPC, art. 86, parágrafo único) – Sentença substituída – **Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1002917-96.2022.8.26.0068](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 04/07/23).

“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação monitória - Cartão BNDES - Improcedência dos embargos monitórios – Termo de adesão ao Regulamento do Cartão BNDES – Inépcia da inicial -Não ocorrência - Petição inicial acompanhada do respectivo instrumento contratual, do regulamento de utilização e dos demonstrativos de conta vinculada com as movimentações e uso do cartão, que explicam a formação da dívida cobrada, desde a sua origem, inclusive com a indicação dos encargos exigidos durante o relacionamento contratual - Documentos hábeis e suficientes à instrução da ação - Fiança - Legalidade da cláusula que mantém a fiança até a liquidação das obrigações - Fiador que anuiu e se obrigou de forma expressa - Ausência, na hipótese, de prévia notificação, antes da constituição do débito, para fins de exoneração da fiança - Retirada, por si só, de sócio fiador do quadro social da sociedade devedora não tem o condão de exonerá-lo de suas obrigações relativas ao contrato de fiança - Compromisso de pagamento extrajudicial firmado entre a empresa e o banco que não demonstram a intenção de novação da dívida - Exigibilidade do débito em face do embargante fiador evidenciada - Encargos moratórios previstos no instrumento particular de constituição de garantias cartão BNDES – Ausência de ilegalidade - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).” (Apelação Cível nº [1008167-28.2020.8.26.0506](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 25/07/23).

“SENTENÇA – Atendimento satisfatório ao disposto no art. 489 do Cód. de Proc. Civil e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal – Análise adequada das alegações das partes em consonância com os fatos da causa e com o direito aplicável – Solução baseada em fundamentação que se ajusta à pretensão confrontada com a contestação - Arguição de nulidade repelida. CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação de cobrança por sobreestadia de contêineres prontamente julgada – Desnecessidade de outras provas, particularmente a pretendida inquirição de testemunhas – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Afirmação de nulidade rejeitada. COMPETÊNCIA – Foro eleição contratualmente ajustado e abrangente da controvérsia posta em juízo – Prevalência – Inteligência do disposto no art. 63 do Cód. de Proc. Civil – Rejeição da alegação de incompetência mantida. PETIÇÃO INICIAL – Regularidade – Apresentação de documentos em língua estrangeira – Alegação de ausência de tradução ou de tradução com erro – Circunstâncias que, mesmo reais, não impediram a ampla defesa nem o julgamento da causa, uma vez que há outros em vernáculo e suficientes para esclarecimento dos fatos – Rejeição da impugnação mantida. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ativa – Existência - Agente de cargas com quem firmado o contrato de transporte marítimo conforme, ainda, disposto nos conhecimentos de embarque – Legitimidade, independentemente de não se tratar da empresa transportadora, mas representante dela – Caso, ademais, em que a ré nenhuma objeção

apresentou quando da contratação – Observância do princípio do "pacta sunt servanda" dada a conduta contraditória - Prestígio à boa-fé contratual objetiva – Rejeição dessa alegação preliminar mantida. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Passiva – Existência - Empresa que contrata transporte marítimo e assume a responsabilidade pelos custos, é parte legítima para responder pela sua cobrança, em sendo consignatária – Rejeição dessa alegação preliminar mantida. CONTRATO – Prestação de serviços – Transporte marítimo - Sobreestadia de contêineres – Pagamento de despesas – Previsão contratual – Regularidade – Não demonstração de qualquer excludente de responsabilidade – Eventuais atrasos decorrentes de outros fatores, incluindo procedimentos de autoridades alfandegárias, sanitárias ou mesmo dos proprietários da carga que não constituem casos de força maior – Risco intrínseco à atividade – Excesso de cobrança não demonstrado. MORA – Taxa "SELIC" – Inadmissibilidade – Juros moratórios e correção monetária – Incidência de 12% ao ano com utilização da Tabela Prática editada pelo TJSP, na forma do disposto na r. sentença – Sentença de procedência mantida - Apelação improvida.” (Apelação Cível nº [1022016-25.2022.8.26.0562](#), Rel. José Tarciso Beraldo, j. 25/07/23).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO** - Cobrança extrajudicial - A despeito da existência da dívida prescrita, é ilícita a sua cobrança extrajudicial - Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Sentença mantida – Inviabilidade de fixação da verba honorária, com apoio no art. 85, § 8º-A, do atual CPC, no valor indicado na tabela de honorários da OAB - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1030138-61.2022.8.26.0001](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 05/07/23).

“**AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS** – Responsabilidade civil – Serviços bancários – Sentença de procedência – Recurso do autor - Indenização por danos morais fixada em R\$ 5.000,00 – Valor insuficiente para reparar o prejuízo extrapatrimonial sofrido - Valor da indenização majorado para R\$ 10.000,00, com incidência de juros moratórios a partir da citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir do arbitramento na sentença (Súmula 362 do STJ) – Precedentes desta Câmara - Recurso dos réus – Golpe conhecido como "Sim Swap" – Falha de segurança nos sistemas do banco e da operadora de telefonia (CDC, art. 14, § 1º) – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva – Incidência da Súmula 479 do STJ – Danos morais caracterizados – Reparação devida – Ratificação do julgado, neste ponto – Artigo 252 do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO e RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1003299-12.2022.8.26.0223](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 12/07/23).

“**JUÍZO DE RETRATAÇÃO**. Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de cessão de direitos e compra e venda de imóvel. Execução extinta por falta de título hábil. Sentença de extinção mantida pelo acórdão anterior, que majorou a verba honorária e manteve o arbitramento por equidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso Especial interposto pela embargante, que suscitou violação ao art. 85, §2º, do CPC. Autos devolvidos para reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC. Tema 1076, Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (1850512/SP,

1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP). Retratação acolhida.” (Apelação Cível nº [1017237-26.2020.8.26.0100](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 19/07/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas - Sentença de parcial procedência - Insurgência da contratada requerente. **NULIDADE DA SENTENÇA** - Inocorrência - Sentença devidamente fundamentada e que abordou objetivamente as questões postas à lume de discussão nos autos, em consonância com o artigo 489 do Código de Processo Civil. **CERCEAMENTO DE DEFESA** - Inocorrência - Produção de provas devidamente oportunizada - Julgamento regularmente proferido após ampla e suficiente dilação probatória - Ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. **SERVIÇO PRESTADO** - Contrato existente entre as partes meramente verbal - Cobrança pelos fretes realizados que depende da efetiva demonstração da prestação do serviço - Sentença que acolheu o pedido condenatório apenas em relação a parte dos fretes apontados pela autora como devidos - Conhecimentos de transporte desacompanhados de correspondentes comprovantes de entrega da mercadoria que não se prestam à devida corroboração da cobrança - Requerente que não se desincumbiu do onus probandi atinente à prestação dos serviços excluídos da condenação imposta à requerida na sentença. **VALE-PEDÁGIO** - Controvérsia acerca da existência de acordo verbal parapagamento do vale-pedágio de forma alternativa e da própria boa-fé objetiva das partes - Irrelevância - Subcontratação de terceiros para a realização dos serviços pela autora que a impossibilita de exigir o pagamento do vale-pedágio, ao passo que, em tal circunstância, essa se equipara à embarcadora - Inteligência do inciso II, do § 3º, do artigo 1º, da Lei 10.209/01 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Juízo de primeira instância categórico em consignar que a não individualização dos fretes pessoalmente realizados pela autora daqueles por ela terceirizados impede o acolhimento parcial do pedido - Multa prevista no artigo 8º da mesma Lei 10.209/01, consequentemente afastada. **INDENIZAÇÃO** - Autora que reclama indenização pelo rompimento indevido da relação jurídica por parte ré - Requerente que não logrou comprovar, como lhe competia (Art. 373, I, CPC), a tese de que a extinção contratual ocorreu por iniciativa da requerida, tampouco que se deu mediante prática de abuso de direito - Indenização descabida - Artigo 473 do Código Civil que não encontra campo de aplicação na espécie - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS** - Verba honorária que tendo sido regularmente fixada nos termos do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não comporta minoração - Hipótese em que inadmissível a fixação por equidade - Prevalência do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp. 1.906.618 - tema 1076) - Manutenção da r. sentença de parcial procedência que se impõe - Fundamentos da decisão recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - **Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1002190-53.2021.8.26.0269](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 19/07/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pontuação do score da autora excluído do cadastro da ré. Bloqueio do CPF do sócio da autora que não justifica a exclusão. Pessoa física que não se confunde com a pessoa jurídica. Informação excessiva. Exegese do art. 3.º, § 3.º, I, da Lei n.º 12.141/2011. Ausência, ademais, de informações desabonadoras quanto à reputação financeira da autora. Restabelecimento do score. Necessidade. DANO MORAL. Configuração. Prejuízo na obtenção de crédito. Reconhecimento. Fatos e circunstâncias

autorizadores do pleito indenizatório por ofensa moral. Fixação compatível com o dano e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. MULTA COMINATÓRIA. Cabimento. Natureza coercitiva e inibitória das astreintes. Adequação e proporcionalidade na fixação do quantum. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1107408-58.2022.8.26.0100](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 26/07/23).

“**APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA** - Transporte marítimo - *Demurrage* - Sentença de extinção sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual - Irresignação da autora - Julgamento de anterior demanda em que não houve deliberação sobre os valores vencidos - Decisão *infra petita* - Coisa julgada que se limita objetivamente às questões expressamente decididas - Inteligência do art. 503 do CPC - Pedido anteriormente formulado e não submetido à cognição judicial que pode ser objeto de nova ação judicial - Obrigação de trato sucessivo - Valores definidos em título executivo - Inclusão das parcelas vencidas que pode ocorrer na sentença condenatória, sendo vedada em sede de cumprimento de sentença - Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça - Interesse processual demonstrado - **Sentença de extinção anulada** - **RECURSO PROVIDO, com determinação.**” (Apelação Cível nº [1058721-84.2021.8.26.0100](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 26/07/23).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais – Prestação de serviço – Motorista credenciado em plataforma digital de transporte – Descredenciamento do autor – Cerceamento de defesa não caracterizado - Nulidade não configurada – Conjunto probatório que não altera a possibilidade de desligamento sem justificativa e sem aviso prévio ao motorista – Direito da requerida, conforme precedentes deste Tribunal - Autonomia da vontade e liberdade contratual – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1091988-16.2022.8.26.0002](#), Rel. João Antunes, j. 19/07/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Despesas condominiais. Inadimplemento. Sentença de procedência do pedido. Dívida de caráter propter rem. Falecimento do executado. Ação contestada por um dos herdeiros e recurso interposto em nome do espólio. Ilegitimidade ou falta de adequada representação afastada. Responsabilidade pelo adimplemento das despesas condominiais de cada um dos herdeiros isoladamente ou de todos em conjunto. Responsabilidade solidária. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025219-29.2021.8.26.0562](#), Rel. Carmen Lucia da Silva, j. 26/07/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Seguro de veículo – Autora que alega o direito à indenização, em decorrência de furto de seu veículo, no momento em que encontrava-se estacionado em via pública – Recusa legítima da seguradora. Alegações da autora que foram refutadas após investigações pela seguradora e pela Delegacia de Polícia as quais, através de câmeras de filmagem, observaram que o veículo já havia saído da cidade onze dias antes do alegado furto, em direção a Paranapanema, não mais retornando ao local – Prova oral que, por si só, não tem o condão de refutar toda a documentação da investigação apresentada nos autos, incorrendo, portanto, cerceamento de defesa. Sentença que julga improcedente a ação mantida. Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1001660-54.2021.8.26.0526](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 27/07/23).

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR – USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. Autora que busca usucapir bem móvel (veículo automotor) sob o argumento de se encontrar na posse mansa e pacífica do bem adquirido por seu ex-companheiro falecido durante período de união estável. Falecido, contudo, que na hipótese era viúvo e possui uma filha viva de outro relacionamento. Interesse de agir não caracterizado (via eleita inadequada). Necessidade de se estabelecer o procedimento correto para regularização do título de propriedade. Com o falecimento do proprietário do automóvel se formou necessário condomínio dos bens entre os herdeiros. Copropriedade que impede a pretendida ação de usucapião. Não preenchidos os requisitos da prescrição aquisitiva. Decreto de extinção do processo, sem julgamento de mérito, com lastro no artigo 485,j inciso VI, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, sem custas e condenação sucumbencial, eis que não estabelecida

a triangularização jurídico-processual.” (Apelação Cível nº [1009336-57.2023.8.26.0405](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 27/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** - AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – PROCEDÊNCIA - Afirmação de estado de perigo – Mulher que assina contrato, no ato da internação de seu filho que sofria de falta de ar e necessitava atendimento imediato – Valor pretendido a superar os noventa mil reais. Admissão, neste caso, devido às particularidades o que não representa incidência para outros fatos, do estado de perigo - Incidência dos elementos da figura legal – Assunção de obrigação atingindo valor exponencial devido à necessidade de atendimento ao filho, recém-nascido - Apelo provido.” (Apelação Cível nº [1047593-36.2022.8.26.0002](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 27/07/23).

“**RECURSO** - APELAÇÃO CÍVEL -BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA – APARELHO TELEVISOR – RELAÇÃO CONSUMERITA – VÍCIO OCULTO - AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. Requerente que narra vício oculto em aparelho de televisor adquirido no estado de novo, apresentando mau funcionamento antes de esgotada a garantia contratual. Sentença de parcial procedência da ação, rescindido o negócio, condenada a fabricante a restituição da quantia paga, denegados os danos morais. Apelo do requerente pelo integral provimento dos pedidos. Prova nos autos do vício redibitório, não solucionado o problema a contento, escoreita a sentença quanto ao desfazimento da compra e venda. Dano moral configurado pela frustração da plena utilização do produto, bem como pela impossibilidade no reparo. Problemas que suplantaram mero aborrecimento cotidiano, demonstrada a frustração da expectativa do consumidor em adquirir bem durável em boas condições para o uso. Fixação do valor condenatório que deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial. Procedência parcial na origem. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação provido em parte para imposição de danos morais, descabida a majoração da honorária advocatícia da parte adversa prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1001358-78.2021.8.26.0185](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 28/07/23).

“**APELAÇÃO** – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Empresa requerida contratada para instalação de trilho e plataforma para cadeirantes na residência do autor – Serviço defeituoso – Sentença que julgou procedente a ação e condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Corretamente afastada – Legitimidade decorre do vínculo direto entre os sujeitos e o direito material em debate – Documentos juntados aos autos contrariam as alegações da testemunha colhidas em audiência – Evidente vínculo entre o prestador de serviços e a requerida – Marido da única sócia da empresa negociou com o autor como representante da empresa – Nome do prestador de serviços que assina o contrato e os recibos consta em e-mail enviado pela empresa ao autor – Aplicação da teoria da aparência – Evidente relação de adequação, consubstanciada na possibilidade de o julgamento influir na esfera jurídica da apelante – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – Não comparecimento do autor em audiência de instrução – Hipótese não prevista pelos incisos IV e VI do art. 77 do CPC – Advogada com poderes de representação compareceu ao ato – MÉRITO – DANOS MATERIAIS – Devidamente

comprovados – Defeitos do serviço restaram incontroversos – Manutenção da condenação da ré – DANOS MORAIS – Configuração – Hipótese discutida nos autos extrapola o mero descumprimento contratual – Contrato firmado em maio de 2017 – Mais de dois anos de tratativas sem sucesso para conclusão dos serviços – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Manutenção do valor arbitrado em Primeiro Grau, que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequado para sanar de forma justa a lide, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento.” (Apelação Cível nº [1001843-74.2021.8.26.0348](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 31/07/23).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CORRETAGEM.** Ação de consignação em pagamento. Sentença de procedência, com a declaração de que o pagamento da comissão de corretagem é devido a um dos réus. Apelo da ré sucumbente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental carreada aos autos que é suficiente ao esclarecimento da controvérsia e permite o julgamento para desate do litígio. Prova dos autos que demonstra claramente o trabalho do corréu Fábio para a aproximação das partes, apresentação do imóvel e intermediação das negociações. Contrato de compra e venda entabulado logo após a dispensa do corretor Fábio, entre as mesmas partes, por meio de outra corretora, por preço aproximado. Comissão devida ao corretor que aproximou as partes, a despeito de o negócio ter sido realizado posteriormente, já que o foi por fruto de sua mediação. Inteligência do art. 727 do Código Civil. Sentença mantida. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1003701-74.2022.8.26.0100](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 27/07/23).

“**AÇÕES CONEXAS** fundadas no golpe do terceiro intermediário. Sentença de parcial procedência. Apelo da vendedora. Ausente conduta ilícita da vendedora, prepondera a culpa da compradora, que efetuou o pagamento de valor muito inferior ao de mercado, via transferência do preço para conta bancária de pessoa diversa da vendedora. Precedentes. Hipótese em que o veículo permanece com a vendedora e a compradora arca, exclusivamente, com o prejuízo financeiro decorrente do golpe. A ação movida pela vendedora procede e aquela movida pela compradora improcede. Sucumbente em ambas as demandas, a compradora arcará com as custas/despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado de cada causa (art. 85, § 2º, do CPC/15). Sentença reformada, para julgar procedente a ação da vendedora e improcedente a ação da compradora, reconhecida a sucumbência exclusiva desta última, em ambos os feitos. Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1005367-46.2021.8.26.0068](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 27/07/23).

“**CONDOMÍNIO EDILÍCIO** – Responsabilidade civil – Furto em apartamento – Impossibilidade de responsabilização da empresa de controle de acesso de portaria – Não demonstração de falha na prestação de serviços – Descabimento de inversão do ônus da prova – Sentença mantida – Improvimento.” (Apelação Cível nº [1008201-44.2017.8.26.0009](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 28/07/23).

“**AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.** Sentença de procedência parcial. Apelo da autora. Seguro de aparelho celular. Cobertura securitária para roubo ou furto qualificado. Cláusula que restringe o furto qualificado, para fins de cobertura, à subtração do bem mediante destruição

ou rompimento de obstáculo. Ocorrência, no caso, de furto qualificado por destreza. Incontroversas a abusividade da cláusula contratual que excluiu referido crime da cobertura e a obrigação da seguradora de pagar a indenização securitária à requerente. Recusa da seguradora ré no pagamento da indenização securitária, por si só, não configura a ocorrência de dano moral. Precedentes. Honorários de sucumbência. Baixo valor da condenação. Fixação por equidade. Sentença, prolatada em 17/11/2022, foi a primeira decisão a tratar sobre os honorários advocatícios. A lei aplicável ao caso é aquela vigente na data da sentença, qual seja, o §8º-A do artigo 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365, de 02/06/2022. Posição predominante nesta Câmara no sentido de que a mencionada norma contém mera recomendação aos magistrados para a fixação dos honorários por equidade segundo os valores estabelecidos na tabela vigente da OAB/SP. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator de que se observar neste julgamento o valor mínimo de honorários previsto na referida tabela, diante da natureza imperativa da norma. Em razão da parcial procedência do pedido, mostra-se razoável o valor dos honorários fixados na sentença para o patrono de cada parte (R\$ 1.500,00), preservado o critério de equidade. Apelo não provido.” (Apelação Cível nº [1027277-39.2021.8.26.0001](#), Rel. Moraes Pucci, j. 29/07/23).

“**DIREITO DE VIZINHANÇA – USO NOCIVO DA PROPRIEDADE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO.** Elementos dos autos que revelam a existência de emissão sonora proveniente do imóvel da requerida. Fato, todavia, que não extrapola os limites aceitáveis de convívio em sociedade, insuscetível, por isso, de gerar um non facere, tampouco de causar abalo moral ou material. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO, com observação.” (Apelação Cível nº [1035049-53.2021.8.26.0001](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 30/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Gratuidade da justiça mantida em prol do autor. Cerceamento de defesa inócurrenente. Autor diagnosticado e internado no hospital requerido por dois dias, em caráter de urgência, em função de ter contraído Covid-19. Cobrança posterior de exame para detecção de Covid-19, que lhe gerou a negativação de seu nome. Réu que não comprova a negativa do plano de saúde, tampouco que tenha informado ao autor quanto à sua cobrança de forma individualizada. Declaração de inexistência do débito, que se impõe. Danos morais ocorrentes 'in re ipsa'. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor, parcialmente provido. Recurso do réu, desprovido.” (Apelação Cível nº [1019562- 96.2022.8.26.0554](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 31/07/23).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO EM JUÍZO. QUESTÃO RELACIONADA COM A INCIDÊNCIA DE JUROS APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO DO EXECUTADO. INSURGE-SE CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE ENTENDEU QUE OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SÃO DEVIDOS, SEM OBSERVAR QUE ESSA MATÉRIA JÁ FOI DECIDIDA NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2275783-48.2021.8.26.0000, O QUE TERIA CARACTERIZADO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA, SEGURANÇA JURÍDICA, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AO INSTITUTO DA PRECLUSÃO. ALEGA, AINDA, QUE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EMBORA MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, NÃO AUTORIZA O JUÍZO REVER

DECISÃO, BEM COMO NÃO SE PODE APLICAR O TEMA REPETITIVO 677, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POIS A RELAÇÃO JURÍDICA JÁ ESTAVA ESTABILIZADA, DEVENDO SER OBSERVADA A NORMA VIGENTE AO TEMPO DE DEPÓSITO (SÚMULA 179, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). NÃO ACOLHIMENTO. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA, POR CONSTITUÍREM CONSECTÁRIOS LEGAIS, INTEGRAM OS CHAMADOS PEDIDOS IMPLÍCITOS, E, PORTANTO, POSSUEM NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA, E NÃO SE SUJEITAM À PRECLUSÃO. O DEPÓSITO EM JUÍZO SEM LIBERAÇÃO AO CREDOR, NÃO PODE ALTERAR O TÍTULO EXECUTIVO QUE PREVÊ JUROS DE 1% AO MÊS, ENQUANTO O BANCO DEPOSITÁRIO PAGA APENAS METADE. RISCO DO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2082898-36.2023.8.26.0000](#), Rel. Dario Gayoso, j. 11/07/23).

“**APELAÇÃO.** Ação de cobrança. Seguro. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré, seguradora. Não acolhimento. Ausência de conjunto probatório técnico capaz de tornar inequívoca a tese de que o condutor do veículo segurado guiava sob influência de álcool. Boletim de ocorrência que atesta pela existência de odor etílico no condutor do veículo segurado. Embora exista presunção de veracidade nos atos emanados da autoridade policial no exercício de sua função, não houve depoimento dos demais envolvidos no acidente que corroborasse com a assertiva da agente pública. Inexistência, outrossim, de exame clínico realizado por profissional especializado, frente à recusa de realização do teste do etilômetro. Não subsunção dos fatos à norma do artigo 768 do Código Civil. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1026288-90.2022.8.26.0100](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 11/07/23).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.** Ação de obrigação de fazer c.c reparação de danos morais e antecipação de tutela. Aluna beneficiária do FIES. Contrato no qual a instituição ré se comprometeu a quitar financiamento do Fies, desde que a aluna cumprisse certas condições. Falta de pagamento do FIES. Negativa de pagamento por parte da corré sob a alegação de que a autora não teria cumprido as atividades sociais. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais não reconhecidos. Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos pela aluna. Exigência de "atividades sociais" sem informação clara e precisa dos critérios objetivos. Cláusula sem qualquer destaque. Autora que obteve aprovação em todas as matérias e contou notas na média nada que justificasse a negativa de cumprimento do contrato. Informações que isentam a aluna. Análise do vínculo integrada, segundo a totalidade do negócio, com afetação do financiamento FIES. Responsabilidade da ré em arcar com o financiamento estudantil. Apelação da autora. Dano moral: ocorrência. Inscrição indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, oriunda do não pagamento do contrato FIES. Falha da instituição de ensino que, a par das ocorrências, provocou restrição ao crédito, causando frustração, abalo, cobrança e necessidade de vir a juízo. Ainda que a Inscrição tenha sido realizada na plataforma "Limpa Nome", implica abuso, porque guarda grande similaridade com os cadastros de inadimplentes e permite ampla consulta de fácil acesso, podendo ser utilizada para negativa de crédito ao consumidor. Valor fixado mediante critérios orientadores em R\$5.000,00. Sentença reformada. Recurso da ré improvido e recurso da autora provido.” (Apelação Cível nº [1004325-78.2021.8.26.0482](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 11/07/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS. Respeitável sentença que julgou procedente a ação para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material em favor da autora Laís Cristina Martins Spina Amos no valor de R\$ 21.235,00; indenização por dano estético R\$ 20.000,00, indenização por dano moral R\$ 100.000,00; e, R\$ 150.000,00 a título de dano moral em favor da autora Ingrid Spina Amos. Ponderou que acerca das indenizações fixadas, deve ser abatida eventual indenização recebida do seguro "DPVAT". Julgou procedente a lide secundária em relação à denunciada Mafre Seguros Gerais S/A, condenando-a solidariamente, ao pagamento dos valores a que a denunciante Car Rental Systems do Brasil Locação de Veículos Ltda foi condenada na lide principal abrangendo os danos materiais, morais e estéticos (englobado nos danos corporais), nos limites do contrato de seguro e do saldo disponível da respectiva apólice. Julgou, ainda, parcialmente procedente a lide secundária em relação a denunciada Z.M.B.S. S/A para condená-la, solidariamente, ao pagamento dos valores a que a denunciante Car Rental Systems do Brasil Locação de de Veículos Ltda foi condenada na lide principal à título de danos materiais e morais, nos limites do contrato de seguro e do saldo disponível da respectiva apólice. As denunciadas ainda ficaram responsáveis pelo pagamento dos juros de mora sobre as importâncias seguradas desde as respectivas citações. RECURSO DA REQUERIDA CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. Busca a anulação da sentença, sob alegação de que se deve aguardar o julgamento da ação penal (0003141-45.2014.8.26.0484). Alega que a conclusão do técnico é parcial e está em dissonância com a realidade dos fatos. Argumenta que a condenação com base na tabela "FIPE" não considerou o desgaste natural do veículo. As provas demonstram que o fato ocorreu por culpa do motorista do caminhão, motivo pelo qual a condenação não deve subsistir, ou deve ser reduzida para R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Quer também redução do dano estético para R\$ 1.000,00. Argui, ainda, que inexistente solidariedade porque é mera proprietária/locadora do veículo, porquanto, é necessário verificar a culpa do locatário. RECURSO DO REQUERIDO MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ALVES. Alega não estar caracterizado o nexo causal entre a sua conduta e os danos suportados pelos parentes das apeladas, sendo também vítima do acidente ocasionado pelo condutor do caminhão. Há excludente quanto a morte de A.R.G.S. sogra e avó das autoras, por erro médico, que teve a costela quebrada e infeccionada posteriormente. O fato de o marido da apelada ter falecido também não é culpa sua, pois o laudo da Polícia Militar menciona que o veículo que conduzia foi atingido na lateral pelo caminhão, e devido ao impacto o carro rodopiou e atingiu o veículo dos parentes dos autores. Subsidiariamente, quer a redução da condenação. RECURSO DA REQUERIDA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Busca anulação da sentença diante da possibilidade de absolvição do requerido Marcos na ação penal. Argumenta que a sentença foi fundamentada, exclusivamente, no laudo pericial, destacando a suposta existência de marcas de frenagens, contudo não houve apuração do rodopio do veículo "Renault Prisma", que deixou marcas pneumáticas na pista, imagens que não constaram do laudo de criminalística e cuja existência foi ignorada pelo juízo de origem. Salienta não ter havido contratação para a garantia de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) – em relação a danos morais; apenas danos materiais e corporais. Argumenta, ainda, que a cicatriz da apelada é passível de reparação, não cabendo indenização. Os juros de mora devem ser afastados diante da lide secundária, pois não houve retardamento ao cumprimento da obrigação. Subsidiariamente defende que os juros de mora incidentes sobre a reparação dos danos morais e estéticos deve ser computado a partir do arbitramento. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL NO AGUARDADO DA AÇÃO PENAL – A responsabilidade civil é independente da criminal, como expresso no artigo 935, do código civil – Ademais, o Código de Processo Civil prevê que a suspensão é mera faculdade do juiz. Hipótese em que o processo civil já foi suspenso pelo prazo máximo de um (01) ano (artigo 315 "caput" e § 2º, do Código de Processo Civil). VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM O CONDUTOR. Risco da atividade. Súmula 492, do Colendo Supremo Tribunal Federal: "Empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado." DANO MATERIAL CARACTERIZADO. Correta a condenação de indenização por dano material em favor das autoras no valor de R\$ 21.235,00. Perda total – Adoção da tabela "Fipe" e descontado o valor do salvado (R\$ 1.000,00). DANO ESTÉTICO. Cicatriz facial de natureza leve a moderada, mas a lesão é de caráter permanente. Valor fixado em R\$ 20.000,00, proporcional e razoável que fica mantido. DANO MORAL CONFIGURADO. A morte de ente familiar em acidente de trânsito gera dano moral presumido. Valor indenizatório arbitrado em R\$ 100.000,00 à autora Laís Cristina Martins Spina Amos e R\$ 150.000,00 à autora Ingrid Spina Amos atendem aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. CORREÇÃO MONETÁRIA. Indenização por dano moral e estético. Incidência a contar da sentença que o reconheceu. Súmula 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. JUROS MORATÓRIOS. Incidem a partir do evento danoso. Responsabilidade extracontratual - Súmula 54, da mesma Corte. RECURSOS DESPROVIDOS." (Apelação Cível nº [1013473-52.2015.8.26.0344](#), Rel. Dario Gayoso, j. 11/07/23).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Atropelamento por coletivo. Sentença de procedência. Apelação da parte ré sustentando a culpa exclusiva da vítima. Não acolhimento. Vídeo anexado aos autos que mostra a dinâmica dos fatos. Preposto da companhia ré que parou completamente o ônibus na faixa de pedestres, em local sem sinalização de semáforo para veículos ou transeuntes. Vítima que, diante do veículo estacionado, deu início à travessia, sendo atropelada após já transcorrida metade da faixa de pedestres. Negligência reconhecida. Danos morais configurados. Artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Recurso adesivo da parte autora pleiteando a majoração dos danos morais. Rejeição. Quantia fixada a título de danos morais que se mostra compatível com o evento morte, não configurando valor irrisório ou excessivo (cento e cinquenta mil reais para cada filho). Sentença mantida. Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1012969-61.2022.8.26.0001](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 11/07/23).

“APELAÇÃO. Prestação de serviços de odontologia equina. Ação de cobrança julgada procedente. Recurso da ré. Curso de treinamento prático ministrado pelo autor, médico veterinário, no haras da ré. Atendimento a 34 animais de propriedade da ré. Comprovação, por meio de diálogos mantidos por aplicativo de mensagens "whatsapp", odontogramas, nota fiscal e depoimento pessoal do autor de que os serviços foram prestados aos animais pertencentes à ré. Tese defensiva - de que o curso seria realizado sem ônus para a ré - que não ultrapassou o campo da mera alegação. Concordância da ré com os valores e pedido de parcelamento para pagamento, comportamento a intuir o conhecimento, pela ré, de que seus animais foram tratados e teriam custo mais elevado se fossem por ela buscados e não em decorrência do treinamento de alunos do curso de odontologia equina ministrado pelo autor. Serviços prestados que exigem retribuição, pena de se prestigiar o enriquecimento sem causa do beneficiário. Inteligência dos arts. 594 e 884 do CC. Débito hígido, genericamente impugnado. **Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO,**

majorados os honorários advocatícios devidos pela ré, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (Apelação Cível nº [1001291-16.2019.8.26.0531](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 11/07/23).

“**EMBARGOS.** Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação para fins industriais, rescindido no mês de junho de 2020. Locadoras demandantes que cobram saldo devedor formado por diferença de alugueis pagos a menor durante o período que foi de 05 de setembro de 2018 até a desocupação do imóvel. Locatárias demandadas que opõem Embargos visando à extinção da Execução por ausência de título executivo, argumentando que os locativos foram regularmente pagos no período, tendo prevalecido o desconto concedido por período indeterminado. SENTENÇA de acolhimento dos Embargos para declarar a ausência de título executivo, arcando as exequentes embargadas com as verbas sucumbenciais. APELAÇÃO das exequentes embargadas, que insistem na rejeição dos Embargos. EXAME: Contrato de locação que se configura como título executivo extrajudicial por expressa previsão do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e que, além da natureza jurídica estabelecida na Lei, contém os elementos necessários à elaboração do cálculo do valor exequendo. Ausência de controvérsia entre as partes quanto ao desconto concedido sobre os alugueis vencidos nos dias 05 de junho, 05 de julho e 05 de agosto de 2018. Prova documental, aliada às alegações das partes, que revela tratativas quanto à manutenção do desconto sobre o locativo mensal mediante a redução da área locada, que restaram prejudicadas ante a rescisão contratual pela parte locatária. Desconto que, no caso, comporta extensão tão somente para o aluguel de agosto de 2018 vencido no dia 05 setembro seguinte, afastando-se também em relação ao período de junho a agosto de 2018 a incidência do reajuste anual. Alteração contratual que somente poderia ter sido realizada mediante aditamento escrito, "ex vi" da cláusula 11.3 do contrato em questão. Cogitada inércia quanto à cobrança do valor dos locativos pagos a menor que não pode ser havida como renúncia ao crédito pela parte credora. Questão dos autos que, demais, não configurou "supressio", porquanto não constatado comportamento deslealmente contraditório pela parte credora ("venire contra factum proprium"). Execução embargada que deve ter regular prosseguimento pelo saldo devedor que o título exequendo representa. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pelas executadas embargantes, arbitrados os honorários devidos aos Patronos das exequentes embargadas em quantia correspondente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" dos artigos 85, §2º, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1113749-71.2020.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 11/07/23).

“**APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO.** Autor vítima de atropelamento por veículo conduzido pelo requerido – Alegação de que sofreu sequelas permanentes – Pretensão de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sobreveio respeitável sentença de procedência que condenou o requerido ao pagamento de indenizações por danos materiais de R\$ 2.092,24 além de despesas médicas futuras apuradas em liquidação; e, danos morais arbitrados em R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Na lide secundária, condenou a seguradora somente ao pagamento dos danos materiais. Irresignação do requerido João – Apelante diz que as testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram os fatos; e, que a culpa pelo infortúnio foi do próprio apelado José que se encontrava na pista de rolamento – Destaca que o apelado abriu a porta do seu carro sem observar o fluxo de veículos – Diz não ter causado qualquer abalo moral ao recorrido – Em caso de manutenção da condenação por danos

morais quer a redução do montante arbitrado; e, a condenação da seguradora na lide secundária ao pagamento de danos morais. Contrarrazões pela manutenção do julgado. Oposição ao julgamento virtual pelo apelante. Apelante que declarou por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência que no momento do acidente teve um "apagão" em razão dos medicamentos que tomava – Recorrente que abalroou a traseira e a lateral esquerda do veículo do apelado que estava estacionado – Colisão traseira que leva à presunção de culpa do apelante pelo acidente – Precedente – Irrelevância de que o apelado estivesse na faixa de rolamento ante a imprudência do recorrente. Dano moral – Vítima do acidente que passou à condição de incapacidade permanente com necessidade de auxílio de terceiros - Sequela motora grave e cognitiva moderada – Indenização por danos morais arbitrada em R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Montante razoável e proporcionalmente adequado ao caso concreto – Manutenção. Lide secundária – danos morais excluídos da apólice – Impossibilidade de condenação da seguradora ao pagamento da indenização por danos morais – Inteligência da Súmula nº 402, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Jurisprudência. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004570-61.2016.8.26.0063](#), Rel. Dario Gayoso, j. 12/07/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Ação de obrigação de não fazer c.c. inexigibilidade de débito - Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida para determinar que o agravado/réu se abstenha de proibir a locação por temporada na unidade condominial de propriedade do autor, "independentemente da forma de contratação, bem como de aplicar novas penalidades ou, ainda, cobrar aquelas já impostas (...)" – Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso em comento – Recente precedente do C. STJ em que se consigna a incompatibilidade desse tipo de locação de curta duração com a destinação exclusivamente residencial - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2133414-60.2023.8.26.0000](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 11/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.** Embargante que objetiva afastar alegação de fraude à execução, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, em razão de alienação realizada pelos executados/fiadores, dos direitos reais do imóvel constrito. Sentença de improcedência. Recurso da embargante. Alegação de aquisição de boa-fé. Afastamento. Aquisição dos direitos reais do imóvel constrito, por meio de Instrumento Particular de Cessão, quando já tramitava ação de execução contra os devedores há nove anos, sem qualquer sucesso na busca de bens pela credora para garantir a execução. Averbação no registro da matrícula do imóvel sobre a existência de demanda judicial tramitando contra os promitentes cedentes (devedores/executados) e/ou penhora do imóvel, que não poderia ser realizada, pois o domínio do imóvel no folio matricial, não estava em nome dos devedores/executados. Observância ao princípio da continuidade. Instrumento Particular de Cessão de Direitos Reais do imóvel celebrado entre a embargante e os devedores/executados e outros compossuidores, pelo valor expressivo de R\$ 26.790.400,00, que exigia cautelas mínimas da adquirente, para realizar o negócio jurídico, como pesquisas acerca de ações contra os promitentes cedentes, o que não foi demonstrado nos autos. Valores, bens móveis e imóveis, que supostamente serviram para pagamento do preço da cessão dos direitos reais sobre imóvel, que em nenhum momento se verificou tenham sido de fato, transferidos para os nomes dos executados, a permitir que fossem alcançados pela credora

(embargada/apelada), para a satisfação do seu crédito na ação de execução. Fraude à execução bem caracterizada. Alienação do bem que reduziu os executados/devedores à insolvência, sendo que a ausência de cautelas mínimas, por parte da adquirente/embargante, sobre a pesquisas de existência de ações judiciais em nome dos promitentes cedentes (devedores), não foram providenciadas para garantir um negócio seguro, bem como assim para não concorrer em fraudar eventuais credores, que afasta a alegada boa-fé. Pleito recursal subsidiário para que a penhora recaia somente sobre a cota-parte dos devedores/executados. Matéria estranha aos embargos de terceiro, que não é conhecida. Impugnação à fixação da verba honorária sucumbência, com pleito de fixação, por apreciação equitativa. Não cabimento, por afronta à tese fixada pelo C. STJ, no julgamento do Tema nº 1076. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 RITJSP. **RECURSO DESPROVIDO.** Majorados honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC).” (Apelação Cível nº [1028276-55.2021.8.26.0562](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 11/07/23).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO.** LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação afastada. Observância do disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489 do CPC. Conjunto probatório produzido nos autos que demonstra ter ocorrido a sucessão empresarial entre as executadas com o fito de frustrar credores, ante a não evidência em sentido outro. Alegação de execução de contratos que não constam nos autos afastada. Dados que foram considerados na elaboração do quantum debeatur pelo perito, que apontou excesso de execução a partir de documentos contábeis entregues pelas próprias devedoras. Atualização do débito que deve ser realizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, visando à uniformidade de entendimento desta C. Câmara. Diferença entre o valor global requerido e o montante apurado pela perícia judicial. Sucumbência recíproca caracterizada, impondo a cada litigante que suporte os encargos processuais de forma proporcional, em maior grau para o devedor recorrente. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1008562-84.2014.8.26.0100](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 18/07/23).

“**APELAÇÃO.** Ação renovatória. Contrato de locação de imóvel não residencial. Ação renovatória. Exceção de retomada. Sentença que julgou improcedente a renovatória. Irresignação de ambas as partes. Alegação de cerceamento de defesa. Pleito de conversão do julgamento em diligência ou de realização de audiência para que o perito preste esclarecimentos sobre pontos controversos no laudo pericial. Inadmissibilidade. Laudo minucioso e objetivo, suficiente para a elucidação dos fatos. Justa recusa à renovação compulsória do contrato de locação comercial. Comprovada exceção de retomada para a realização de obras que valorizarão o imóvel. Ausência de previsão legal de percentual mínimo da valoração. Hipótese prevista nos artigos 72, IV, in fine e 52, I da Lei n. 8.245/91. Relatório de obras apresentado. Obras iniciadas que demonstram a sinceridade da locadora na retomada do imóvel. Determinação de emissão de mandado para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 dias independentemente do trânsito em julgado. Imprescindível intimação pessoal do locatário. Alteração legislativa. Impertinência do aguardo do trânsito em julgado para eventual cumprimento provisório. Cabimento do cumprimento provisório dês que haja prestação de caução. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte. Apelação do autor improvida. Provida em parte a apelação da ré.” (Apelação Cível nº [1011500-18.2020.8.26.0011](#), Rel. Rodrigues Torres, j. 18/07/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Direito das Coisas. Posse. Ação de cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência. Busca e apreensão de veículo”. (Agravado de Instrumento nº [2132147-53.2023.8.26.0000](#), Rel. Rodrigues Torres, j. 12/06/23).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PROCESSUAL.** Condomínio Execução por quantia certa. Crédito relativo a contribuições ordinárias de condomínio edilício. Imóvel alienado fiduciariamente. Execução dirigida exclusivamente contra os devedores fiduciantes. Situação em que inviável a penhora do imóvel como um todo, não sendo os devedores, mercê da garantia outorgada, titulares do domínio. Possibilidade quando muito de constrição dos direitos decorrentes da alienação fiduciária (art. 835, XII, do CPC). Caráter propter rem da obrigação que, em absoluto, não se confunde com existência de direito real sobre a coisa. Impossibilidade de se penhorar, nesse caso, bem integrante do patrimônio de terceiro estranho à relação processual. Decisão agravada, que indeferiu a penhora sobre o bem, mantida. Agravado de instrumento do condomínio-exequente não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2136248-36.2023.8.26.0000](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 07/07/23).

“**COMPRA E VENDA** – Veículo Usado – Leilão eletrônico extrajudicial – Existência de restrição judicial sobre o veículo, pendente de baixa por ocasião da negociação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Mérito – CDC – Inaplicabilidade – Ambas as litigantes são empresas revendedoras de veículos automotores. Portanto, fornecedoras, nos exatos termos do art. 3º, da Lei nº 8.078/90. Consigne-se, a propósito, que a autora é pessoa jurídica e adquiriu o veículo em questão para revenda no mercado de consumo. Logo, não é destinatária final do produto que lhe foi vendido pela suplicada e, portanto, não pode ser considerada como consumidora. Não há que se falar, outrossim, em hipossuficiência técnica da autora, ora apelada, dada sua expertise em relação ao produto comercializado e os meios de sua atuação no mercado. Destarte, de rigor a análise da controvérsia, à luz do Código Civil. – O veículo foi adquirido pela autora em leilão extrajudicial eletrônico, por meio do site Auto Avaliar, por preço muito abaixo daquele corrente de mercado, ou seja, cerca de 37,50% a menos da avaliação de mercado. O CRLV juntado com a inicial, indica que o veículo, à época da venda, já contava com restrição judicial. Logo, afigura-se no mínimo contraditória a alegação da autora, ora apelada, ao afirmar desconhecer a restrição que pendia sobre o veículo por ela adquirido, máxime a considerar: (i) sua expertise no ramo de compra e venda de veículos e, derradeiramente, da documentação correlata aos bens que negocia; (ii) a restrição judicial previamente anotada no documento do veículo a ela disponibilizado no site em que ocorrido o leilão e entregue por ocasião da negociação (fls. 18); (iii) a aquisição do bem através de leilão eletrônico extrajudicial, por preço muito abaixo daquele corrente de mercado. Nesse cenário, o quanto alegado na inicial a respeito da restrição judicial que recaía sobre o veículo adquirido carece de verossimilhança. De fato, tendo em conta a informação contida no documento veicular que, ao que se tem nos autos, foi disponibilizada à autora antes e no momento da venda, fato, aliás, não negado em réplica e tampouco em sede recursal. Portanto, tem-se que a autora/apelada sabia, sim, que sobre o bem adquirido pendia restrição judicial e que o veículo não possuía documentação apta a imediata transferência a si ou terceiro. Logo, apesar de incontroversa a responsabilidade da ré/apelante em solucionar a

questão, não tendo o veículo documentação apta para imediata transferência ao consumidor final, tem-se que a autora/apelada jamais poderia ter vendido o bem. Com efeito, de se concluir que agindo assim, a autora/apelada acabou por assumir o risco do negócio, seja em relação à vendedora, ora apelante, seja em relação ao consumidor final do produto, a quem procedeu a venda, que, ao final restou frustrada. De fato, o costume de encaminhamento do veículo usado que pretende adquirir, para exame por profissional técnico, seja em relação ao bem, seja em relação à documentação que lhe acompanha, está tão difundido e arraigado hodiernamente, que, a conclusão que se impõe é a de que a autora e apelada, por não ter agido com um mínimo de cautela, acabou por assumir o risco do negócio, aqui entendido, o tempo adequado para que a ré/apelante concretizasse as baixas necessárias de modo a possibilitar da transferência do bem a terceiros, a qual, aliás, segundo afirmado pela ré/apelante e não contrariado pela autora/apelada em réplica, foi providenciada agosto/2018, ou seja, no curso da ação. Destarte, não há como acolher a tese de que o histórico do veículo e, derradeiramente, a impossibilidade de imediata transferência do bem a terceiro consumidor, teria ensejado a desvalorização do veículo ou mesmo caracterizado lucros cessantes no caso concreto. No mais, nada há nos autos a indicar a ocorrência de conduta culposa ou má-fé por parte da revendedora/ré em relação à autora/apelada, razão pela qual afigura-se inadmissível a pretensão concernente à condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais pleiteados na inicial. – Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, inc. VI e 493, ambos do CPC, em relação ao pedido de obrigação de fazer, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir e improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1015383-11.2018.8.26.0506](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 11/07/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de obrigação de fazer e indenização moral - Senha de acesso da autora à conta na rede social Instagram alterada por terceiro – Falha na segurança do réu – Adequada condenação ao restabelecimento do acesso da autora à conta – Dano moral – Inocorrência – Mero aborrecimento sem atingir direito da personalidade – Pedido parcialmente procedente – Alteração da disciplina da sucumbência – Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1004787-65.2022.8.26.0008](#), Rel. Silvia Rocha, j. 26/07/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Suspensão de anúncios mantidos em plataforma de comercialização de mercadorias - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, modalidade lucros cessantes, proposta pela anunciante - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Bloqueio indevido dos anúncios - Danos morais e materiais caracterizados - Indenizações exigíveis - Ação procedente em parte - Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1067301-69.2022.8.26.0100](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 31/07/23).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Insurgência dos autores. Inadmissibilidade. Instalação de ar condicionado na fachada de imóvel em condomínio horizontal. Manual do proprietário orientando que a instalação do ar condicionado deveria se dar na laje do dormitório dos fundos. Aparelho colocado na fachada do imóvel. Alteração de fachada em

condomínio que não é permitida. Inteligência do artigo 1.336 do Código Civil. Decisão preservada. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1001927-61.2021.8.26.0482](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 06/07/23).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. TRANSPORTE PARTICULAR DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. 99 TÁXI. Ação ajuizada por motorista, parceira da ré, que atua no transporte privado de passageiros. Irresignação contra a suspensão unilateral, por três anos. Pedido de indenização por danos morais. Improcedência no primeiro grau. Inconformismo da autora. SUSPENSÃO. Autora foi assaltada e, em seguida, sofreu a suspensão. Ré sequer explica as razões da suspensão, voltando sua defesa a uma suposta ausência de responsabilidade pela segurança dos motoristas, questão irrelevante nos autos. DANOS MORAIS. Ocorrência. Privação da única fonte de renda da autora, em circunstâncias sensíveis. Lesão a direito de personalidade. Arbitrada indenização em R\$ 10.000,00, acrescido dos consectários. SUCUMBÊNCIA. Condenação da ré, vencida. Honorários estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014501-58.2022.8.26.0005](#), Rel. Rosangela Telles, j. 25/07/23).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ESTÁDIO DE FUTEBOL) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA QUE, APÓS A INSTRUÇÃO DO FEITO, CONSIDEROU PROCEDENTES EM PARTE AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO AUTOR, CONDENANDO A PROMOTORA DE EVENTOS DEMANDADA À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS APURADOS POR PERÍCIA TÉCNICA, JULGANDO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO - QUANTO À LIDE SECUNDÁRIA, ATRIBUIU À SEGURADORA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR À DENUNCIANTE O VALOR DA CONDENAÇÃO, ATÉ A FORÇA DA APÓLICE E PELOS RISCOS COM COBERTURA SECURITÁRIA, EXCLUÍDAS DESPESAS QUE REPUTOU TRANSCENDEREM A COBERTURA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DEVIDAMENTE OPORTUNIZADO ÀS PARTES QUE SE MANIFESTASSEM QUANTO AO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS, COM NOVA OPORTUNIDADE PARA IMPUGNAÇÃO – NULIDADE INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO FORMAL DO TRABALHO PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÕES FINAIS – OMISSÃO DE ATO PROCESSUAL FORMAL QUE NÃO IMPLICOU EM PREJUÍZO À PARTE NO CASO CONCRETO, POIS ESTA SE INSURGIU EM DIVERSAS OPORTUNIDADES COM RELAÇÃO ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - "PAS DE NULITÉ SANS GRIEF" - DEPREDACÃO DO IMÓVEL PELOS PARTICIPANTES DO EVENTO PROMOVIDO PELA REQUERIDA QUE CONSTITUI FATO NOTÓRIO E AMPLAMENTE DIVULGADO NA MÍDIA LOCAL, A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DE SUA RESPONSABILIDADE CIVIL - DETALHADA ANÁLISE REALIZADA PELO AUXILIAR DO JUIZ, COM INDIVIDUALIZAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DOS DANOS, BEM COMO VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS SERVIÇOS INDICADOS NOS ORÇAMENTOS, RECIBOS E NOTAS FISCAIS COM OS REPAROS ALEGADAMENTE EFETUADOS – HIGIDEZ DO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR, EIS QUE IDENTIFICADOS OS DANOS E ESTABELECIDO A RELAÇÃO DE CAUSALIDADE DESTES COM A CONDUTA ILÍCITA – VALORES REGULARMENTE APURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS PRODUZIDAS NO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1036434-96.2017.8.26.0576](#), Rel. Francisco Casconi, j. 25/07/23).

“CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍCIO NA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO. É inegável a ocorrência de vício na convocação da assembleia geral extraordinária, pois não obedecida a forma prevista na convenção. Daí decorre a procedência do pleito anulatório.” (Apelação Cível nº [1003203-06.2021.8.26.0587](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 25/07/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE HABITACIONAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR PELO CONTRATANTE - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE QUALQUER SERVIÇO PELA REQUERIDA - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO PELO AUTOR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE CAUSOU MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistente nos autos qualquer prova que indique tenha o autor, em razão dos fatos narrados, sofrido ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, visto que a não entrega de unidade habitacional, a despeito do pagamento parcial, caracteriza descumprimento contratual, gerador de mero aborrecimento, não caracterizando desvio produtivo, impõe-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.” (Apelação Cível nº [1000889-10.2022.8.26.0666](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 25/07/23).

“APELAÇÃO. VENDA E COMPRA DE BENS MÓVEIS (SOFÁ). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRODUTO DE MOSTRUÁRIO. PRAZO DE GARANTIA DIFERENCIADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE SOBRE A NATUREZA DO PRODUTO. CIÊNCIA DO CLIENTE DA CONDIÇÃO NO MOMENTO DA COMPRA, DE MODO QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADA FALHA OU FALTA DE INFORMAÇÃO. REGULARIDADE NA VENDA. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. NÃO DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, RESSALVADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. O autor comprou produto de mostruário após examinar o sofá, foi cientificado de que seria a compra no estado e sem direito à troca ou garantia. Ele teve a oportunidade de examinar com cautela o sofá antes de comprar, contudo, decidiu efetivar a compra provavelmente em razão do relevante desconto concedido. Dessa maneira, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não colhe a pretensão do autor. A sentença não padece do vício de falta de fundamentação.” (Apelação Cível nº [1028839-49.2022.8.26.0001](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 27/07/23).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APLICATIVO DE TRANSPORTE UBER – Ação proposta por motorista visando à reintegração ao serviço e indenização – Caso em que houve prévia advertência sobre as imputações de usuários sobre conduta inconveniente do autor – Direito de defesa assegurado - Prevalência da liberdade de contratação - Inteligência do art. 421 do Código Civil - Contrato que autorizava o descredenciamento do motorista, em caso de infração contratual - Justa causa para bloqueio do

acesso do autor à plataforma verificada – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1011991-73.2022.8.26.0037](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 10/07/23).

“REPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÕES. Responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço pela integridade e incolumidade física dos clientes dentro de seu estabelecimento. Art. 14 do CDC. Falha na prestação de serviços que restou incontroversa. Dano moral configurado. Dores e incômodos físicos sofridos pela autora e sua filha, além da interrupção do passeio e necessidade de atendimento médico. Quantum indenizatório bem fixado. Danos materiais não comprovados, sem considerar que a ré exibiu provas indicando que arcou com os custos do tratamento, não desabonadas pela autora. Honorários advocatícios sucumbenciais que não comportam a majoração pretendida em face baixa complexidade da causa. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1038040-75.2022.8.26.0224](#), Rel. Mary Grün, j. 24/07/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PERMUTA DE SERVIÇOS - Prestação de serviços de consultoria de publicidade e marketing em troca da prestação de serviços de movelaria – Alegação de exceção de contrato não cumprido – Descabimento – Comprovação dos serviços prestados pela autora ainda que com falhas – Ausência de contraprestação pela parte ré – Condenação mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005466-70.2020.8.26.0126](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 27/07/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESATIVAÇÃO DOS PERFIS DA AUTORA NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DE DÉBITO ORIUNDO DE FRAUDE – DISCUSSÃO EM TORNO DO MODO COMO DEVE OCORRER A RECUPERAÇÃO DAS CONTAS E MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM RAZÃO DO ALEGADO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO – QUESTÕES QUE DEVEM SER DEBATIDAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO, SENDO DE TODO IMPERTINENTE FAZÊ-LO NESTA FASE DE CONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA APELAÇÕES DESPROVIDAS.” (Apelação Cível nº [1102685-30.2021.8.26.0100](#), Rel. Andrade Neto, j. 31/07/23).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – ANÚNCIO REALIZADO NO SITE DA "OLX" – TERCEIRO, ESTELIONATÁRIO, QUE INTERMEDIOU A VENDA – DESCOBERTA DO GOLPE APÓS A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE A RÉ TENHA CONTRIBUÍDO PARA O PREJUÍZO DO AUTOR – AUTOR QUE NÃO ADOTOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS, TAMPOUCO CONSIDEROU OS RISCO DE SUA CONDUTA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012539- 90.2019.8.26.0009](#), Rel. Luiz Eurico, j. 03/07/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de indenização – Contratação de intermediação na locação de veículo – Sem evidência de falha na prestação dos serviços da ré – Danos reclamados pelos autores que decorreram da falta de cautela na busca pela locação do veículo com praticamente nenhuma antecedência à realização da viagem em período de alta temporada – Sentença mantida.

Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1000621-58.2022.8.26.0244](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 05/07/23).

“**PLATAFORMA ELETRÔNICA DE NEGÓCIOS** – Pretensões condenatória ao cumprimento da obrigação de fazer e de indenização julgadas parcialmente procedentes – Invasão por estelionatário da conta mantida pela autora na plataforma das rés – Responsabilidade das rés, depois de comunicadas da invasão, corretamente reconhecida, com condenação a reparar o dano experimentado pela autora a ser apurado em liquidação por artigos - Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1036651-89.2021.8.26.0224](#), Rel. Sá Duarte, j. 17/07/23).

“**APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Sentença de improcedência. Recurso da autora. Roubo de bens da autora (aluna) e do próprio carro da ré (auto escola). Ré que não pode ser responsabilizada por fortuito externo (ausente nexo de causalidade). Existência da excludente de culpa exclusiva de terceiro (artigo 14, § 3º, II, do CDC). Pedido para que não mais passassem pela rua do ocorrido, mas que se tratava do percurso a ser seguido no exame. Pedido de indenização por desvio produtivo do consumidor. Impossibilidade. Alegação de parada do carro por 15 minutos para calibração dos pneus, e existência de falha no automóvel com necessária troca de bateria. Situação que, no máximo, importa mero inadimplemento contratual que, per si, não dá causa a prejuízos extrapatrimoniais. Ademais, autora que não demonstrou a existência de situação excepcional e extraordinária, proveniente do inadimplemento contratual, apta a extrapolar a seara do mero dissabor e ingressar, efetivamente, na esfera dos danos morais. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1025043-47.2022.8.26.0002](#), Rel. Ana Lúcia Romanhole Martucci, j. 26/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer. Contenda entre pai e filho. Transferência de valores realizadas para o conta bancária do filho (réu) de forma espontânea e pessoalmente pelo pai (autor). Valores utilizados para o próprio tratamento do autor, que sofreu um acidente e precisou de cirurgia. Crível a narrativa de que houve autorização para destinação de valores para os demais filhos. Autor que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015). Parcial procedência mantida apenas quanto ao valor residual já depositado nos autos. Sentença parcialmente reformada.” (Apelação Cível nº [1006189-95.2021.8.26.0048](#), Rel. Mario A. Silveira, j. 31/07/23).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO.** Ação de obrigação de não fazer c/c pedidos condenatórios. Cobrança de multas por comportamento antissocial de condômino, violação ao sossego e às posturas sanitárias vigentes durante a pandemia de Covid 19, aplicadas em duas oportunidades. Sentença de parcial procedência da ação, mantendo a primeira multa aplicada, mas afastando a segunda. Apelação do condomínio autor, pugnando pela aplicação de ambas as multas. Apelação do réu, pugnando pelo acolhimento de preliminar de sua ilegitimidade passiva e pelo acolhimento de sua reconvenção. Contrarrazões do réu com preliminar pelo não conhecimento da apelação. EXAME: Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Impugnação específica dos motivos pelos quais o

condomínio autor pretende ver aplicada a segunda multa. Preliminar de ilegitimidade passiva do réu afastada. Condômino locatário que representou a unidade autônoma em recurso administrativo e na assembleia de deliberação das multas aplicadas. Mérito: Infrações às normas do condomínio e às normas sanitárias e de poluição sonora bem caracterizadas. Obrigação de respeito ao sossego e às normas sanitárias e de poluição sonora que decorre da inteligência dos arts. 1.336 e 1337 do Código Civil e da exegese da Lei Municipal nº 16.402/2016. Afastamento do pleito reconvenicional que era de rigor. Afastamento da segunda multa, contudo, mantido. Ausência de votação de condôminos em número previsto no art. 1.337 do Código Civil. Número insuficiente de condôminos na deliberação sobre a multa. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1086787-11.2020.8.26.0100](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 05/06/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Contrato de revenda de produtos alimentícios. Tratando-se de contrato interempresarial são cabíveis intervenção mínima estatal e revisão contratual apenas em caráter excepcional. Exegese dos artigos 421 e 421-A, parágrafo único, do CC. Condição de revendedora atribuída à autora, podendo atuar no mesmo território de distribuidores, representantes ou outros revendedores indicados pela ré. A denúncia do contrato em 13.03.2017 e recebimento da notificação extrajudicial em 17.03.2017, torna inafastável a conclusão de que não há abuso nem irregularidade na conduta da ré ou inadequação no prazo de aviso prévio livremente ajustado. Aumento na tabela de preços no ano de 2015, realizado conforme previsão contratual, inexistindo prova de que tenha sido abusivo ou discrepante do praticado com outros revendedores. As despesas com promoção cabiam à autora e não há prova de que a ré obrigou a revendedora a realizá-las. Mesmo assim, a ré contribuía com 50% das referidas despesas, como afirmado pela autora. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1039066-97.2019.8.26.0100](#), Rel. Gomes Varjão, j. 19/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Serviços Educacionais. Interrupção na entrega de material educativo em razão de falta de pagamento referente às mensalidades escolares. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Ausência de necessidade de dilação probatória. Princípio da Economia Processual. Julgamento antecipado da lide que se mostra cabível, em virtude da desnecessidade de produção de provas adicionais cujo potencial informativo já se encontra esgotado no acervo probatório existente. Tese rejeitada. Dano moral. Retenção de material escolar-educativo proibida pelo art. 6º da Lei nº 9.870/99. Ilícito superlativo, sobretudo em face de menor de idade. Dever jurídico e moral descumprido. Dano moral in re ipsa. Fixação do quantum indenizatório na quantia de R\$ 10.000,00. Adequação e proporcionalidade à espécie. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1011683-48.2021.8.26.0562](#), Rel. Rômulo Russo, j. 19/06/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. CULPA DO CORRÉU COMPROVADA NOS AUTOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA REUNIDA POR CONEXÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS DE FORMA OBJETIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO DAS AUTORAS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ POR DEDUZIREM EM JUÍZO PRETENSÃO QUE, SABIDAMENTE, ERA INDEVIDA,

ALTERANDO A VERDADE DOS FATOS E TENTANDO INDUZIR O JUÍZO EM ERRO. SENTENÇA MANTIDA. Recursos de apelação improvidos.” (Apelação Cível nº [1094960-24.2020.8.26.0100](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 19/06/23).

“RECURSOS DE APELAÇÃO. Ação indenizatória. Relação de consumo. Veículo automotor novo. Vício redibitório. Demanda manejada contra a fabricante (Volkswagen), a revendedora (Sorana) e a concessionária autorizada responsável pela realização de serviços de reparo e manutenção (Tarraf Elmaz). Sentença que condenou a fabricante (Volkswagen) e a concessionária de serviços (Tarraf Elmaz), de maneira solidária, ao pagamento de R\$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais. Extinção do feito sem exame de mérito em relação à revendedora (Sorana), por acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva. Insurgência da fabricante e da concessionária de serviços. - **Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. Inocorrência.** Causa bem instruída e apta a julgamento. Depoimento pessoal do autor que era de todo desnecessário, na medida em que todas as suas alegações a respeito dos fatos se encontram externadas nas muitas manifestações escritas constantes dos autos. Oitiva de testemunhas que nada acrescentaria para a instrução do feito, sobretudo quando sequer esclarecido pela parte a quem se prestaria tal prova. - **Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré concessionária de serviços (Tarraf Elmaz). Inocorrência.** Ré que se enquadra no conceito de fornecedor (artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor), respondendo solidariamente pelo vício oculto no produto (artigo 18 do CDC). Autor que, ademais, lhe imputa má-prestação dos serviços de reparo no automóvel – o que reforça, à luz da Teoria da Asserção, a pertinência subjetiva para compor o polo passivo da lide. - **No mérito, apelos que prosperam em parte.** Danos morais caracterizados. Inequívoca a dor moral sofrida por quem se depara com defeito oculto de fábrica em veículo novo recém-adquirido. Quem opta por desembolsar significativa quantia de dinheiro por um carro "0km", o faz firme na crença de que adquire produto imaculado, submetido a rigorosos testes de segurança e controle de qualidade. Não espera, portanto, se deparar com vício de fabricação poucos meses depois de retirar o veículo novo da loja – situação que faz gerar no indivíduo a sensação de ter sido ludibriado, passado para trás; de que os selos de inspeção e de qualidade não passam de falaciosa alegoria. Parte consumidora que, ademais, ainda teve desperdiçado seu tempo na tentativa de solucionar problemas gerados pelos próprios fornecedores, do que também resulta dano moral a ser indenizado, a teor da "Teoria do Desvio Produtivo". Quantia estipulada a título indenizatório que, todavia, comporta redução para R\$ 10.000,00, conforme razões expostas na fundamentação. Insurgência dos patronos da ré revendedora de veículos (Sorana). Apelantes que se voltam contra a falta de condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência em seu favor, dada a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à sua cliente. Desistência do pedido deduzido em face da revendedora antes mesmo da citação das rés, sem, contudo, requerimento de exclusão da revendedora do polo passivo. Revendedora obrigada a apresentar defesa e acompanhar todo o desenrolar do feito, até que, em sentença, fosse reconhecida sua manifesta ilegitimidade passiva. Condenação do autos ao pagamento da verba honorária sucumbencial que se impunha, a teor do artigo 85, § 10, do CPC, consagrador do princípio da causalidade. **RECURSOS DA FABRICANTE (VOLKSWAGEN) E DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS (TARRAF ELMAZ) PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DOS PATRONOS DA REVENDEDORA (SORANA) PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISCIPLINADOS.**” (Apelação Cível nº [1002685-91.2021.8.26.0368](#), Rel. Issa Ahmed, j. 19/06/23).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. REVISIONAL DE ALUGUEL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA RÉ LOCATÁRIA. 1) INSURGÊNCIA QUANTO À ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA; 2) INCONFORMISMO QUANTO AO LAUDO PERICIAL QUE FIXOU O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO. DESCABIMENTO. Laudo que se valeu de método comparativo direto de dados de mercado utilizando-se de imóveis semelhantes ao da locatária (loja âncora implantada desde a inauguração do empreendimento). Critérios adotados na realização do laudo oficial que são os recomendáveis e asseguram a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, não tendo sido derrubado pelas críticas tecidas pelo assistente técnico da apelante; 3) PRETENSÃO DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. Juros de mora que devem incidir do trânsito em julgado, quando definitivas se tornam as diferenças de aluguel. Inteligência do art. 69 da Lei nº 8.245/91. Sentença mantida. Apelação improvida.” (Apelação Cível nº [0016283-12.2012.8.26.0606](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 19/06/23).

“HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. Tradutor. Ação declaratória de existência de relação jurídica cumulada com arbitramento e cobrança. Os elementos reunidos nos autos denotam que as traduções realizadas pelo autor eram favores que fazia para a sua ex-esposa, funcionária da empresa ré. Não estando comprovada a contratação dos serviços pela ré, incabível condená-la ao pagamento da contraprestação pretendida. Improcedência mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1065073-95.2020.8.26.0002](#), Rel. Gomes Varjão, j. 26/06/23).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços. Golpe do entregador. Solidariedade passiva do restaurante. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada em parte. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1017469-10.2020.8.26.0562](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 10/07/23).

“BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – MEDICAMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – Aquisição de “fosfoetanolamina sintética” para pacientes com câncer - Autorização para fornecimento mediante preço de custo lastreada na Lei nº 13.269/2016 – Impossibilidade – Julgamento da ADI 5501/DF pelo c. STF que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 13.296/2016 – Necessidade de aprovação pelo órgão regulador (ANVISA) - Alvará indeferido – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001816-31.2020.8.26.0153](#), Rel. Melo Bueno, j. 26/07/23).

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Golpe praticado por estelionatários. Após realizar a transferência bancária para pagamento de veículo comprado por meio de plataforma on-line de anúncios, o autor descobriu que o automóvel adquirido era objeto de furto. Responsabilidade da instituição financeira não caracterizada. A transferência de numerário para conta aberta pelo banco não atrai automaticamente para a instituição financeira a responsabilidade de indenizar os danos sofridos pelo autor. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1008333-46.2022.8.26.0003](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 28/07/23).

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Prescrição extintiva. Não configurada. Decurso do prazo quinquenal não verificado. Autora que, ademais, diligenciou inúmeras vezes para o fim de citar a ré. Citação editalícia. Necessidade configurada. Nulidade não caracterizada. Publicação tanto no sítio eletrônico deste E. Tribunal, como em jornal, efetivada. Inobservância de cláusula compromissória. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem quando do oferecimento da contestação implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Artigo 337, § 6º, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009273-21.2016.8.26.0003](#), Rel. Mourão Neto, j. 29/07/23).

“CIVIL E PROCESSUAL. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença, em parte, de extinção por perda de objeto e, no mais, de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Autor que se desincumbiu de seu ônus probatório no que diz respeito à demonstração de insistentes e excessivos barulhos produzidos pela ré em seu imóvel. Dano moral caracterizado. Situação vivenciada pela autora que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Quantum indenizatório arbitrado em valor razoável e proporcional ao dano sofrido. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1031721-63.2022.8.26.0007](#), Rel. Mourão Neto, j. 29/07/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – HOTELARIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Incontroverso que efetuada reserva de hotel pelo Autor, mediante a plataforma de intermediação de serviços de hotelaria da Requerida – Não comprovado que a acomodação do hotel era diversa daquela constante do anúncio veiculado – Não caracterizada a publicidade enganosa – Autor não comprovou os fatos constitutivos do direito – Ausente o dever de indenizar – **SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1036668-75.2022.8.26.0100](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 31/07/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FARMÁCIA – DANOS MORAIS – Fornecimento de remédio diverso daquele constante da prescrição médica (princípios ativos distintos) – Caracterizada a falha na prestação dos serviços – Configurado o dano moral – **SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA**, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 9.000,00 (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos desde a sentença) – Cabível a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação – **RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO**, para que sobre o valor da indenização por danos morais (R\$ 9.000,00) incidam juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além da correção monetária desde a sentença (nos termos da sentença).” (Apelação Cível nº [1033052-46.2019.8.26.0602](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 31/07/23).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Reserva de quartos para viagem de ano novo via plataforma Airbnb. Relação de consumo. Legitimidade passiva da ré configurada. Circunstância de

a autora não ter feito pessoalmente a reserva que não a torna parte ilegítima para a ação. Incidência do art. 17 do CDC. Autora que, a despeito da confirmação prévia, foi surpreendida com a inexistência de quartos reservados. Falha na prestação do serviço configurada. Responsabilidade da ré que é objetiva. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R\$5.000,00 que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1001987-55.2022.8.26.0011](#), Rel. Milton Carvalho, j. 12/07/23).

“**APELAÇÃO.** Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Restabelecimento da conta de usuária, hackeada do aplicativo "Instagram". Sentença de procedência. Resignação da ré. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E INCONTROVERSOS. Utilização do perfil da autora, que contava com mais de 7 mil seguidores, para a prática de golpes. Demora injustificada para recuperação da conta. Majoração da indenização por danos morais para R\$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade na hipótese específica. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1082605-11.2022.8.26.0100](#), Rel. Lídia Conceição, j. 27/07/23).

“**AÇÃO INDENIZATÓRIA.** Alegação de que a autora sofreu abordagem vexatória por funcionária de loja de roupas sob a acusação de furto. Prova oral que revelou que a abordagem não extrapolou o exercício regular de direito. Acionamento do alarme sonoro antifurto, pedido de conferência das peças de roupas para retirada de dispositivo de segurança restante e mesmo comentário genérico proferido por funcionária diretamente à autora que não eram capazes de causar vexame ou humilhação à promovente. Ação improcedente. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1001526-43.2022.8.26.0477](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 28/07/23).

“**DIREITO DE VIZINHANÇA.** Reforma do prédio vizinho com construção de segundo pavimento, sem observância de boa técnica construtiva, riscos evidenciados pela perícia. Violação de taxa de ocupação e invasão de recuos lateral e de frente, e vedada abertura de janelas. Demolição do segundo andar determinada. Recurso do Réu desprovido. Recurso da Autora parcialmente provido para fixar o prazo de 60 dias para a demolição.” (Apelação Cível nº [1000183-70.2020.8.26.0642](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 31/07/23).

“**APELAÇÃO.** Prestação de serviços. Instagram. Invasão da conta da autora com aplicação de golpes contra seus seguidores. Manifesta falha na prestação de serviço e de segurança. Rede social utilizada para fins pessoais e profissionais. Prejuízo à imagem bem caracterizado que configura danos morais. Indenização mantida no patamar estabelecido, posto que adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1015112-80.2022.8.26.0564](#), Rel. Walter Exner, j. 31/07/23).

“**APELAÇÃO.** Indenizatória. "Golpe do delivery". Autora que contratou serviços de entrega pelo aplicativo (Ifood) e foi vítima de golpe perpetrado pelo entregador. Tentativa de solução do problema pela via administrativa com fornecimento de todos os documentos solicitados pela fornecedora. Ausência de resposta. Inércia configurada. Descaso com o consumidor que, na hipótese dos autos, extrapola o limite do razoável, configurando danos morais, caracterizada a

teoria do desvio produtivo. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1011044-30.2022.8.26.0001](#), Rel. Walter Exner, j. 31/07/23).

“**APELAÇÃO.** Reparação de danos materiais e morais. Acidente de consumo. Combustão espontânea de aparelho celular durante o carregamento da bateria. Fabricante não demonstrou a ocorrência de uma das excludentes do nexo causal ou que o defeito não existe. Ônus que lhe competia. Art. 12, § 3º, incisos II e III, do CDC. Restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, mediante a devolução do aparelho celular à ré, sob pena de enriquecimento seu causa. Parte provida. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Hipótese revelada nos autos que extrapola os meros transtornos ou aborrecimentos do cotidiano. Desvio produtivo da consumidora. Perda do tempo útil para obtenção da resolução do problema que, na espécie, extrapolou o limite aceitável. Inequívoco descaso com a situação da consumidora, que se conformou com a sentença. Mantido o "quantum" indenizatório arbitrado (R\$ 5.000,00). Razoabilidade e proporcionalidade na hipótese específica. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1011238-09.2022.8.26.0590](#), Rel. Lídia Conceição, j. 31/07/23).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“APELAÇÃO. INCLUSÃO MÉDICO DERMATOLOGISTA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME TÉCNICO PARA AFERIR AS CONDIÇÕES DOS PROFISSIONAIS. AUMENTO DO NÚMERO DE COOPERADOS QUE PODE INVIABILIZAR AS ATIVIDADES DA APELANTE. LIVRE ASSOCIAÇÃO. "PORTAS ABERTAS". ENUNCIADO X, DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1034881- 91.2021.8.26.0602](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 05/07/23).

“AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA, CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Exercício do direito de retirada imotivada. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não se pode provar com testemunhas aquilo que, por lei, somente se demonstra com documentos (art. 443, II, do CPC). O exercício de direito de retirada imotivada de sociedade empresária se prova com documentos, pois deve se revestir de forma escrita, como prescreve o art. 1.029 do Código Civil. "Tal notificação pode ser judicial (art. 867 do CPC) ou extrajudicial (art. 160 da Lei n. 6.015/73), só produzindo efeitos, evidentemente, após sua entrega efetiva. Dita notificação, no entanto, firmou-se como requisito formal da denúncia do contrato de sociedade, pois, no curso do prazo de sessenta dias, os sócios deverão decidir sobre a sorte da pessoa jurídica como um todo, em particular sobre a eventualidade de uma dissolução total da sociedade." (MARCELO FORTES BARBOSA). Dissolução parcial da limitada que era mesmo de se decretar. Embora não tenha o apelante se valido de notificação extrajudicial ou judicial para comunicar os apelados da intenção de retirar-se da sociedade, a citação cumpre a mesma função. Pedido indenizatório pelo valor investido na sociedade. Sua improcedência. Ao optar por integrar sociedade empresária, o apelante assumiu o risco do negócio, não podendo, com o insucesso, pleitear a devolução do valor investido. Terá ele, isto sim, direito à apuração de haveres, se existirem. Confirmação da sentença recorrida, na forma do art. 252 do RITJSP. Recurso de apelação desprovido.” (Apelação Cível nº [1009704-10.2019.8.26.0566](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 13/07/23).

“APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cessão de quotas de sociedade limitada e trespasse do estabelecimento. Posto de combustíveis. Preliminar de concessão de gratuidade processual. Possibilidade. Preparo devido no valor máximo. Comprovação da impossibilidade de recolhimento. Patrimônio dos apelantes é objeto de indisponibilidade judicial. Aplicação do §5º do art. 98 do CPC. Mérito. Pleito de substituição de garantias fidejussórias e hipotecárias prestadas pelos vendedores à distribuidora. Inexistência de obrigação contratual expressa. Impossibilidade de interpretação extensiva. Vendedores que se obrigaram perante a Distribuidora Raízen a manter a fiança, ainda que houvesse alteração do capital social. Pacta sunt servanda. Relatividade dos efeitos do contrato. **RECURSO PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1020080-50.2018.8.26.0482](#), Rel. Azuma Nishi, j. 19/07/23).

“AÇÃO MONITÓRIA – Interesse de agir – Hipótese em que a MMA. Juíza "a quo" extinguiu a ação, sem resolução do mérito, entendendo pela inadequação da via eleita – Impossibilidade no caso concreto – Sentença contraditória com o despacho de expedição do mandado de injunção – Com a apresentação dos embargos, o rito se converte em comum, ampliando o objeto da controvérsia – Princípio da primazia do julgamento do mérito – Comportamento contraditório que não deve prevalecer - Nulidade reconhecida – Causa apta para o julgamento do mérito - Recurso nesta parte

provido. AÇÃO MONITÓRIA – Pedido de ressarcimento de quantia decorrente do inadimplemento do contrato de cessão de cotas sociais – Obrigação não cumprida que gerou o enriquecimento sem causa da alienante – Dever de ressarcimento reconhecido – Ausência de prova idônea no sentido de que a autora recebeu pró-labore – Desnecessidade de dilação probatória para apuração do valor atual das quotas sociais – Transmissão das quotas não formalizada – Recurso nesta parte provido. LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' – Ação condenatória – Ilegitimidade passiva de corrés que não venderam as cotas sociais reconhecida – Ainda que anuentes da transmissão, o pedido condenatório deveria ter sido formulado somente contra a alienante, pessoa que enriqueceu sem causa na relação obrigacional - Preliminar da defesa acolhida.” (Apelação Cível nº [1001505-65.2020.8.26.0565](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 19/07/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES. ADOÇÃO DO CRITÉRIO ELEITO PELA AUTORA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ELEVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ação de abstenção de uso de propriedade intelectual c.c. reparação de danos. Acolhimento parcial da pretensão. Lucros cessantes. Adoção do critério eleito pela autora. Aplicação do art. 210, caput e inc. III, da Lei n. 9.279/1996. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Dano moral. Arbitramento da verba indenizatória em R\$ 3.000,00. Particularidades do caso. Jurisprudência. Honorários sucumbenciais. Elevação para 20% do valor da condenação. Aplicação dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000901-45.2022.8.26.0368](#), Rel. J.B. Paula Lima, 24/07/23).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO - Tutela de urgência concedida para determinar abstenção de cobranças de parcelas contratuais – Arguição de incompetência não apreciada na decisão atacada - Falta de demonstração do perigo de dissipação patrimonial – Inviabilidade do puro e simples acolhimento de versão unilateral dos fatos formulada pela parte recorrente – Requisitos exigidos pelo art. 300, "caput do CPC/2015 não concretizados – Decisão reformada – Recurso parcialmente conhecido e provido na parcela conhecida.” (Agravio de Instrumento nº [2118938-17.2023.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 31/07/23).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“APELAÇÃO. Societário. Ação indenizatória c.c. cominatória. Procedência em parte da demanda reconvenicional e da reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Acolhimento em parte. Correção do valor da reconvenção, em relação ao valor que já havia sido corrigido pelos réus, por determinação do juízo de primeiro grau. Irrelevância de que a primeira complementação das custas tenha se dado após a prolação da sentença, pois dentro do prazo designado para tanto pelo juízo de origem. Determinação de recolhimento de custas complementares, de acordo com o valor da reconvenção corrigido, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado. Mérito. "Contrato de compra e venda e cessão de quotas societárias de sociedade limitada", celebrado entre os autores e réus pessoas físicas, em 01.08.2009. Sociedade cujas quotas foram negociadas (corrê VBI) é desenvolvedora de softwares. Adquirentes das quotas eram sócios de empresa de informática, a co-autora Sotech, que tinha interesse em software de transferência eletrônica de fundos (TEF) desenvolvido e de titularidade da VBI (V\$Pague), para composição de solução TEF por ela comercializada. Aquisição das quotas estava diretamente relacionada com o acesso da Sotech ao software TEF da VBI e a planos e expectativas de expansão comercial de ambas as empresas, que

adviria dessa associação. Previsão, no contrato de cessão de quotas, para além da relação societária, de que seria firmado contrato de parceria comercial entre Sotech e VBI, por meio do qual Sotech seria distribuidora e representante comercial de VBI para o produto V\$Pague, pelo qual pagaria, à VBI, o valor contratualmente previsto, por estabelecimento que utilizasse o software. Após mais de ano da implementação de fato da sociedade entre cedentes e cessionários, há muito ultrapassado o prazo contratualmente previsto para tanto, a alteração contratual de VBI por meio da qual os adquirentes das quotas ingressariam na sociedade, nos termos do contrato de cessão de quotas, não havia sido levada a registro. Afastamento da alegação de fato de terceiro (JUCESC). Inadimplemento contratual imputável aos réus. Legítima suspensão dos pagamentos das parcelas do preço das quotas pelos autores (art. 476, CC). Contrato escrito de parceria entre Sotech e VBI também não chegou a ser celebrado. Alegação dos réus de que os autores teriam inadimplido o contrato de cessão de quotas se mostrou pretexto para rescindi-lo, porque não mais desejavam o negócio, após desgaste da relação entre as partes, gerado, sobretudo, pela ausência do registro da referida alteração contratual após longo período, pela suspensão dos pagamentos das parcelas em razão disso, por discussões relativas a questões técnicas e comerciais e por divergências concernentes à relação comercial entre Sotech e VBI, cujos detalhes não haviam sido previamente pactuados e disciplinados. Pagamentos em atraso de parcelas do preço pelos autores, sem encargos de mora, mas pago o principal, foram tolerados, enquanto perdurou o bom relacionamento entre as partes, de modo que não poderiam servir de fundamento à rescisão contratual, com amparo na cláusula resolutiva expressa contratualmente prevista. Reconhecimento, a propósito, da "supressio", derivação da boa-fé objetiva (art. 422, CC). Outros inadimplementos contratuais imputados aos autores pelos réus, para rescindir o contrato, não restaram demonstrados. Ineficácia da rescisão do contrato de cessão de quotas operada pelos réus em setembro de 2011. Autores, por outro lado, nunca chegaram a ser sócios da VBI, o que, tratando-se de sociedade limitada, exige o registro da alteração do contrato social correspondente. Subsistência do interesse dos autores no cumprimento do contrato de cessão de quotas. Direito dos autores de exigir o cumprimento (art. 475, CC). Alegado desaparecimento da "affectio societatis" não dá aos réus, cedentes, que permaneceram sócios de VBI, direito de arrependimento em relação ao contrato de cessão de quotas. Inteligência dos arts. 1.003 e 1.057, CC. Desaparecimento da "affectio societatis" tampouco é motivo idôneo para a exclusão de sócio. Desentendimentos entre as partes do contrato de cessão de quotas não configura violação de dever dos adquirentes na condição de sócios da VBI. Falta grave não demonstrada. Longo tempo de tramitação do feito, ajuizado em 2012, e indeferimento da tutela antecipada não podem prejudicar o direito dos autores, que pagaram o preço das quotas, até o momento em que, passado mais de ano, restou claro o inadimplemento dos réus quanto ao registro da alteração contratual formalizando o ingresso dos adquirentes na sociedade. Direito dos autores ao ingresso como sócios na VBI e obrigação dos réus de levar a registro alteração do contrato social da VBI com esse objeto, mediante o pagamento do saldo em aberto do preço (cuja inexigibilidade, até este momento, se justificou com fulcro no art. 476, CC), no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contado da data de publicação deste acórdão, sob pena de aplicação automática da cláusula resolutiva expressa do contrato (cl. 22). Primeira metade do preço (R\$ 1 milhão) quitada. Segunda metade seria paga com os lucros que VBI viesse a auferir e a que fariam jus os autores no período de 3 (três) anos contados da celebração do contrato de cessão de quotas. Pagamento parcial, por meio de compensação com 50% do lucro de VBI de 2010 a 2012, apurado em perícia contábil pelo "expert" do juízo, a que têm direito os autores a título indenizatório, em consequência do

inadimplemento da cl. 12 pelos réus. De outra banda, autores não têm direito a indenização correspondente ao lucro da VBI após 2012. Dano incerto, não indenizável (art. 403, CC). Findo o prazo de 3 (três) anos sem que os lucros da VBI que coubessem aos autores tivessem sido suficientes para pagar a segunda metade do preço das quotas em sua totalidade, os adquirentes teriam o prazo de 3 (três) meses para efetuar o pagamento do remanescente, sem o qual, expirado esse prazo, o contrato de cessão de quotas poderia ser rescindido pelos cedentes e as quotas teriam que ser a estes devolvidas. Conforme apurado na perícia, os lucros da VBI, no período contratualmente apontado, não foram suficientes para o pagamento da segunda metade do preço. Embora se reconheça, agora, aos adquirentes, a possibilidade de pagar o remanescente, monetariamente corrigido, para, finalmente, tornarem-se sócios da VBI, conforme contratado com os réus, não é possível estabelecer, com certeza, que, tivesse a relação entre autores e réus prosseguido sem percalços, teriam os adquirentes, em outubro de 2012, efetuado o pagamento do saldo remanescente, de modo a impedir a resolução do contrato com esse fundamento. Autores também não fazem jus a pró-labore. Alegado descumprimento, pelos réus, das cls. 4ª e 6ª do contrato de cessão de quotas não demonstrado. Cláusula 13 foi descumprida, mas, para isso, concorreram ambas as partes. Multa contratualmente prevista para a hipótese de descumprimento dessas cláusulas não é devida por nenhuma das partes. Disposições do contrato de cessão de quotas pertinentes à relação contratual entre Sotech e VBI restam superadas, ante a própria conduta processual das partes, ambas pretendendo que sejam aplicadas condições comerciais (notadamente preço) diferentes das que foram previstas no contrato de cessão de quotas. Longo tempo transcorrido, ademais, durante o qual o mercado de tecnologia e meios de pagamento sofreu profundas transformações. Ainda, não compete ao Poder Judiciário fixar o preço e demais condições comerciais a se aplicarem à relação entre duas empresas. Relação comercial entre Sotech e VBI, a partir desta decisão, deverá se dar de acordo com as condições comerciais livremente negociadas e pactuadas entre as empresas. Afastamento do valor fixado na sentença. Revogação automática da liminar até hoje vigente, após 90 (noventa) dias corridos da publicação deste acórdão, a fim de que as partes tenham tempo hábil para negociar e acordar as novas condições, a vigerem a partir de então. Pedido relacionado a obrigações pós-contratuais resta prejudicado, ante o acolhimento do pedido relativo ao ingresso dos autores na VBI. Cobranças relativas ao desenvolvimento e uso, até agora, de softwares acessórios ao V\$Pague e serviços prestados por funcionário da VBI à Sotech para integração de sistemas. Ausência de amparo contratual. Improcedência do pedido reconvenicional correspondente. Resultado: sentença reformada em parte, para julgar procedente em parte a demanda principal, em termos diversos, e julgar improcedente a reconvenção. Provimento em parte dos recursos de ambas as partes, com determinação relativa ao recolhimento complementar das custas da reconvenção.” (Apelação Cível nº [0032535-17.2016.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 13/06/23).

“**APELAÇÃO** – FALÊNCIA – AÇÃO DE INEFICÁCIA DE ATO JURÍDICO – MÉRITO – Pretensão de modificação da r. sentença e afastamento da ineficácia do ato, proferida em sentença – Ineficácia da adjudicação de bens imóveis ocorrida no termo legal da falência nos termos do art. 129, II e VI, da Lei 11.101/05 – Hipótese que se enquadra em simples declaração de ineficácia (LREF, art. 129) e não de ação revocatória (LREF, art. 130) – Sentença de procedência mantida – Atualização monetária – Marco fixado na sentença correto – Honorários recursais – Valor arbitrado por equidade e razoabilidade – Honorários recursais – Majoração de ofício (CPC, art. 85, § 11) –

Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso e majoraram a verba honorária recursal.” (Apelação Cível nº [1023722-42.2020.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 13/06/23).

“APELAÇÃO – Pedido de restituição fundado em propriedade fiduciária de bens móveis (veículos) arrecadados nos autos da falência e já alienados – Sentença de improcedência fundada na declaração de ineficácia objetiva do ato de constituição das respectivas alienações fiduciárias em garantia, eis que celebrado dentro do termo legal da falência, com fundamento no artigo 129, inciso III, da Lei nº 11.101/2005 – Inconformismo do Banco requerente – Alienação fiduciária de bens móveis que não se amolda à situação descrita no artigo 129, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, pois não configura direito real de garantia, mas, sim, direito real em garantia – Precedente da C. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Ainda que se adote interpretação ampliativa do citado dispositivo legal, em linha com outros julgados deste E. Tribunal de Justiça, tendo em vista que a finalidade da norma é coibir o indevido favorecimento de certos credores em detrimento dos demais, não há como concluir-se pela ineficácia da alienação fiduciária em exame, eis que constituída simultaneamente à nova dívida assumida pela falida – Conjunto probatório que revela que o Banco requerente já era proprietário fiduciário dos veículos em questão, em garantia de dívidas oriundas de CCB, desde meses antes do termo legal da falência – Dívidas que foram renegociadas e novadas por instrumento de "Confissão e Renegociação de Dívida" já no curso do termo legal, o que levou, simultaneamente, à assinatura de novo instrumento de constituição de garantia de propriedade fiduciária tendo por objeto os mesmos veículos – Restituição devida (Lei nº 11.101/2005, art. 86, I) – Sentença reformada para afastar-se a declaração de ineficácia objetiva das garantias constituídas pelo "Aditamento para Constituição de Garantia de Propriedade Fiduciária" celebrado em 5 de julho de 2018 e julgar-se procedente o pedido de restituição – Honorários advocatícios devidos (Lei nº 11.101/2005, art. 88, par. ún.; CPC, art. 85, § 2º) – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1003330-37.2021.8.26.0362](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 13/06/23).

“SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA – VENDA DE AÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES E COBRANÇA DE MULTA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – VENDA "TAG ALONG" - O autor apelante requer a declaração de nulidade da transferência das ações da companhia URBELUZ, realizada pela corré COBRAPAR para o corréu JORGE ALVES, e, por consequência a incidência de multa por infração contratual – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, que insiste no argumento de que a transferência das ações violou cláusulas do Acordo de Acionistas (que dispõem sobre direito de preferência na aquisição das ações e sobre o direito de venda "TAG ALONG") – Não acolhimento. 1. RESCISÃO DO ACORDO DE ACIONISTAS. O Acordo de Acionistas da Companhia URBELUZ, celebrado 2007 (com seus aditivos) foi rescindido em 31/12/2008. Por consequência, as suas cláusulas (especialmente as Cláusulas 6.1 e 6.13) não mais vinculam os acionistas ou os eventuais adquirentes das ações, circunstância que afasta o alegado direito de preferência e a incidência de multa contratual. 2. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE VENDA DAS AÇÕES. Pelo 1º contrato, firmado em 2013, o réu JORGE transferiu 50% das ações ordinárias nominativas para a ré COBRAPAR. Diante do inadimplemento da adquirente, foi pactuado em 20/12/2016 um 2º negócio (resolução do 1º contrato), pelo qual a COBRAPAR devolveu 43% das ações a JORGE. Tal negócio se mostra válido, hígido e eficaz, considerando que não houve propriamente "alienação" das ações a terceiro, mas sim mera devolução de parte das ações por inadimplemento contratual – Hipótese concreta que não está elencada no art. 166,

Código Civil. 3. INOCORRÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. O ato que o autor apelante pretende nulificar não cuida propriamente de "alienação, transferência ou venda de ações a terceiro", de modo que não se aplicam os invocados direitos de preferência e de venda "tag along" dos demais acionistas. Isso porque o Acordo de Acionistas foi rescindido, além do que a resolução do 1º. Contrato não encerra venda de ações a terceiros - Ausência de violação ao art. 36 da Lei nº 6.404/1976. 4. VENDA "TAG ALONG". A alegação do autor apelante, de que faz jus à venda "tag along" (mecanismo de proteção aos acionistas minoritários que lhes confere o direito de também venderem as suas ações pelo preço ofertado pelo interessado) também não pode ser acolhida. Isso porque a URBELUZ ENERGÉTICA S/A é companhia fechada, sendo certo que o disposto no art. 254-A, Lei n. 6.404/1976, que embasa tal direito ao acionista minoritário, incide sobre as companhias abertas - RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Cível nº [1030390-34.2017.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 13/06/23).

“APELAÇÃO – Propriedade industrial – Marca "WhatsApp" – Ação de obrigação de não fazer com pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência para condenar a ré à obrigação de não fazer, consistente na abstenção ao desenvolvimento, distribuição, promoção, operação, venda e oferta dos serviços de envio de mensagens em massa pelo WhatsApp, bem assim do uso de todas as marcas e símbolos da empresa autora, especialmente os identificadores do "WhatsApp", além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R\$50.000,00 – Insurgência da ré. Preliminares de carência da ação e ilegitimidades ativa e passiva afastadas – Autora/apelada que é titular da marca "WHATSAPP" junto ao INPI, tanto na forma figurativa quanto na forma nominativa, tendo o direito de zelar por sua integridade material ou reputação, sem qualquer exigência prévia de notificação extrajudicial para o ingresso de ação judicial - Alegada ilegitimidade passiva em razão do não cometimento dos ilícitos que constitui matéria de mérito. Mérito recursal - Autora/apelada que possui registro de marca nominativa e figurativa perante o INPI, inclusive com o reconhecimento de marca de alto renome - Ré/apelante que se utiliza da marca "WhatsApp" para promover seus serviços em site, perfil do Instagram e YouTube - Violação aos direitos da marca de titularidade da autora configurada - Envio de mensagens em massa que restou demonstrado pela documentação juntada aos autos, violando os Termos de Serviço da apelada - Dano moral "in re ipsa" - Indenização fixada em R\$50.000,00 que deve ser mantida, em face das circunstâncias e consequências do ato ilícito, bem como a necessidade de repressão à prática de atos semelhantes - Precedente desta 2ª Câmara Reservada em caso análogo envolvendo a mesma marca objeto da presente demanda - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008101-34.2022.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 27/06/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Memorando envolvendo pretensa aquisição de quotas sociais de empresa. Negócio que não se efetivara. Restituição dos valores disponibilizados pelas autoras em condições de sobressair. Alegação dos réus, de que tais valores foram disponibilizados a terceiros, não tem consistência. Requerentes não se tornaram investidoras, haja vista a não conclusão do entabulado. Afirmção de que o dinheiro também fora disponibilizado em prol da empresa ré não pode prevalecer, pois, não sendo investidoras, as autoras não assumem o risco correspondente. Referência de que as quantias mencionadas não tiveram demonstração de pagamentos se apresenta inócua. Documentos juntados apontam que o polo ativo colocou à disposição tais recursos financeiros. Formalismo exacerbado não proporciona embasamento para obstar a devolução dos valores respectivos. Por ocasião da fase instrutória, fora deferida a perícia técnica

contábil pleiteada pelos réus, contudo, optaram pelo descaso processual. Preclusão configurada. Processo não admite retrocesso. Montantes apontados na sentença estão aptos a serem restituídos. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1048141-68.2016.8.26.0100](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 27/06/23).

“FALÊNCIA DO GRUPO ALBERTINA. Decisão que determinou que a votação da proposta alternativa de liquidação de ativos e encerramento da falência seja computada de acordo com as classes de credores e aplicação, por analogia, da regra (quórum) de aprovação de planos de recuperação judicial, além de deferir a participação da União Federal, com direito a voto. Inconformismo das falidas e da ex-controladora do grupo (proponentes). Julgamento conjunto com recurso interposto contra a mesma decisão por credor hipotecário (AI 2049389-17.2023.8.26.0000). Acolhimento em parte. Por conta de lacuna axiológica e tendo em vista a natureza sui generis da assembleia, acertado o emprego de critério (analogia) de integração normativa, para adotar a mesma sistemática complexa de aprovação do plano de recuperação. Ajuste do decisum, para compatibilizar a adoção do mesmo quórum do art. 45, caput. Em vez do agrupamento em classes, os credores devem ser agrupados de acordo com a ordem de pagamento dos arts. 83 e 84, da legislação de regência. A relevância dos temas que serão submetidos à apreciação dos credores recomenda a flexibilização da unicidade assemblear, como já reconhecido por esta C. Câmara Julgadora (AI n. 2176849-94.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. em 18.12.2017). Higiene da concessão de medida cautelar, para autorizar a participação de ente Público cujo crédito indicado não consta no quadro geral de credores, com colheita de voto em separado. Decisão ajustada. Recurso provido em parte.” (Agravado de Instrumento nº [2049383-10.2023.8.26.0000](#), Rel. Grava Brazil, j. 27/06/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação Judicial. Decisão que homologou, com ressalvas, o plano recuperatório do Grupo Coesa. Inconformismo do credor. Acolhimento. Consideração, neste voto paradigma, dos argumentos e pedidos lançados nos diversos recursos interpostos contra a mesma decisão. Embora na época do deferimento do processamento da recuperação só fosse possível vislumbrar indícios de fraude (o que não permitiu o indeferimento da inicial, cf. art. 51-A, § 6º, da Lei n. 11.101/2005) e apesar da precoce extinção do incidente de investigação de fatos, já é possível concluir, com a certeza necessária, que a presente recuperação judicial serviu, apenas, para concentrar as dívidas no Grupo Coesa, que absorveu créditos concursais e extraconcursais da "primeira recuperação" (do Grupo OAS), inclusive os honorários da administradora judicial que serviu naquele processo, sendo preservados ou direcionados, em favor do Grupo OAS, atualmente denominado Grupo Metha, nos meses que antecederam a "segunda recuperação" (do Grupo Coesa), os ativos relevantes do Grupo Coesa. Em que pese a impossibilidade, no caso, de se reconhecer a ilicitude logo no deferimento do processamento da recuperação judicial (os requisitos objetivos estavam preenchidos, daí o deferimento do processamento), é preferível aferi-la quando houver decisão que concede a recuperação ou decreta a falência, condição objetiva de punibilidade dos crimes falimentares (art. 180, da LRJF). Ora, se se busca a preservação da atividade empresarial, dedicada à construção pesada, não tem sentido "abrir mão" de obras em execução, que teriam o condão de gerar caixa entre R\$30 e R\$40 milhões, muito menos receber, em permuta, ações de empresa em dificuldade, que também pleiteia recuperação. Observa-se que, mesmo que se considerasse que o acervo técnico não teria valor, o Grupo Coesa entregou, ao Grupo Metha, contratos em execução e créditos "intercompany", de inegável conteúdo

patrimonial. A cessão da participação societária do Grupo Coesa, na sadia KPE, também implicou em esvaziamento patrimonial. A separação do Grupo OAS em Grupo Metha e Grupo Coesa, portanto, foi apenas formal e serviu para fim de segregação do passivo, em prejuízo dos credores. O FIP Zegama, que adquiriu o controle do Grupo Coesa e optou pela nova recuperação, foi criado na véspera da operação, por ex-diretores da OAS, o que faz concluir que tudo foi premeditado. Persistência, ainda, de garantias cruzadas entre um e outro "grupos", créditos "intercompany" e, ainda, obrigação solidária, de integrantes do Grupo Coesa, submetidas ao novo processo recuperatório, cumprir o plano recuperatório do Grupo OAS (Apel. n. 1010098-62.2021.8.26.0011, Rel. Des. Maurício Pessoa, C. 2º CRDE, j. em 25.04.2023). Inafastável interligação entre as sociedades. Diante do uso indevido do instituto da recuperação judicial, da promiscuidade societária e do inegável esvaziamento patrimonial das recuperandas (Grupo Coesa), em favor do Grupo OAS, atual Grupo Metha, antecedente ao presente pedido recuperatório, é caso de convalidação em falência, nos termos dos arts. 73, VI, e 94, III, "b" e "d", da Lei n. 11.101/2005. Em que pese o cumprimento, no caso, do requisito objetivo do art. 48, II, da LRJF, deve-se ter cuidado com a concessão de recuperações judiciais sucessivas, sobretudo quando, como se verifica, não se trata de crise nova, mas "novação da novação". As providências do art. 99, da lei de regência, deverão ser tomadas pelo i. Juízo de primeira instância. Recurso provido, com determinação." (Agravado de Instrumento nº [2271885-90.2022.8.26.0000](#), Rel. Grava Brazil, j. 27/06/23).